



RESUMO

DIREITO CONSTITUCIONAL

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Aspectos Introdutórios do Direito Constitucional.....	3
Concepções e Sentidos de Constituição.....	3
Classificação das Constituições	3
Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais.....	5
Elementos das Constituições (José Afonso da Silva)	5
Normas Constitucionais no Tempo.....	5
Poder Constituinte.....	6
Métodos de Interpretação da Constituição	6
Princípios de Interpretação da Constituição	7
Dos Princípios Fundamentais	8
Dos Direitos e Garantias Fundamentais	9
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.....	9
Remédios Constitucionais.....	14
Direitos Sociais.....	17
Nacionalidade	19
Direitos Políticos.....	20
Partidos Políticos	23
Da Organização do Estado	25
Organização Político-Administrativa	25
Titularidade dos Bens Públicos.....	26
Repartição de Competências Constitucionais	26
Da Intervenção.....	30
Inteção Federal	30
Inteção Estadual	31
Da Administração Pública	32
Disposições Gerais	32
Servidores Públicos	35
Do Poder Legislativo	42
Reuniões.....	42
Congresso Nacional.....	42
Câmara dos Deputados	43
Senado Federal	44
Comissões	45
Deputados e Senadores	46
Poder Legislativo Estadual e Municipal	47
Do Processo Legislativo.....	48
Disposições Gerais	48
Medida Provisória (MPV ou MP)	48
Leis Ordinárias e Leis Complementares.....	49



Leis Delegadas	50
Emendas Constitucionais (EC)	51
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.....	52
Controle Externo e Interno	52
Tribunal de Contas da União – TCU	52
Controle Interno	54
Do Poder Executivo	55
Chefia de Estado e Chefia de Governo.....	55
Formas e Sistemas de Governo	55
Presidente e Vice-Presidente da República	56
Atribuições do Presidente da República.....	56
Responsabilidade do Presidente da República	57
Conselho da República e Conselho de Defesa.....	58
Ministros de Estado	59
Poder Executivo Estadual e Municipal	59
Do Poder Judiciário	60
Disposições Gerais	60
Supremo Tribunal Federal – STF	64
Superior Tribunal de Justiça – STJ.....	65
Conselho Nacional de Justiça – CNJ.....	66
Foro por Prerrogativa de Função (Tabela Auxiliar)	67
Das Funções Essenciais à Justiça.....	68
Ministério Público.....	68
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).....	69
Advocacia Pública.....	70
Defensoria Pública.....	70
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas	71
Estado de Defesa e Estado de Sítio.....	71
Forças Armadas (FFAA)	71
Segurança Pública.....	72
Da Ordem Social	73
Disposições Gerais	73
Seguridade Social.....	73
Controle de Constitucionalidade.....	77
Aspectos Gerais.....	77
Espécies de Inconstitucionalidade.....	78
Sistemas de Controle de Constitucionalidade	79
Controle Concreto, Difuso ou Incidental	80
Controle Abstrato, Concentrado ou Principal	81
Extra – Questões (TEC).....	85



ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL

CONCEPÇÕES E SENTIDOS DE CONSTITUIÇÃO

Sociológico	Ferdinand Lassalle	• Soma dos fatores reais de poder – <u>EX</u>: rei que despreza as leis; • É a constituição como ela deveria ser na prática (efetiva); • Constituição é fato Social, e NÃO uma mera folha de papel; • Conflito entre <i>constituição jurídica</i> (texto) e <i>real</i> (fatores de poder), prevalece a real. • Mundo do ser (realidade fática)
Jurídico	Hans Kelsen	Constituição é norma jurídica pura, POSITIVADA em TEXTO FORMAL. • <u>Sentido lógico-jurídico</u>: norma fundamental hipotética, pressuposta, não escrita. • <u>Sentido jurídico-positivo</u>: texto que ocupa o topo da pirâmide normativa. • Mundo do dever-ser (normativismo)
Político	Karl Schmitt	• Teoria decisionista; • Constituição é a DECISÃO política fundamental; • Preocupa-se com o CONTEÚDO das normas, e NÃO sua forma; <u>Leis Constitucionais</u>: parte do texto, mas sem muita relevância (<u>EX</u>: Colégio Pedro II); <u>Constituição</u>: matérias de grande relevância jurídica (<u>EX</u>: forma de estado).
Culturalista	Meirelles Teixeira	• Constituição é a expressão da cultura de um povo / fator de transformação dessa cultura; • Visão unitária: reúne elementos sociológicos, políticos e jurídicos; • Via de mão dupla: constituição influencia e é influenciada pela sociedade; • Palavras-chave: fato cultural, processo histórico-cultural; • Conecta-se com Häberle – sociedade aberta de intérpretes
Normativa	Konrad Hesse	• Hesse critica a visão de Lassalle; • Reconhece Constituição real e Constituição jurídica, mas em relação de coordenação, condicionando-se mutuamente, sem que uma anule a outra. • A Constituição tem força normativa: não apenas espelha a realidade, mas é capaz de condicioná-la e transformá-la, dentro dos limites da situação histórica. • A eficácia depende da “vontade de constituição”: vontade dos atores políticos e sociais de concretizar o texto (ligação importante com normas programáticas).

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

ORIGEM	Outorgadas : <u>impostas</u> ; não há constituinte - DICA! "otoridade"
	Democrática / Promulgada / Popular : constituinte eleito pelo povo – DICA! “p de Povo”
	Cesaristas / Bonapartista : imposta <u>unilateralmente</u> e o povo a legitima via REFERENDO ;
	Pactuadas / Dualistas : pacto entre forças políticas rivais;
FORMA	Escritas / Instrumental : efeito estabilizante, racionalizador, instrumental, de segurança jurídica, e de calculabilidade e publicidade . ÚNICO documento escrito .
	Não escrita / Costumeira / Consuetudinária : leis esparsas, costumes , jurisprudências, ou seja, NÃO significa que <u>não existem</u> documentos <u>escritos</u> ! – são as constituições LEGAIS ou INORGÂNICAS



MODO

Dogmática: valores em voga no momento da elaboração - **SEMPRE escrita** e por um **constituente**.

Histórica: lento evoluir da sociedade - **NÃO é escrita**, e sim costumeira. São **mais estáveis**.

EXTENSÃO

Analíticas / Prolixas / Expansivas: conteúdo extenso (EX: CF/88)

Sintéticas / Concisas / Sumárias / Negativas: restringem-se às **matérias materialmente constitucionais**, buscando **limitar o poder do Estado** (EX: Constituição dos EUA).

FINALIDADE

Constituição Garantia: limitam-se aos **direitos de 1ª geração**, ou seja, **LIMITAR** ação do Estado.

Constituição Dirigente: Normas **PROGRAMÁTICAS** (metas, programas e objetivos) – **definem DIRETRIZES** para a ação estatal, **não apenas princípios**.

SISTEMA

Principiológicas / Aberta: **princípios** são mais importantes que as **regras** (EX: CF/88).

Preceitual: **regras** são mais importantes que os **princípios**.

CONTEÚDO

MATERIAL: **ORGANIZAÇÃO** do Estado, **LIMITAÇÕES** ao poder estatal e **aquisição, exercício e transmissão** do **PODER**.

Normas Materialmente Constitucionais: **PODEM ou NÃO** estar em uma **const. escrita**. Existem normas materialmente constitucionais FORA da constituição, como os tratados de DH.

FORMAL: normas contidas em **DOCUMENTO solene** → **CF/1988**

Normas Formalmente Constitucionais (=Leis Constitucionais de Schmitt): normas que não são "tão fundamentais" (EX: Colégio Dom Pedro II).

ESTABILIDADE

Imutáveis	NÃO poderá ser modificada.
Rígida	Modificada APENAS por procedimento mais dificultoso que aquele definido para as Leis. Pressuposto p/ o controle de constitucionalidade ABSTRATO .
Semirrígidas	Parte por procedimento simples e parte mais dificultoso • No BR, única CF semirrígida foi a de 1824. • PODE ter parte imutável
Flexíveis	Modificadas por MESMO procedimento que as Leis, NÃO gozando assim de SUPREMACIA formal , logo NÃO admitem controle de constitucionalidade .

ONTOLÓGICA

Normativas: efetivamente **REGULAM** – adequação entre **texto e realidade social**

Nominativas: busca **regular**, **MAS NÃO CONSEGUE**. São constituições prospectivas.

Semânticas: apenas formaliza o *status quo* (**LEGITIMAR** os detentores do poder)



EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

PLENA: AUTOAPLICÁVEL (= INDEPENDENTE de lei). **PODE** ser regulamentada, mas **NÃO** restringível.

STF: remédios constitucionais (writs) são normas de eficácia plena, tendo a lei apenas o condão de instrumentalizar seu uso, e não o restringir.

CONTIDA: AUTOAPLICÁVEIS, **PODENDO** ser **RESTRINGIDAS** pela própria CF; pelo legislador infraconstitucional; ou conceitos ético-jurídicos indeterminados. **APLICABILIDADE** possivelmente não integral.

- A que **mais cai** em concurso é a que trata do exercício de qualquer ofício ou profissão.

LIMITADA: NÃO AUTOAPLICÁVEIS – reserva legal. Produzem **efeitos jurídicos MÍNIMOS**. Aplicabilidade: indireta (depende de lei), mediata, diferida e não integral – EX: direito de **GREVE** do servidor público.

- De Princípio institutivo ou organizativo: **estruturação, criação e organização** dos entes, poderes, etc.
- De Princípio programático: **princípios, diretrizes e programas a serem cumpridos** (EX: Art. 6º, CF).

PROGRAMÁTICAS: consubstanciam **PROGRAMAS e DIRETRIZES** para atuação futura dos órgãos estatais. Sua função é estabelecer os caminhos que os órgãos estatais deverão trilhar para o atendimento da vontade do Constituinte.

ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES (JOSÉ AFONSO DA SILVA)

Orgânicos	Normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder.
Limitativos	Normas que limitam atuação do Estado.
Socioideológicos	Compromisso com o bem-estar social (EX: Direitos Sociais).
De Estabilização Constitucional	Solução de conflitos constitucionais (EX: ADI, intervenção, etc.).
Formais de Aplicabilidade	Regras de aplicação da constituição (EX: preâmbulo , ADCT , etc.).

NORMAS CONSTITUCIONAIS NO TEMPO

REVOGAÇÃO: nova constituição **revoga inteiramente** a anterior. As normas **INFRAconstitucionais MATERIALMENTE** incompatíveis serão também **REVOGADAS**.

RECEPÇÃO: compatibilidade de **norma INFRAconstitucional** pré-constitucional em face da constituição atual, analisando-se apenas a compatibilidade MATERIAL. Incompatibilidade **FORMAL NÃO** impede a recepção

DECONSTITUCIONALIZAÇÃO: normas constitucionais anteriores são **absorvidas como normas infraconstitucionais**. Só é permitida EXPRESSAMENTE.

[IN]CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE: **NÃO aceita no Brasil**. STF entende que lei inconstitucional é um **ato nulo**, que **NÃO admite** a constitucionalidade / inconstitucionalidade superveniente.

REPRISTINAÇÃO: só é permitida EXPRESSAMENTE.

EFEITO REPRISTINATÓRIO: **PODE** ocorrer quando uma lei B revoga uma lei A, sendo que o **STF** em uma ADI determina uma medida cautelar, com efeito “EX NUNC” suspendendo a lei B; se o STF apenas suspender a lei B, a lei A **voltará a vigorar AUTOMATICAMENTE**, **SALVO** expressa manifestação contrária.

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL: processos **INFORMAIS**, sem que haja modificação em seu texto.



PODER CONSTITUINTE

PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO (PCO) NÃO há direito adquirido, ato jurídico perfeito, nem coisa julgada em face de decisão do PCO . → POSITIVISMO Jurídico : Teoria adotada no BRA – PCO é pré-jurídico , tendo natureza POLÍTICA . <u>Formas básicas de exercício do PC</u> ➢ Convenção → povo, direta ou indiretamente; ➢ Outorga → ação de usurpadores do poder .	Inicial - inicia uma nova ordem jurídica ; Autônomo / ILIMITADO - NÃO limitado pelo direito anterior ; Incondicionado - NÃO se submete a <u>nenhuma formalidade</u> . Permanente - NÃO se esgota no momento de seu exercício.
PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE (PCDD) Poder dos estados-membros de elaborar as suas próprias constituições . Cuidado! DF possui Lei Orgânica, mas com status de Constituição Estadual. Já os municípios NÃO possuem PCDD .	Derivado - deriva de outro poder que o instituiu (neste caso o PCO); Subordinado - subordinado a regras materiais; Condicionado - exercício deve seguir as regras previamente estabelecidas .
PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR (PCDR) Poder de editar emendas à Constituição .	PODER CONSTITUINTE DIFUSO (PCD) STF altera a CF via MUTAÇÃO no sentido.

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

Interpretativista: Juiz <u>não pode</u> transcender o que diz a constituição.	
Não-Interpretativista: Juiz tem maior liberdade. Valores substantivos (justiça, liberdade, igualdade).	
Científico espiritual: Considera os <u>valores da sociedade e da CF e a realidade social presente</u> . Busca-se a interpretação da constituição como um conjunto , em um processo de integração comunitária .	
Tópico-Problemático: Prevalência do PROBLEMA sobre a norma .	
Hermenêutico-Concretizador: Prevalência da NORMA sobre o problema . "Espiral hermenêutica".	
Normativo estruturante: NORMA = <u>texto APLICADO à realidade</u> – <u>prioriza-se a concretização</u> em detrimento da interpretação.	
Métodos Clássicos (Savigny)	<u>Sistemático:</u> vê a norma a ser interpretada como inserida em um sistema . <u>Histórico / Genético:</u> busca investigar as origens e entender o contexto de produção . <u>Teleológico:</u> busca a FINALIDADE da norma. (EX: expandir o conceito de “casa”) <u>Jurídico:</u> identidade entre lei e constituição. CF interpretada pelas regras tradicionais de hermenêutica.



PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

UNIDADE da constituição	Normas <u>analisadas de forma integrada</u> e NÃO ISOLADAMENTE , de forma a EVITAR as contradições / antinomias aparentemente existentes.
Efeito INTEGRADOR	Prestigiar-se-á as interpretações que favoreçam a INTEGRAÇÃO política e social E reforce a unidade política .
JUSTEZA / conformidade FUNCIONAL	Visa impedir que o intérprete, modifique a REPARTIÇÃO DE FUNÇÕES (esquema organizatório-funcional) estabelecidas na CF.
Concordância prática ou HARMONIZAÇÃO	Observando a unidade, deve o intérprete PONDERAR os valores dos princípios e normas, evitando o SACRIFÍCIO total de um em relação ao outro .
Força NORMATIVA	Intérprete deverá adotar interpretação que garanta maior EFICÁCIA e PERMANÊNCIA destas normas, para que ela não vire uma “letra morta”.
Máxima EFETIVIDADE	Intérprete deve buscar máxima efetividade dos DIREITOS FUNDAMENTAIS
Interpretação CONFORME a Constituição (LEIS)	Diante de normas polissêmicas , deve-se preferir a interpretação que mais se aproxima da Constituição. COM ou SEM redução de texto. Art. 28, Súnico, Lei 9.868 – [...] interpretação conforme a Constituição, têm eficácia CONTRA TODOS e efeito VINCULANTE (=ADI / ADC)



DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º República Federativa do Brasil (RFB): união indissolúvel dos **Estados, DF e Municípios** (*território não é ente*), constitui-se em **estado democrático de direito** e tem como **FUNDAMENTOS**:

So	Ci	Di	Va	Plu
Soberania	Cidadania	Dignidade da pessoa humana	Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa	Pluralismo político

Todo o poder emana do **POVO**¹, que o exerce por meio de representantes **eleitos** ou **diretamente** (voto, plebiscito, referendo e iniciativa de lei) – **BRA adota democracia semidireta** ou **participativa**, e não indireta.

- *Forma de Estado*: **FEDERAÇÃO** – Brasil: federalismo **cooperativo** (~~dual~~)
- *Forma de Governo*: **República**
- *Sistema de Governo*: **Presidencialismo**
- *Regime de Governo (ou Regime Político)*: **Democracia**
- Art. 3º, Lei 9.709: plebiscito e referendo convocados por **Decreto Legislativo**, por no **mín. 1/3** do Senado ou Câmara.

Cuidado! Os fundamentos são espécie da qual **princípios fundamentais é gênero!**

¹Povo engloba **todos os habitantes** de um País, sejam **natos** ou **naturalizados**.

Art. 3º **OBJETIVOS**: Con-Ga-Erra-Re-Pro

- > **CON**struir uma sociedade livre, justa e solidária;
- > **GA**rantir o desenvolvimento nacional;
- > **ERRA**dicar a pobreza e a marginalização e **RED**uzir as desigualdades **sociais e regionais**;
- > **PRO**mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º Princípios nas relações internacionais:

- 1) Independência nacional;
- 2) Prevalência dos Direitos Humanos;
- 3) Autodeterminação dos povos;
- 4) Não-intervenção;
- 5) **IGUALDADE** entre os Estados;
- 6) Defesa da paz;
- 7) Solução pacífica dos conflitos;
- 8) Repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- 9) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- 10) Concessão de asilo político.

A RFB buscará a **integração econômica, política, social e cultural** dos povos da **América LATINA**, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.



DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Os **DIREITOS** são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as **GARANTIAS** são os INSTRUMENTOS através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados.

Geração de Direitos Fundamentais

Liberdade - 1ª (**Subjetivos**) - Direitos **Civis** e **Políticos** → é o “**não fazer do Estado**”

Igualdade - 2ª (**Objetivos**) - **SEC**ond = **S**ociais **E**conômicos **C**ulturais → **prestações positivas**

Fraternidade - 3ª (**Difusos**) - pertencentes a todos – **EX: direito ao Meio Ambiente** e ao consumidor

Direitos de 4ª geração – direito à democracia, à informação, ao pluralismo e à engenharia genética (Bobbio)

Art. 5º **TODOS** são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos **brasileiros e aos estrangeiros residentes** a inviolabilidade do direito à **VIDA, LIBERDADE, IGUALDADE, SEGURANÇA e PROPRIEDADE**:

Brasileiro x Estrangeiro: **somente a CF pode autorizar distinção** entre eles, sendo que a lei NÃO pode fazê-lo.

Direito à vida: pesquisas com célula tronco **NÃO** violam. A inviolabilidade é de um indivíduo já personalizado.

Para o STF, o princípio da **ISONOMIA**, que se reveste de **autoaplicabilidade**, **NÃO** é suscetível de **regulamentação ou de complementação** normativa.

Isonomia Material: tratar **igualmente situações semelhantes** e de forma **desigual as situações desiguais** (EX: foro por prerrogativa e proteção aos desempregados)

Isonomia Formal: **prevista no texto da lei**, que tem por objetivo coibir privilégios, abusos e regalias especiais (EX: prestação alternativa no caso de descumprimento de obrigação a todos imposta)

Inciso I

Homens e Mulheres **são iguais** em direitos e obrigações, **nos termos da CF**

Inciso II

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (**LEGALIDADE**);

Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, mesmo que emanada de autoridade judicial. É dever de cidadania se opor à ordem ilegal. Entende-se **LEI em sentido AMPLO** (leis, decretos, normas infralegais, etc.)

Inciso III

Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (**DIGNIDADE**);

ALGEMAS: resistência e fundado receio de **fuga ou perigo**, **JUSTIFICADA** a excepcionalidade por escrito (**não precisa ser justificativa prévia**), sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Inciso IV

É livre a manifestação do pensamento, sendo **VEDADO o anonimato**;

NÃO é possível **denúncia anônima** como **ato formal de INSTAURAÇÃO de Inquérito Policial**, **MAS** nada impede de se prosseguir a um procedimento informal para apuração.

Inciso V

Direito de Resposta: proporcional + indenização por dano **material, moral ou à imagem**;



Incisos VI, VII e VIII

- > Garantida, **na forma da LEI**, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- > É assegurada, **nos termos da LEI**, a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- > Ninguém será privado de direitos por motivo de **crença** ou de **convicção filosófica** ou **política**, **SALVO** se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta **E** recusar-se a cumprir prestação alternativa, por lei.

Inciso X

Invioláveis: **intimidade, vida privada, honra e imagem** das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo **dano material ou moral** (*pessoas físicas ou jurídicas*).

STF (ADI 4815): inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias.

STF (RE 215.984): **direito à imagem é autônomo**. Para a reparação do dano moral NÃO se exige a ocorrência de ofensa à reputação (direito à honra).

Inciso XI

Inviolabilidade do domicílio: **NINGUÉM** pode penetrar na casa¹ sem **consentimento** do morador, **SALVO** em caso de **flagrante delito** **OU** **desastre**, **OU** **prestar socorro**, **OU**, **durante o dia**, **por determinação judicial**.

¹**Casa:** (i) **QUALQUER compartimento privado NÃO aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade**; (ii) **QUALQUER compartimento habitado**. Inclui **hotel, barco, escritórios de contabilidade, consultório, aposentos de habitação coletiva**. **NÃO inclui** bares e restaurantes. **NÃO há ilicitude** das provas ao penetrar à noite para instalação de escuta ambiental.

Inciso XII

Inviolabilidade do sigilo: correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas (EXCETO investigação criminal ou instrução processual penal).

STF (Inq. 2.593 AgR): Estando em curso **procedimento de persecução penal**, **eventuais irregularidades FISCAIS praticadas, despidas de ilícito penal, NÃO autorizam compartilhamento com a RFB de dados colhidos no inquérito policial, derivados da quebra de sigilos bancário e fiscal**, para que esta componha instrução de procedimento administrativo fiscal.

ILÍCITA a prova obtida por interceptação telefônica via denúncia anônima.

ILÍCITA a **interceptação a mando de juiz incompetente**, ainda que ela seja indispensável.

LÍCITA a utilização de conversa telefônica feita por terceiros com autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do outro **fundada em legítima defesa**.

LÍCITA **gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores**, sem conhecimento do outro, quando ausente causa de sigilo ou reserva da conversação.

Bancário	Judiciário; CPIs; Adm. Tributária*; Ministério Público (conta de ente público)
Fiscal	Judiciário; CPIs federais e estaduais
Correspondências	LÍCITO adm. penitenciária interceptar correspondências, excepcionalmente
Comunicações Telefônicas	Interceptação (conversa): SOMENTE judiciário Sigilo (extrato das ligações): <u>judiciário</u> e <u>CPIs</u>
Dados	LÍCITA a prova obtida pelo policial a partir da verificação, no celular de indivíduo preso em flagrante delito, dos registros das últimas ligações .
Relatório de Inteligência Fiscal e Procedimento Fiscal da RFB	STF (RE 1.055.941): CONSTITUCIONAL o compartilhamento c/ órgãos de persecução penal, para <u>fins criminais</u> , SEM PRÉVIA autorização judicial , dos Relatórios de Inteligência Fiscal e da íntegra dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal .



Inciso XIII

É livre o exercício de qualquer profissão, **atendidas** as qualificações que a **LEI estabelecer**;

STF (RE 414.426): **APENAS** quando houver **POTENCIAL LESIVO na atividade** é que pode ser **exigida inscrição** em conselho de fiscalização.

Incisos XV e XVI

- > É livre a **LOCOMOÇÃO** no território nacional em tempo de paz, **nos termos da LEI (EFICÁCIA CONTIDA = pode sofrer restrição)**
- > **Direito de reunião: INDEPENDE** de autorização, sendo APENAS exigido **prévio aviso** à autoridade [**Protegido por MS**].

Incisos XVII a XXI

- > É plena a liberdade de associação para **fins LÍCITOS**, **VEDADA** a de caráter paramilitar.
- > **Criação** de associações / cooperativas (termos da LEI) **independem de autorização**, sendo **VEDADA** a **interferência estatal**.
- > Associações compulsoriamente **dissolvidas** (*exige-se trânsito em julgado*) ou atividades suspensas por decisão JUDICIAL.
- > Quando **EXPRESSAMENTE autorizadas**, podem representar seus filiados **JUDICIAL ou EXTRAJUDICIALMENTE**.
- > **Ninguém** poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

STF (RE 820.823): **INCONSTITUCIONAL** o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa.

Incisos XXIV e XXVI

- > **LEI: procedimento** para desapropriação por necessidade **OU** utilidade pública, **OU** interesse social, mediante justa e prévia indenização **em dinheiro**, **RESSALVADOS** os casos da CF.
- > **Pequena propriedade rural:** *desde que* trabalhada pela família, **NÃO será** objeto de **penhora** p/ pagamento de débitos decorrentes de sua atividade.

Incisos XXVII a XXIX

- > **Propriedade Industrial:** aos **AUTORES** de inventos industriais **PRIVILÉGIO TEMPORÁRIO** para sua utilização.
- > **Propriedade Intelectual:** aos **AUTORES** pertence o **direito EXCLUSIVO** de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, **transmissível aos HERDEIROS pelo TEMPO que a LEI fixar**.
- > São assegurados, nos termos da lei:
 - o A proteção às **participações individuais em obras coletivas**
 - o À reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas
 - o Direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem

STF (Súmula 386): Pela execução de obra musical por artistas remunerados é devido direito autoral, **NÃO exigível quando a orquestra for de amadores**.

Inciso XXXI

A sucessão de **bens de estrangeiros situados no País**: regulada pela **lei brasileira** em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros, **sempre que** **NÃO** lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus (**testamento**);

Inciso XXXIII

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu **interesse particular, coletivo ou geral**, prestadas no **prazo da LEI**, **RESSALVADAS** aquelas cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.



Inciso XXXIV

São a todos assegurados, **independentemente** do pagamento de taxas:

1. Direito de petição: defesa de direitos **ou** contra ilegalidade **ou** abuso de poder.
2. Obtenção de certidões: defesa de direitos e esclarecimentos.

Inciso XXXIV

LEI não excluirá da apreciação do JUDICIÁRIO **lesão ou ameaça** a direito – **LEI NÃO pode condicionar** o acesso ao exaurimento das instâncias administrativas.

Três hipóteses nas quais há necessidade de esgotamento da via administrativa: **Habeas Data**, **Justiça Desportiva** e **Reclamação** contra **descumprimento de Súmula Vinculante** pela Administração Pública.

Inciso XXXVI

LEI não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada – *teoria subjetiva de proteção dos direitos adquiridos*.

STF (Súmula 654): A garantia da irretroatividade da lei **não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado**.

NÃO há direito adquirido: normas constitucionais **originárias**; mudança do padrão de moeda; criação **ou** aumento de tributo e **mudança de regime jurídico**.

Lei nova **NÃO ALCANÇA** os **efeitos futuros** de **contratos celebrados ANTES** da sua vigência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Aposentadoria: basta preencher os requisitos **ANTES** da vigência da lei, **INDEPENDENTEMENTE** de quando foi feito o **requerimento**.

Incisos XXXVII a LXXV

NÃO haverá juízo **ou** tribunal de exceção;

NÃO viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do *due process* a **atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função** de um dos denunciados.

Tribunal do Júri: crimes DOLOSOS contra a vida, assegurados:

- 1) plenitude de defesa;
- 2) SIGILO das votações;
- 3) soberania dos veredictos – pode haver novo julgamento, se decisão contrária às provas dos autos

STF (SV 45): A competência do júri **PREVALECE** sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido **EXCLUSIVAMENTE** pela **Constituição ESTADUAL** - NÃO prevalece sobre foro previsto na CF/88.

Crimes específicos previstos constitucionalmente:

Crimes	Inafiançável	Imprescritível	Insuscetível de graça, anistia ou indulto
Racismo (pena de reclusão)	SIM	SIM	-
Tortura	SIM	-	SIM
Tráfico	SIM	-	SIM
Terrorismo	SIM	-	SIM
Hediondos	SIM	-	SIM
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	SIM	SIM	-



LEI: regulará a **individualização da pena** e adotar, entre outras, as seguintes:

- 1) Perda de bens;
- 2) Prestação social alternativa.

Estabelecimentos Prisionais: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a **NATUREZA do delito**, a **IDADE** e o **SEXO**.

Extradição de brasileiro:

- > **Regra:** **NENHUM brasileiro será EXTRADITADO**
- > **Exceções:**
 - 1) **NATURALIZADO**, em caso de **CRIME COMUM** (antes da naturalização)
 - 2) **NATURALIZADO** envolvido com **TRÁFICO** (lei – antes ou depois da naturalização).

Contraditório e Ampla Defesa: aos litigantes, em processo **judicial ou administrativo**, são assegurados o **contraditório** e a **ampla defesa**.

STF (SV 14): DIREITO de o **DEFENSOR** ter acesso aos **elementos de prova JÁ DOCUMENTADOS** em procedimento **INVESTIGATÓRIO**, realizado por órgão com competência de **POLÍCIA judiciária**. **INCLUSIVE as SIGILOSAS**.

Admissibilidade de Recurso Administrativo: **INCONSTITUCIONAL** exigência de **depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens.

São **INADMISSÍVEIS**, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos - Uma prova ilícita **não contamina** todo o processo. A prova ilegal divide-se em:

- 1) **Prova Ilícita:** quando afronta o **direito MATERIAL** (afronta a CF / Código Penal)
- 2) **Prova Ilegítima:** quando afronta o **direito PROCESSUAL** (CPP, Art. 159, §1º).

NINGUÉM será considerado culpado até o trânsito em julgado.

Cabe ao MP comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Desta presunção de inocência, surge a impossibilidade de exigir da defesa provas referentes a fatos negativos (“provar que não fez”).

STF (ADCs 43, 44 e 54): Foi julgado constitucional o art. 283 do CPP, portanto, o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos. Assim, é **proibida a execução provisória da pena, salvo nas hipóteses de prisão preventiva**.

Demais incisos importantes:

- > Civilmente identificado (RG) **NÃO SERÁ** submetido a identificação criminal, **SALVO lei**.
- > A prisão **ilegal** será **imediatamente relaxada** pela autoridade **judiciária**.
- > Ninguém será levado à **prisão ou nela mantido** quando a **lei admitir a liberdade provisória**, c/ ou s/ fiança.
- > **NÃO** haverá prisão civil por dívida, **SALVO** inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
- > Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado.

Inciso LXXVI

GRATUITOS para os **reconhecidamente POBRES**, na forma da lei:

- a) o **registro civil** de **NASCIMENTO** (Cuidado! Casamento não).
- b) a certidão de **ÓBITO**.

Inciso LXXVIII

No âmbito **judicial e ADM.**, são assegurados a **razoável DURAÇÃO do processo**.

Inciso LXXIX

ASSEGURADO, nos termos da lei, o **DIREITO À PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS**, inclusive nos meios digitais.



REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

HABEAS CORPUS (HC)

Art. 5º, LXVIII – sempre que alguém **SOFRER** [HC repressivo] **OU** se achar **AMEAÇADO** de sofrer [HC preventivo] **violação** **OU** **coação em sua liberdade de LOCOMOÇÃO**, **por ilegalidade ou abuso de poder**

Impetrante: literalmente QUALQUER pessoa natural em seu favor ou de outrem OU MP ou PJ em favor de pessoa natural OU de ofício pelo juiz. Cuidado, pois o paciente do HC é apenas pessoa NATURAL.

JURISPRUDÊNCIA

STF (Súmula 695): NÃO cabe HC quando já extinta a pena privativa de liberdade.

STF (Súmula 694): NÃO cabe HC contra pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.

STF (Súmula 693): NÃO cabe HC contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

STF (Súmula 691): NÃO compete ao STF conhecer de HC impetrado contra decisão do relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere a liminar - (o instrumento correto é o Agravo Interno).

STF (Súmula 606): NÃO cabe HC originário para o Tribunal Pleno de decisão de **Turma**, ou do **Plenário**, proferida em HC ou no respectivo recurso – **mas CABE** contra ato individual formalizado por integrante do STF (STF, HC130620).

STF (Súmula 395): NÃO se conhece de recurso de HC cujo objeto seja resolver sobre o **ônus das custas**, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.

STF (HC 103.823): HC **NÃO é meio adequado** para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores.

STF (HC 72.391): A petição com que impetrado o HC deve ser **redigida em português**, **sob pena de não conhecimento** do writ constitucional.

STF (RE 338.840): **não há que se falar em violação** ao art. 142, § 2º, da CF, se a concessão de **HC**, **impetrado contra punição disciplinar MILITAR**, *volta-se tão-somente para os pressupostos de sua legalidade*, excluindo o mérito.

STF (AI 573.623): O HC é **medida idônea** para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal.

MANDADO DE SEGURANÇA (MS)

Art. 5º LXIX – proteger **direito líquido e certo**¹, *não amparado por HC ou HD*, quando o **responsável** pela **ilegalidade ou abuso de poder** for **autoridade pública** ou **agente de PJ no exercício de atribuições do poder público**²

Art. 5º LXX – MS coletivo pode ser impetrado por:

- a) **PARTIDO** *com representação no Congresso Nacional* (em favor de pessoa ou coletividade)
 - b) **Organização SINDICAL**
 - c) **Entidade de CLASSE**
 - d) **ASSOCIAÇÃO** legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 01 ano
- } Defesa dos interesses de seus membros ou associados

¹**Líquido e certo:** não se admite dilação probatória, pois, as provas são pré-constituídas (= *não admite provas testemunhais nem periciais*).

²representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de PJ ou as PF no exercício de atribuições do poder público.



JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO (LEI 12.016/09)

STJ (Súmula 604): O MS NÃO SE PRESTA para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo MP.
STF (Súmula 101): O MS NÃO SUBSTITUI a Ação Popular.
STJ (Súmula 333): CABE MS contra ato praticado em LICITAÇÃO promovida por Empresa Pública ou SEM.
STF (Súmula 632): É CONSTITUCIONAL a lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de MS (120 dias).
STF (Súmula 625): Controvérsia sobre matéria de direito NÃO impede a concessão de MS.
STF (Súmula 512): Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.
STF (Súmula 430): Pedido de reconsideração na via ADM. NÃO interrompe o prazo para o MS.
STF (Súmula 269): MS NÃO É SUBSTITUTIVO de ação de cobrança – caso de remunerações atrasadas de servidor público.
STF (Súmula 268): NÃO cabe MS contra decisão JUDICIAL com trânsito em julgado
STF (Súmula 267): NÃO cabe MS contra ato JUDICIAL da qual caiba recurso ou correição.
STF (Súmula 266): NÃO cabe MS contra lei em tese (privativo da ADI) – atos <i>infralegais dotados de generalidade e abstração</i> são considerados “lei em tese” – contra lei de efeitos concretos, o STF admite.
STF (Súmula 630): A entidade de classe tem legitimização para o MS <i>ainda quando</i> a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.
STF (Súmula 629): A impetração de MS coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.
STF (Súmula 624): Não compete ao STF conhecer originariamente o MS se segurança contra atos de outros tribunais (competência para apreciar o MS contra atos e omissões de tribunais é do PRÓPRIO TRIBUNAL).
STF (Súmula 510): Praticado o ato por autoridade, no exercício de COMPETÊNCIA DELEGADA , contra ela CABE o MS ou a medida judicial.
STF (Súmula 429): A existência de recurso adm. c/ efeito suspensivo NÃO impede o uso do MS contra OMISSÃO da autoridade.
STF (Súmula 271): Concessão de MS não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito , os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
STF (MS 30.717): Órgãos Públicos Despersonalizados. Legitimidade ativa e passiva para impetrar MS (não para ações comuns), RESTRITO à atuação funcional e em defesa de suas atribuições institucionais.
STF (RE 472.489): A injusta recusa estatal em fornecer certidões , não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o MS ou a própria ACP.
STF (ADI 4.296): É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental.
STF (RE 669.367): O impetrante pode desistir de MS a qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito a ele favorável, E sem anuência (concordância) da parte contrária [...]

Demais Pontos Relevantes

Eventual **perda da representatividade NÃO PREJUDICA** o MS pendente, uma vez que a **legitimidade** há de ser **contemporânea à impetração**.

Formalidade: em caso de urgência **PODE** ser impetrado via **fax, telegrama ou outro meio eletrônico** de autenticidade comprovada.

Lei 12.016, Art. 22. No **MS COLETIVO**, a sentença fará coisa julgada **LIMITADAMENTE** aos **membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante**.

Atos de Gestão (art 1º, §2º): Não cabe MS contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de EP, SEM e de concessionária de serviço público.



MANDADO DE INJUNÇÃO (MI)

Art. 5º, LXXI – sempre que a **FALTA de norma regulamentadora** torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania

LEGISLAÇÃO (LEI 13.300/16)

Legitimados como impetrantes (art. 3º):

Pessoa Física ou **Jurídica** (*inclusive de direito público*) titulares dos direitos, das liberdades ou prerrogativas, seja o Mandado de Injução **individual** ou **coletivo** (art. 1º).

Eficácia da decisão (art. 9º cc §§1º e 2º):

A decisão terá **eficácia subjetiva LIMITADA às partes** e **produzirá efeitos ATÉ o advento da norma** [...] **PODERÁ ser conferida eficácia *ultra partes* ou *erga omnes*** [...] transitada em julgado a decisão, seus efeitos PODEM ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática.

Prejuízo (art. 11, *Súnico*):

Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada ANTES da decisão (perde-se o objeto), caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito

HABEAS DATA (HD)

Art. 5º, LXXII - conceder-se-á HD para:

- a) **CONHECIMENTO de informações** relativas à **PESSOA DO IMPETRANTE**, constantes de registros ou banco de dados de entidades gov. ou de caráter público – se informações de interesse coletivo ou geral, **usa-se o MS**
- b) **RETIFICAÇÃO de dados**, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, **judicial ou administrativo**;

JURISPRUDÊNCIA

STJ (Súmula 2): **Não cabe** o HD se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.

STF (HD 90 AgR): A ação de HD visa à **proteção da privacidade** do indivíduo contra **abuso no registro** e/ou **revelação de dados pessoais falsos** ou **equivocados**. HD **NÃO é meio idôneo** para se **obter vista de processo** administrativo.

AÇÃO POPULAR (AP)

Art. 5º, LXXIII - qualquer **CIDADÃO** é parte legítima para propor AP que vise a **ANULAR ato lesivo** ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, *salvo comprovada má-fé*, **isento de CUSTAS judiciais** e do **ônus de SUCUMBÊNCIA**

Pontos já cobrados em prova:

- > **AP é SEMPRE** proposta em juízo de 1ª Instância.
- > **Caso haja má-fé:** condenado a pagar 10x as custas
- > **Desistência** (art. 9º, lei 4.717/65): se o **autor desistir da ação** ou der motiva à absolvição da instância, fica assegurado a **qualquer cidadão**, bem como ao **representante do MP**, dentro de 90 dias, **promover o prosseguimento** da ação.



DIREITOS SOCIAIS

Mínimo Existencial: direitos sociais formados pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis a uma **VIDA HUMANA DIGNA** (não apenas manutenção da vida).

A garantia do mínimo existencial **restringe a invocação da reserva do possível** como óbice à concretização do acesso aos direitos sociais. O **STF vem afastando essa aplicação**, já que a Adm. tende sempre a alegar a “reserva do possível” para não cumprimento de determinados direitos.

Art. 6º. São **DIREITOS SOCIAIS**:

EDU MORA ALI

- Educação
- Moradia
- Alimentação

ASSIS TRABALHA LA

- Assistência aos desamparados
- Trabalho
- Lazer

SAU PROSEGUE TRANSPORTANDO PRESO

- Saúde
- Proteção à maternidade e à infância
- Segurança
- Transporte
- Previdência Social

Parágrafo Único (EC 114/21): **TODO brasileiro em situação de vulnerabilidade social** terá direito a uma **RENDA BÁSICA** familiar, garantida pelo poder público em **programa PERMANENTE** de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Direito dos trabalhadores urbanos e rurais , <i>além de outros</i> (art. 7º)	Servidores art. 39, §3º	Domésticos art. 7º, §único
SALÁRIO-MÍNIMO , fixado em LEI , nacionalmente unificado com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo , VEDADA sua vinculação para qualquer fim . Fixação do SM em LEI não impede que ela delegue ao Presidente da República a publicação de decreto anual (meramente declaratório) evidenciando seu valor. STF (ARE 1.409.059) : A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário-mínimo não viola o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal.	SIM	SIM
Salário, nunca inferior ao mínimo , para os que percebem remuneração variável ;	SIM	SIM
13º salário – INCLUSIVE aposentados	SIM	SIM
Adicional Noturno - STF (Súmula 213) : devido ainda que regime de revezamento ;	SIM	SIM
SALÁRIO-FAMÍLIA pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda ;	SIM	SIM
Jornada : 8h/dia e 44/sem , FACULTADA a compensação e REDUÇÃO (convenção / acordo)	SIM	SIM
Repouso semanal remunerado, PREFERENCIALMENTE aos domingos ;	SIM	SIM
Hora Extra : superior, no mínimo , em 50%	SIM	SIM
Férias anuais : remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal;	SIM	SIM
Licença Gestante : sem prejuízo do emprego e do salário [licença: 120 dias] - Aplicável à adotante, independente da idade da criança adota.	SIM	SIM
Licença-Paternidade : LEI (<i>atualmente = 5 dias</i>)	SIM	SIM
Proteção do mercado de trabalho da mulher, via incentivos específicos [LEI];	SIM	NÃO
Saúde e Segurança do Trabalho : redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;	SIM	SIM
Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;	SIM	SIM



Direito dos trabalhadores urbanos e rurais , <i>além de outros</i> (art. 7º)	Servidores art. 39, §3º	Domésticos art. 7º, Súnico
Relação de emprego protegida CONTRA <u>despedida arbitrária</u> ou <u>sem justa causa</u> – LEI COMPLEMENTAR	NÃO	SIM
Seguro-desemprego , em caso de desemprego INVOLUNTÁRIO	NÃO	SIM
FGTS – <u>não possui natureza contratual</u> , mas sim estatutária (decorre de lei) , assim obedece à jurisprudência do STF na qual NÃO há direito adquirido a regime jurídico .	NÃO	SIM
PISO SALARIAL proporcional à extensão e complexidade do trabalho STF (ADI 6223): NÃO VIOLA a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial regional.	NÃO	NÃO
Irredutibilidade do salário, SALVO convenção ou acordo coletivo ;	NÃO	SIM
<u>Proteção do salário</u> na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;	NÃO	SIM
PLR , desvinculada da remuneração, e, <u>excepcionalmente</u> , participação na gestão da empresa, conforme LEI - STF, RE 569.441: depende de regulamentação	NÃO	NÃO
Jornada: 6h p/ trabalho realizado em turnos ininterruptos, SALVO negociação coletiva ;	NÃO	NÃO
Aviso Prévio : proporcional ao tempo de serviço, sendo no <u>mínimo de 30d</u> [LEI];	NÃO	SIM
Adicional : para as atividades penosas, insalubres ou perigosas [LEI];	NÃO	NÃO
Aposentadoria;	SIM	SIM
Assistência gratuita aos filhos e dependentes 00-05 anos em creches e pré-escolas;	NÃO	SIM
Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;	NÃO	SIM
Proteção da automação [LEI];	NÃO	NÃO
Seguro de Acidente de Trabalho : a cargo do empregador, SEM EXCLUIR a indenização, quando dolo ou culpa .	NÃO	SIM
Ação Trabalhista : prazo prescricional de 5 anos , até o limite de 2 anos após a extinção do contrato	NÃO	NÃO
Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador PNE;	NÃO	SIM
Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;	NÃO	NÃO
Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a < 18 e de qualquer trabalho a < 16 anos, SALVO na condição de aprendiz , a partir de 14 anos;	NÃO	SIM
Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;	NÃO	NÃO

Salário-Mínimo (SM) não pode ser utilizado como indexador da base de cálculo de vantagens do servidor ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber < SM.

Sentença fixada em SM: constitucional, desde que a futura atualização seja de acordo com índices oficiais (não se confunde com indenização).

Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6h não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento.



SINDICALIZAÇÃO

É livre a ASSOCIAÇÃO profissional ou sindical (art. 8º):

- LEI **NÃO poderá exigir autorização** do Estado para a **fundação de sindicato**, **RESSALVADO** o registro.
- **OBRIGATÓRIA** a participação dos sindicatos nas negociações coletivas;
- **VEDADA** a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, na **mesma base territorial**, que será **definida pelos trabalhadores ou empregadores** interessados, **NÃO** inferior à área de um Município;
- **VEDADA** a dispensa do empregado sindicalizado a partir do **REGISTRO** da candidatura e, se **eleito**, **AINDA QUE SUPLENTE**, até 01 ano após o final do mandato, **SALVO falta grave**.
- Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e **interesses coletivos ou individuais** da categoria, **INCLUSIVE** em questões judiciais ou administrativas
- **Contribuição Sindical**: Assembleia Geral fixará; descontada em folha, para custeio do sistema **CONFEDERATIVO** (só **FILIADOS**), independentemente da **prevista em LEI (contribuição sindical)**;

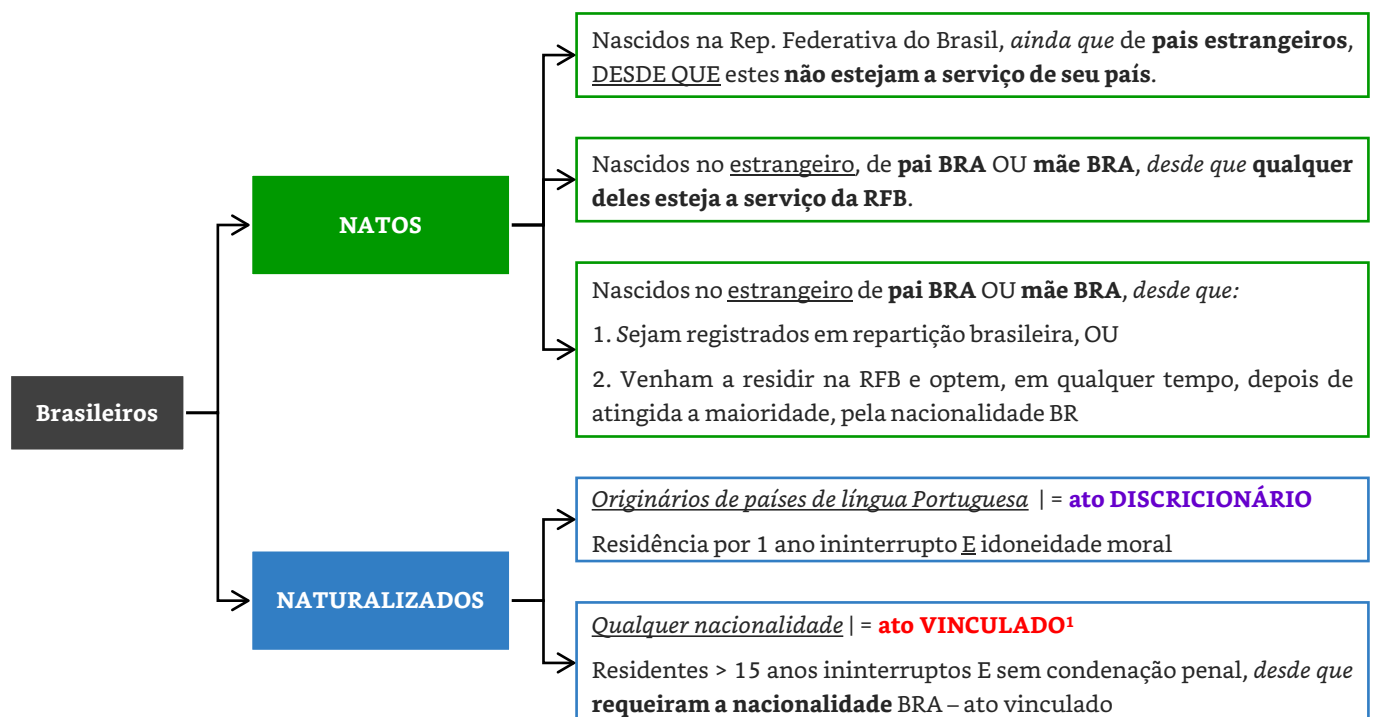
STF: estabilidade sindical provisória **não alcança** o servidor público, **COMISSIONADO** e, concomitantemente, de cargo de direção no sindicato.

É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos **colegiados dos órgãos públicos** em que seus **interesses profissionais** ou **previdenciários** sejam **objeto de discussão** e deliberação (art. 10)

Empresas de > 200 empregados: assegurada a eleição de um representante com a **finalidade EXCLUSIVA** de promover-lhes o **entendimento direto** com os empregadores (art. 11).

NACIONALIDADE

LEI NÃO poderá estabelecer distinção entre **natos** e **naturalizados**, **SALVO** nos casos previstos na CF.



¹**STF (RE 264.848)**: ato (portaria do Ministério da Justiça) é **meramente declaratório**, pelo que seus efeitos irão **RETROAGIR à data do pedido**.

STF (RMS 27.840): ato de **naturalização SOMENTE** pode ser anulado por via **JUDICIAL**, e **NÃO** por mero ato administrativo.



Aos PORTUGUESES com **residência permanente**, se **houver reciprocidade** em favor dos BR, serão atribuídos os **direitos inerentes ao BRA** (*naturalizado*), **SALVO** os casos previstos na CF (*brasileiro nato*).

Cargos **PRIVATIVOS** de **brasileiros NATOS**:

1. Presidente (República, Câmara e Senado)
2. Vice-Presidente da República
3. **Ministros** do STF
4. Carreira Diplomática
5. **OFICIAL** das Forças Armadas
6. Ministro da DEFESA (*único Ministro de Estado que deve ser nato*)



PERDA da Nacionalidade

1) Tiver **CANCELADA sua naturalização**, por **sentença JUDICIAL**, em virtude de **FRAUDE** relacionada ao processo de naturalização ou de **ATENTADO** contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

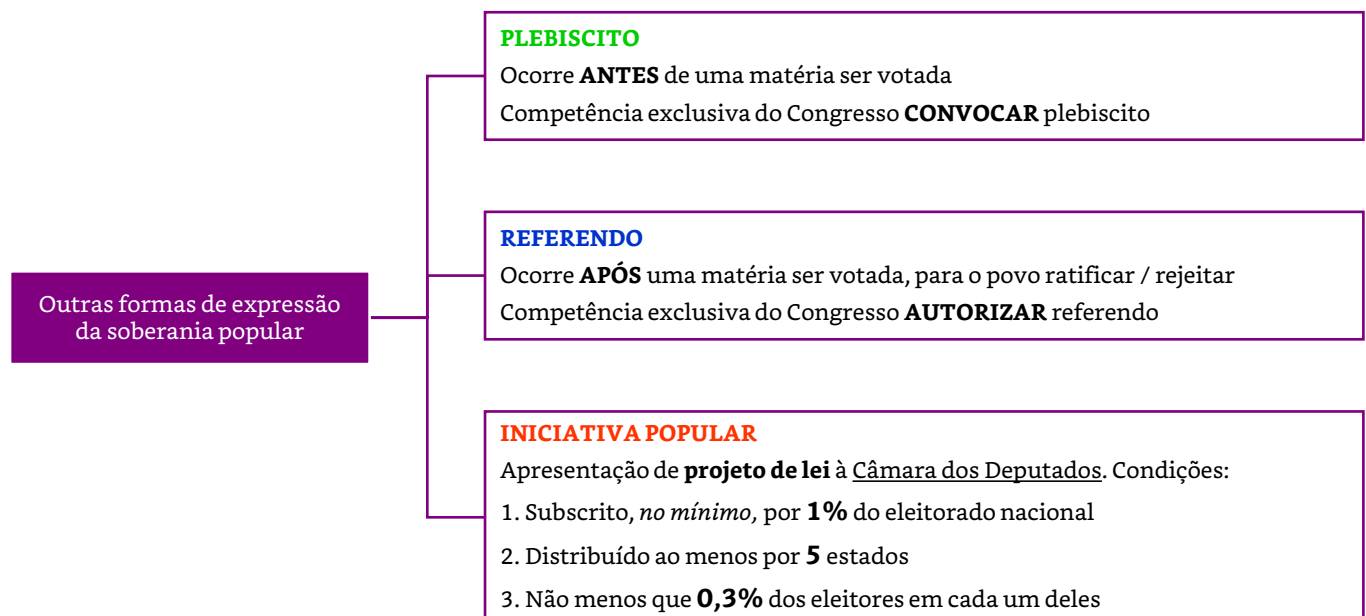
Conforme entendimento do **STF** (RMS 27.840), esse cancelamento **NUNCA** pode ser feito por **ato do PR** ou do **Min. da Justiça**, somente na via judicial.

2) Fizer **PEDIDO EXPRESSO** de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apátrida.

A renúncia da nacionalidade **não impede** o interessado de **READQUIRIR** sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14, CF/88. A soberania popular será exercida pelo **sufrágio UNIVERSAL** e pelo **VOTO direto e secreto**, com valor igual para todos, e, *nos termos da lei, mediante*:





ALISTAMENTO E VOTO

	ALISTAMENTO	VOTO
PROIBIDO	- Estrangeiros - Conscritos, <u>durante o serviço militar obrigatório</u>	–
FACULTATIVO	- Analfabetos - Maiores de 16 e menores de 18 anos - Maiores de 70 anos	- Analfabetos - Maiores de 16 e menores de 18 anos - Maiores de 70 anos
OBRIGATÓRIO	Maiores de 18 anos	Maiores de 18 anos

ELEGIBILIDADE

Condições de **ELEGIBILIDADE** – *capacidade de ser votado / capacidade eleitoral passiva* – na forma da lei:

Nacionalidade brasileira

Pleno exercício dos direitos políticos (*vide casos de perda e suspensão*)

Alistamento eleitoral

Domicílio eleitoral na circunscrição (há pelo menos 6 meses)

Filiação partidária (*em regra*, há pelo menos 6 meses, sendo vedado o registro de candidatura avulsa)

Idade **MÍNIMA**:

35 Presidente, Vice-Presidente e Senador

30 Governador e Vice-Governador

21 Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz

18 Vereador (emancipação civil NÃO flexibiliza a regra)



MILITAR alistável é **ELEGÍVEL**, atendidas as seguintes condições:

- > Se menos de 10 anos de serviço: deverá **afastar-se** da atividade;
- > Se mais de 10 anos de serviço: agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.



REELEIÇÃO

- > **Presidente, Governador e Prefeito**, ou quem os houver substituído: ÚNICO período **subsequente**
- > **Senadores, Deputados e Vereadores**: não há limite



DESINCOMPATIBILIZAÇÃO (para concorrerem a OUTROS cargos):

- > **Presidente, Governador e Prefeito**: devem **RENUNCIAR** ao mandato até 6 meses antes do pleito
- > **Senadores, Deputados e Vereadores**: não há necessidade de renúncia

STF (RE 1.355.228): O exercício da chefia do Poder Executivo, nos seis meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição.



INELEGIBILIDADE

São **INELEGÍVEIS** os **INALISTÁVEIS** (= **estrangeiros** e os **conscritos** durante serviço militar obrigatório) e os **ANALFABETOS**.

São **INELEGÍVEIS**, no território de jurisdição do titular, **SALVO** se já **titular de mandato** e candidato à **reeleição**:

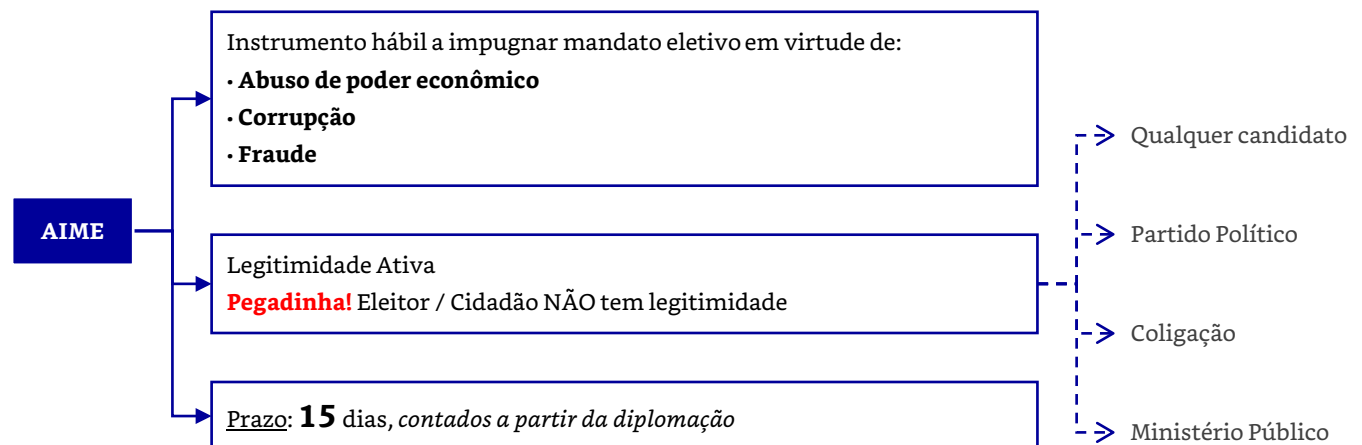
Titular ¹	<i>Inelegibilidade Reflexa</i> : cônjuge e parente até 2º grau (consanguíneo ou por adoção) é INELEGÍVEL para
Prefeito	Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador
Governador	Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador Governador e Vice-Governador Deputado Estadual, Federal e Senador
Presidente	Qualquer cargo

¹Inclui quem tiver substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito

STF (Súmula Vinculante 18): A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, **NÃO AFASTA** a inelegibilidade prevista no §7º.

Lei Complementar (= LC 64/1990): estabelecerá outros casos de INELEGIBILIDADE e os prazos de sua cessação.

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME)



Observações:

- AIME **tramita** em **SEGREDO** de justiça, mas seu **julgamento** é **PÚBLICO**

CASSAÇÃO, PERDA E SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS

CASSAÇÃO	>> VEDADA
PERDA	1. Naturalização cancelada por sentença <u>transitada em julgado</u> 2. RECUSA de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa
SUSPENSÃO	1. Incapacidade civil ABSOLUTA 2. Condenação CRIMINAL <u>transitada em julgado</u> , enquanto durarem seus efeitos 3. IMPROBIDADE administrativa (após <u>trânsito em julgado</u>)



EMENDA CONSTITUCIONAL 111/21

A EC 111/21 trouxe os §§ 12 e 13 ao art. 14 que, em suma, dizem que:

- Concomitantemente às eleições municipais serão realizadas consultas públicas, sobre **questões LOCAIS**;
- A convocação para essas consultas deverá ser realizada em **até 90 dias ANTES** da data das eleições;
- NÃO é permitida a utilização de **propaganda gratuita** no rádio e TV para a **divulgação dos argumentos** favoráveis e contrários aquilo que está sendo consultado;

ANUALIDADE

A lei que **alterar o processo eleitoral** entrará em **VIGOR** na data de sua publicação, **NÃO SE APLICANDO** à eleição que ocorra em até 1 ano (art. 16).

Anualidade: STF considera **cláusula pétrea, inclusive quanto às EC**. A expressão lei deve ser compreendida em sentido amplo, ou seja, **incluindo EC** que alterem o processo eleitoral.

PARTIDOS POLÍTICOS

REGRAS GERAIS



É **LIVRE** a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados:

- ✓ A soberania nacional
- ✓ O regime democrático
- ✓ O pluripartidarismo
- ✓ Os direitos fundamentais da pessoa humana



PRECEITOS dos partidos políticos:

- Caráter NACIONAL
- PROIBIÇÃO de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros
- PRESTAÇÃO DE CONTAS à Justiça Eleitoral
- Funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

VEDADA a utilização pelos partidos políticos de organização **PARAMILITAR**.

✗ *Lei 9.096/95, art. 6º: **VEDADO** ao partido político **adotar uniforme** para seus membros*

AUTONOMIA

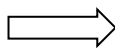
Pontos de Atenção

- Partidos são pessoas jurídicas de **direito PRIVADO** – *não se equiparam às entidades paraestatais*
- Estatutos deve estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
- Coligações são **VEDADAS** nas eleições proporcionais e **PERMITIDAS** nas majoritárias
- **NÃO Há obrigatoriedade** de vinculação entre candidaturas nacionais, estaduais e municipais
- É assegurada autonomia para:
 1. Definir sua **estrutura interna, organização e funcionamento**
 2. Estipular regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios



REGISTRO DO PARTIDO

Aquisição de **personalidade jurídica**
na forma da lei civil (= registro em cartório)



Registro do **ESTATUTO** no **TSE**
(= adquirem capacidade política)

REQUISITOS DE ACESSO AO FUNDO PARTIDÁRIO

Somente terão **direito a recursos** do fundo partidário e **acesso gratuito ao rádio e à TV**, na forma da lei, os partidos que:

Obtiverem, nas eleições p/ Câmara dos Deputados:

- Mín. **3%** dos votos VÁLIDOS
- Em pelo menos **1/3** das Unidades da Federação
- Mín. de **2%** dos votos válidos em cada UF

OU

Tiverem eleito:

- Pelo menos **15 Deputados Federais**
- Em pelo menos **1/3** das UF

Ao **ELEITO** por partido que não preencher os requisitos acima é **ASSEGURADO o mandato** e **FACULTADA a filiação**, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de TV.

PERDA DE MANDATO



PERDERÁ O MANDATO os Deputados e Vereadores que se **DESFILIAREM**, **sem justa causa**¹, do partido pelo qual foi eleito.

¹Consideram-se justa causa:

- **Anuência** do partido (CF/88, art. 17, §6º)
- Outros casos previstos em lei

CF/88 (Art. 17, §6º): Em qualquer caso, a **migração de partido NÃO é computada** para fins de **distribuição de recursos** do **fundo partidário** ou de **outros fundos públicos** e de **acesso gratuito ao rádio e à TV**.

INCENTIVO PARA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES (EC 117/22)



5%
MÍN

Recursos do fundo partidário, serão destinados à manutenção de programas de **promoção e difusão da participação política das mulheres**, de acordo com os interesses intrapartidários

30%
MÍN

- Fundo Especial de Financiamento de Campanha (**FEFC**)
- Fundo partidário (**FP**)
- Tempo de propaganda gratuita no rádio e TV

Deverão ser **destinados às respectivas candidatas**, proporcionalmente. Distribuição será realizada conforme critérios e normas estatutárias dos respectivos partidos, considerados a autonomia e interesse partidário.

RECURSOS OBRIGATÓRIOS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS (EC 133/24)

30%

- Fundo Especial de Financiamento de Campanha (**FEFC**)
- Fundo partidário (**FP**)

Deverão ser, **obrigatoriamente**, aplicados em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias.

Atenção com possíveis pegadinhas de prova:

- O percentual 30% é fixo e não mínimo, como no caso das candidaturas femininas;
- O percentual é meramente financeiro, não abrangendo o processo de registro de candidaturas (vagas).



DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

República Federativa do Brasil
(SOBERANA)

= União, estados, Distrito Federal e Municípios, todos **AUTONOMOS**

Território Federal	• Integram a União - São Autarquias da União, portanto, NÃO possuem autonomia POLÍTICA, só adm. • CRIAÇÃO, transformação em estado <i>ou</i> reintegração ao estado de origem serão reguladas em LC. • PODEM ser divididos em Municípios • POSSUI Legislativo – exerce apenas função legislativa (controle externo). • Se +100.000 habitantes: Judiciário (TJDFT) + MP (MPDFT) + DP (DPT): a organização desses órgãos é competência PRIVATIVA da União.
DF	• PM, PC, CBM, Polícia Penal, Poder Judiciário e o MP – Organizados e mantidos pela União; • Defensoria Pública – próprio DF organiza e mantém.
Estados	Incorporação, subdivisão, desmembramento <i>ou</i> formação de novos Estados ou Território: 1) Plebiscito: convocado pelo Congresso, sendo condição <i>sine qua non</i>, i.e.: NEGATIVO, o processo se encerra. a. POSITIVO, não obriga ao legislativo. b. Quem? População diretamente interessada (STF: população da área desmembrada <u>E</u> remanescente). 2) Oitiva das Assembleias Legislativas (meramente opinativa) 3) Aprovação Congresso, por LC (ato discricionário) – NÃO há EV – Estudo de Viabilidade
Municípios	A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento, far-se-á: 1) Divulgação dos EV na forma da LO; 2) Plebiscito: convocado pela AL, sendo condição <i>sine qua non</i>, i.e.: NEGATIVO, o processo se encerra. a. POSITIVO, não obriga ao legislativo. b. Quem? População diretamente interessada (STF: população da área desmembrada <u>E</u> remanescente). 3) Aprovação por LO estadual; dentro do período em LC Federal

REGIÃO METROPOLITANA E DISTRITOS

Região Metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões

Agrupamentos de **Municípios limítrofes**. Deve haver **participação compartilhada entre Estado e Municípios** para “gerir”.

- Competência: **ESTADOS**
- Forma: **LC**
- Participação dos Municípios: **OBRIGATÓRIA!**

Distritos

Regiões administrativas, subordinadas às prefeituras.

- Competência: **MUNICÍPIOS**
- Forma: **LO**, observada legislação estadual



TITULARIDADE DOS BENS PÚBLICOS

Federais

- **Terras devolutas** indispensáveis à defesa das fronteiras;
- **Lagos e rios** que banhem mais de um Estado;
- **Ilhas fluviais e lacustres** nas fronteiras;
- **Ilhas oceânicas e marítimas** (exceto as que sejam sede de Municípios);
- **Plataforma continental**;
- **Terrenos de marinha**;
- **Mar territorial**;
- **Terras indígenas**.

Estaduais

- **Ilhas marítimas**;
- **Ilhas fluviais e lacustres**;
- **Terras devolutas**;
- Todos, desde que não pertençam à União.

Municipais

Não há previsão na CF. Mas são municipais, como regra, as ruas e praças, e as ilhas marítimas que sejam sede de Município (ex: Floripa e Ilha Bela).

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO

INDELEGÁVEIS (art. 21)

EXPLORAR: diretamente ou mediante AUTORIZAÇÃO, CONCESSÃO ou PERMISSÃO

- Serviços de radiodifusão sonora (RÁDIO) e de sons e imagens (TELEVISÃO)
- Serviços de Telecom, nos termos da lei
- Portos marítimos, fluviais e lacustres
- Navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária
- Serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros
- Serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos e fronteiras, *ou* que transponham limites de Estado
- Serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético, em articulação com os Estados

ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO: organizar e manter:

- TJDF, MPDF e DPT – **Cuidado!** DPDF não é União.
- PCDF, a **Polícia Penal**, a PMDF e CBMDF e **assistir financeiramente o DF**, por fundo próprio

STF: Legislar sobre os **vencimentos** da PCDF, PMDF e CBMDF é competência **privativa** da União.

ORIENTATIVAS / LIMITATIVAS

- Instituir **diretrizes** p/ o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transportes urbanos
- Exercer a **classificação**, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e TV
- Estabelecer as **áreas e as condições** para o **garimpo**, em **forma associativa**
- [**EC 115/22**] **ORGANIZAR** e **FISCALIZAR** a proteção e o tratamento de **dados pessoais**, nos termos da lei



ECONÔMICO-FINANCEIRAS

- a) **Elaborar e executar** planos nacionais e regionais de ordenação do território e de des. econômico e social

STF: horário de funcionamento de Ag. Bancária = União e inconstitucional lei estadual que estabelece obrigatoriedade do uso de identificador de legitimidade de cédulas em estabelecimento bancário.

SEGURANÇA NACIONAL

- a) Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
- b) Planejar e promover a **defesa permanente** contra as calamidades, especialmente as secas e as inundações
- c) **EXPLORAR** os serviços e instalações nucleares e exercer monopólio estatal, atendidos:
- Fins pacíficos e aprovado pelo CN
 - A responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa
 - Permissão: produção, comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médico
 - Permissão: comercialização e a utilização de radioisótopos p/ pesquisa e uso agrícolas e industriais.

ART. 22 - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR

Lei COMPLEMENTAR União pode **DELEGAR** aos estados / DF a possibilidade de legislar sobre questões específicas. Tal delegação deve ser feita **igualmente a TODOS** os estados / DF (art. 22).

DIRETRIZES E NORMAS GERAIS

- a) **PROTEÇÃO** e **TRATAMENTO** de dados pessoais (= LGPD)
- b) Diretrizes e bases da educação NACIONAL – **PNE** [Pegadinha! Legislar sobre educação é concorrente]
- c) Normas GERAIS de licitação e contratos
- d) Normas GERAIS de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, **inatividades e pensões** das PM e CBM

ECONÔMICO-FINANCEIROS

- a) **Desapropriação** – lembrar que tem a ver com Direito Civil [Pegadinha! Decretar é competência do Executivo]

OUTRAS

- a) Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho
- b) Águas, energia, informática, telecom e radiodifusão
- c) **TRÂNSITO** e **TRANSPORTE**
- d) Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia
- e) **SEGURIDADE** social [Pegadinha! NÃO confundir com PREVIDÊNCIA]
- f) **REGISTROS PÚBLICOS** [Pegadinha! NÃO confundir com JUNTAS comerciais = cartório]
- g) Organização judiciária e administrativa do MPDFT e da DPT

COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR



União = normas gerais | **Estados / DF** = suplementar ou plena, na falta de norma geral.

QUESTÕES RELACIONADAS AO JUDICIÁRIO – Poder presente tanto na União quanto nos Estados.

- a) Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas (Juizado Especial Criminal e Civil)
- b) **JUNTAS comerciais**
- c) **CUSTAS** dos serviços forenses (relativo aos tribunais)
- d) Procedimentos em matéria processual [Pegadinha! Direito processual é privativo da União]
- e) Assistência jurídica e Defensoria Pública



QUESTÕES RELACIONADAS AO MP – Presente nas esferas federal e estadual, daí a competência concorrente.

- a) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico
- b) **Responsabilidade por DANO** ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico

OUTRAS

- a) Direito **TRIBUTÁRIO**, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico + orçamento (**P-U-T-E-F-O**)
- b) **Produção e Consumo**
- c) **Educação, cultura, ensino, desporto, C&T, P&D e inovação**
- d) **PREVIDÊNCIA** (não confundir com seguridade)
- e) **Proteção e defesa da SAÚDE**
- f) Proteção e integração social das PCDs
- g) Proteção à infância e à juventude
- h) Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
- i) Florestas, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do MA e controle da poluição

COMPETÊNCIA COMUM



LC fixam normas para **COOPERAÇÃO** entre **TODOS os entes**, *sem prejuízo* de consórcios e convênios entre entes.

Proteger / Cuidar / Zelar / Fiscalizar [Atuações Protetivas]

- a) Pela guarda da Constituição, das leis e das instituições e conservar o patrimônio público;
- b) Da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas PDF;
- c) Os documentos, as obras e outros bens [...];
- d) O meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
- e) **As florestas, a fauna e a flora;**
- f) As concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
- g) Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social;
- h) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras e bens de valor histórico, artístico ou cultural;

Proporcionar / Promover / Fomentar / Implantar [Atuações Afirmativas]

- a) Os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
- b) Produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
- c) Programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
- d) **Política de educação para a segurança do trânsito** [Cuidado! Legislar sobre Trânsito e transporte é União]

COMPETÊNCIA REMANESCENTE OU RESIDUAL



Compete aos **ESTADOS** explorar diretamente, ou mediante **CONCESSÃO**, os serviços locais de GÁS canalizado, na forma da lei, **VEDADA** a edição de MP para a sua regulamentação.



COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS

Exclusiva (art. 30, I)

Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse **LOCAL**.

- a) **STF, Súmula 645:** município é competente para estipular horário de funcionamento de farmácias e comércio em geral
- b) **STF:** Tempo razoável de **espera em fila de banco e cartório** – **horário de banco é União**
- c) Determinar instalação de equipamentos que proporcionem conforto e segurança ao usuário de banco
- d) Questões relacionadas a edificações ou construções realizadas em seu território

Suplementar (art. 30, II)

Compete aos M suplementar a legislação **federal** e a **estadual no que COUBER**.

STF, SV 49: OFENDE o princípio da **livre concorrência** lei **municipal que impede a instalação** de estabelecimentos comerciais do **mesmo ramo em determinada área**.

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

- a) CONCESSÃO ou PERMISSÃO: serviços públicos de interesse LOCAL, incluído o de transporte coletivo
- b) Educação INFANTIL e FUNDAMENTAL – ~~ENSINO MÉDIO~~
- c) Serviços de atendimento à SAÚDE da população
- d) Promover adequado ordenamento territorial – Plano Diretor (se > 20.000 habitantes)



DA INTERVENÇÃO

INTERVENÇÃO FEDERAL

ESPONTÂNEA PROVOCADA	De Ofício	1) Manter a integridade nacional. 2) Repelir invasão estrangeira <u>ou</u> de uma UF em outra. 3) Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 4) <u>Reorganizar as FINANÇAS</u> da UF que: a. Suspender o pagamento da dívida fundada por +2 anos seguidos, SALVO força maior; b. Deixar de entregar aos Municípios as receitas tributárias, dentro dos prazos em lei; ✓ Amplitude ✓ Prazos ✓ Condições ✓ Nomeação do Interventor *Se em recesso, convocação extraordinária em 24h.
	Por Solicitação	Garantir o livre EXERCÍCIO de qualquer dos Poderes nas UFs. A solicitação cabe ao Chefe do Poder naquela UF, cabendo - nos casos do Executivo e Legislativo - ao Presidente da República decidir se intervém ou não ✓ Amplitude ✓ Prazos ✓ Condições ✓ Nomeação do Interventor *Se em recesso, convocação extraordinária em 24h.
	Por Requisição	Prover a EXECUÇÃO de ordem ou decisão JUDICIAL. ✓ Amplitude ✓ Prazos ✓ Condições ✓ Nomeação do Interventor
	Por Representação	Caso 1: prover a execução de Lei FEDERAL. Caso 2: mediante ADI Interventiva Hipótese: assegurar observância dos PRINCÍPIOS SENSÍVEIS: - Forma republicana - Sistema representativo - Regime democrático - Direitos da pessoa humana - Autonomia MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE CONTAS Adm. Direta e Indireta - Aplicação do MÍN. exigido em ensino e saúde ✓ Amplitude ✓ Prazos ✓ Condições ✓ Nomeação do Interventor



INTERVENÇÃO ESTADUAL

Hipóteses:

1. **NÃO** forem **PRESTADAS AS CONTAS**, na forma da lei;
2. Se deixar de ser paga da **dívida fundada** por 2 anos seguidos, **SALVO** força maior;
3. **NÃO** tiver sido **aplicado o mínimo exigido** da receita municipal em ENSINO e SAÚDE



TJ der **provimento a representação** para:

1. Assegurar a **observância de princípios** na Constituição Estadual, *ou*;
2. **Prover a EXECUÇÃO** de lei, de ordem ou de decisão judicial.



STF, Súmula 637: não cabe **Recurso Extraordinário** contra acórdão de Tribunal de Justiça que DEFERE pedido de intervenção estadual em município.



DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DISPOSIÇÕES GERAIS

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LEGALIDADE

Adm. Pública só age de acordo com aquilo que está **autorizado ou permitido** na LEI (**SENTIDO AMPLO**), de modo **expresso ou implícito** (diferente de **particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe**).

Legalidade NÃO se confunde com “Reserva Legal”: esta diz que a **regulamentação** de determinadas matérias há de se fazer **necessariamente por lei FORMAL**.

Informalidade (**ausência de lei**): admitida em pequena escala, **não podendo criar direitos e obrigações**.

Cuidado! Informalidade ≠ Discricionariedade (nesse caso existe lei).

STF (Súmula 636): NÃO cabe RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

IMPESSOALIDADE

▪ **Decorar!** Impessoalidade = Isonomia = Finalidade = INTERESSE PÚBLICO

▪ Atos praticados pelo agente público devem ser **imputados à pessoa jurídica da qual ele faz parte**

▪ Altura e idade mínima como requisito em concurso **NÃO ferem** isonomia

▪ Perda do cargo **NÃO ANULA** os atos já praticados (presunção de legitimidade)

▪ Relacionado diretamente com a **suspeição** e **impedimento**

▪ No caso de **desvio de finalidade** o ato **deve** ser **ANULADO** (pois é ILEGAL)

STF (ADI 4.259): A simples **fixação de condições formais** para a concessão de benefício fiscal não exime o instrumento normativo de resguardar o tratamento isonômico – *ou seja*, lei não pode ser tão restritiva que beneficie só 1 pessoa.

STF (RE 688.267): As **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista**, sejam elas **prestadoras de serviço público** ou **exploradoras de atividade econômica**, ainda que em regime concorrencial, têm o **dever jurídico de motivar**, em ato formal, a **demissão** de seus **empregados concursados**, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.

MORALIDADE

▪ Moralidade é **de acordo com a LEI** (JURÍDICA) e **não uma moral subjetiva**. Não há, porém, necessidade de estar positivado (escrito), basta uma análise da lei (é um conceito indeterminado).

▪ **Controle da moralidade via Ação Popular**: – Art. 5º, LXXXIII, CF - *qualquer CIDADÃO é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo [...] à moralidade administrativa*.

▪ **Nepotismo**: destrinchando a Súmula Vinculante 13, STF, que **VEDA** o nepotismo, por violar a CF/88.

- Nomeação de **cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive**
- Da autoridade nomeante ou servidor da mesma PJ investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento
- Para exercício de cargo em **comissão** ou de **confiança** ou, ainda, de **função gratificada**
- Na **Adm. Direita e Indireta** em **qualquer dos poderes** da União, Estados, DF e Municípios

Ainda sobre o nepotismo:

- Para que seja caracterizado o nepotismo, **exige-se** a existência de **SUBORDINAÇÃO**
- **NÃO veda** nomeação para **cargos POLÍTICOS** (ministros, secretários estaduais e municipais, etc.).
- **NÃO se aplica** aos **serviços extrajudiciais de notas e registro** (ADI 2.602, STF)
- **VEDA** “ajuste mediante designações recíprocas” (troca de favores / nepotismo cruzado).



PUBLICIDADE

A publicidade deve ter caráter **educativo, informativo** ou de **orientação social**, dela **NÃO podendo constar** nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal (*art. 37, §1º*).

- **Condição de EFICÁCIA** (não de validade) dos **atos adm. GERAIS** e de **efeitos EXTERNOS**, dos **atos oneratórios**.
- **Sigilo**: é **exceção**, nos casos **definidos em LEI** (fere intimidade e segurança pública; segurança da sociedade / estado).
- **Publicação** que produz **efeitos jurídicos** é a do **órgão OFICIAL da ADM**, e **NÃO** a divulgação pela imprensa particular, pela TV ou pelo rádio, ainda que em horário oficial (**STJ (REsp 1.293.378)**).

EFICIÊNCIA

- **Maior produtividade e redução dos desperdícios**.
- A racionalidade econômica / economicidade são **apenas um dos ASPECTOS** da eficiência.
- **Foco**: conduta do agente público e organização interna da Administração.

Art. 39, §7º, CF: Lei da U, E, DF e M disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com DESPESAS CORRENTES, para **APLICAÇÃO** no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

DEMAIS PREVISÕES

Adm. Fazendária / Tributária

Adm. Fazendária e seus servidores terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, **PRECEDÊNCIA sobre os demais**.

Adm. Tributária da União, Estados, DF e Municípios:

- Atividade **ESSENCIAL** ao funcionamento do Estado
- Exercida por servidores de **CARREIRAS ESPECÍFICAS**
- Recursos **PRIORITÁRIOS**
- Atuação **INTEGRADA**, *inclusive* com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, conforme lei ou convênio

Organização da Adm. Pública

SOMENTE por **LEI específica** poderá:

1. **CRIADA** Autarquia;
2. **AUTORIZADA** a instituição de Empresa Pública (EP), Sociedade de Economia Mista (SEM) e Fundação (neste caso, cabe à **LC** definir suas áreas de atuação).

Depende de **ATUORIZAÇÃO legislativa**:

1. Criação de **subsidiárias** das entidades acima;
2. **Participação** de qualquer das entidades acima em empresa privada.

STF (ADI 1.649): DISPENSÁVEL a autorização legislativa para a **CRIAÇÃO** subsidiárias, DESDE QUE haja previsão na própria lei que instituiu a EP / SEM / Fundação.

Licitações e Contratos

Ressalvados os casos na lei (dispensa e inexigibilidade), as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante **LICITAÇÃO PÚBLICA** que assegure **IGUALDADE de condições a todos os concorrentes**, o qual **somente** permitirá as exigências de qualificação indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.



Contratos de Gestão

Visa a ampliação da **autonomia** GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA e FINANCEIRA de entidades da Adm. Direta e Indireta, via contrato, o qual **fixará de METAS** de desempenho, cabendo à **LEI** dispor sobre:

- **PRAZO** de duração do contrato;
- **CONTROLES** e **CRITÉRIOS** de avaliação
- **DIREITOS**, **OBRIGAÇÕES** e **RESPONSABILIDADE** dos dirigentes;
- **REMUNERAÇÃO** do pessoal.

Controle Social da Adm. Pública

LEI disciplinará as formas de participação do usuário na Adm. Direta e Indireta, regulando especialmente:

- A disciplina da **REPRESENTAÇÃO** contra o **exercício negligente** ou **abusivo** na administração pública.
- O **ACESSO** dos usuários a **REGISTROS** administrativos e a **INFORMAÇÕES** sobre atos de governo.
- As **RECLAMAÇÕES** relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços.

Improbidade Administrativa

Os atos de improbidade importarão, na forma da **LEI**, **SEM prejuízo da ACÇÃO PENAL**:

1. **SUSPENSÃO** dos direitos políticos
2. **PERDA** da função pública
3. **INDISPONIBILIDADE** dos bens
4. **RESSARCIMENTO** ao erário

Responsabilidade Civil do Estado

Responderão pelos danos que seus agentes, **NESSA QUALIDADE**, causarem a terceiros:

- Pessoas Jurídicas de Direito **PÚBLICO**.
- Pessoas Jurídicas de Direito **PRIVADO** prestadoras de serviços públicos (ex: Cemig = Cia. Energia de Minas Gerais).

Direito de Regresso: é assegurado a essas entidades o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de **DOLO** ou **CULPA**.

Prescrição

LEI estabelecerá os **prazos** de **PRESCRIÇÃO** para ilícitos praticados por qualquer agente, **servidor ou não**, que causem **PREJUÍZOS AO ERÁRIO**, **RESSALVADAS as respectivas ações de ressarcimento**.

Avaliação de Políticas Públicas

Os **órgãos** e **entidades** da Adm. Pública, individual ou conjuntamente, devem realizar **AValiação** das **políticas públicas**, inclusive com **divulgação** do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.



SERVIDORES PÚBLICOS

CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICA

CARGO	Atribuições e responsabilidades cometidas a um SERVIDOR ; regime estatutário	Efetivo : concurso público de provas ou provas e títulos. Comissão (Direção, Chefia e Assessoramento): livre nomeação e exoneração, inclusive interino ○ São estatutários + RGPS. ○ Condições e % MÍNIMOS p/ servidores de CARREIRA. Foro : Justiça COMUM (Est. Fed.) Criação e Extinção : LEI de iniciativa do PODER respectivo – no Legislativo por RESOLUÇÃO .
EMPREGO	Também designa um lugar a ser ocupado; Ocupante tem vínculo contratual (CLT)	Dirigentes (estatais): geralmente NÃO são celetistas, submetendo-se a leis específicas. Foro : Justiça do TRABALHO . EP, SEM e Fundação Pública de Direito Privado : NÃO existem CARGOS públicos .
FUNÇÃO	Conceito RESIDUAL	Temporário : prestador de serviços, NÃO ocupando nem de cargo nem de emprego (ex: professor substituto). Criação / contratação NÃO depende de lei . Permanente : chefia, direção e assessoramento = funções de confiança, EXCLUSIVAMENTE exercidas por EFETIVOS . Criação só por LEI . O servidor não é nomeado, mas DESIGNADO .

ACESSO AOS CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES

Acessibilidade: cargos, empregos e funções são:

- **Acessíveis a TODOS** os **BRASILEIROS** que preencham os requisitos estabelecidos em lei (eficácia **CONTIDA**)
- **ESTRANGEIROS**, na forma da lei (eficácia limitada – iniciativa **NÃO é privativa da União**)

Investidura: dá-se com a **POSSE** e depende de aprovação em concurso de **provas ou provas + títulos**, **EXCETO** comissionados; temporários; agentes comunitários de saúde e de combate às endemias; cargos eletivos; ex-combatentes.

Restrição de Acesso: prevista tanto em **LEI** quanto no **EDITAL** – **EX**: limites de altura, idade, etc.

STF (SV 44): **SÓ por LEI** pode sujeitar a exame **psicotécnico** a habilitação de candidato a cargo público.

STF (Súmula 683): O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

STF (RE 560.900): Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, **não é legítima** a cláusula de edital de concurso que **restringa a participação** de candidato pelo simples fato de **responder a inquérito** ou a **ação penal**.

Habilitação Legal: exigida no momento da **POSSE**, **SALVO** casos específicos em que é exigida no ato de **INSCRIÇÃO**:

- Magistratura / MP: exigência de **3 anos de experiência** para **Juiz** e **MP**, não contabilizando períodos de estágio.
- Carreiras Militares: **idade MÁXIMA**.

Editais: Administração **pode alterar** as condições do **edital NÃO homologado** para adequá-lo à nova legislação.



Validade: **ATÉ 2 anos**, prorrogável uma vez, por igual período. É contado **a partir da HOMOLOGAÇÃO**.

Durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele **APROVADO** será convocado com **PRIORIDADE** sobre **novos concursados**. **NÃO veda abertura de novo certame!**

STJ (Informativo 511): a expressa previsão editalícia de que serão providas, além das vagas previstas no edital, outras que vierem a existir durante o prazo de validade **confere direito líquido e certo à nomeação** ao aprovado fora das vagas, mas dentro das surgidas no decurso do prazo de validade do concurso.

STF (RE 837.311): candidato aprovado terá direito LÍQUIDO e CERTO à nomeação quando:

- (i) aprovado **DENTRO do nº de VAGAS** ofertadas no edital.
- (ii) houver preterição na nomeação por **desrespeito à ordem de classificação** (Súmula 15, STF)
- (iii) **novas vagas ou novo concurso durante a validade** do anterior **E preterição arbitrária e imotivada**.

Reserva de Vagas

- Pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas → âmbito da **União = 30%**
- **PCD (5% a 20% das vagas)** → **OBRIGATÓRIO** para todos os entes.
👉 **STJ (Súmula 377) e Lei 14.126/21:** Visão monocular **É** PCD

Nulidade: não observância do prazo ou de concurso causa nulidade, e as **nomeações serão desfeitas**, **NÃO** havendo obrigação de devolver a remuneração (afinal, foram recebidas de boa-fé).

STF (RE 960.429): Compete à **Justiça COMUM** (~~do trabalho~~) *processar e julgar* controvérsias relacionadas à **fase pré-contratual** de seleção e de admissão de pessoal e **eventual nulidade** do certame em face da Adm. Direta e Indireta, nas hipóteses em que adotado o **REGIME CELETISTA** de contratação de pessoal.

Desobrigatoriedade: os **temporários passam por processo seletivo simplificado**, porém, a contratação para atender às necessidades decorrentes de **calamidade pública**, de **emergência ambiental** e de **emergências em saúde pública** **PRESCINDIRÁ** de processo seletivo.

Candidato investido por liminar: **STF (RE 608.482):** [...] **NÃO pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima**, pois conhece a precariedade da medida judicial.

ASSOCIAÇÃO SINDICAL E GREVE

	Servidor CIVIL	Servidor MILITAR
Associação Sindical	LIVRE associação sindical - <i>Independentemente</i> de LEI	VEDADA
Greve	Direito de greve nos termos e limites da LEI - Norma de <u>eficácia LIMITADA</u>	VEDADA

- Greve de servidores da segurança pública (ex: policiais CIVIS): **VEDADO** sob qualquer modalidade (STF, RE 654.432)
- Desconto dos dias de paralisação: Adm. **DEVE descontar**, em virtude da suspensão do vínculo funcional, **PERMITIDA** a **compensação** em caso de acordo. Se greve provocada por conduta ilícita do Poder Público, será incabível (STF, RE 693.456).



SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES PÚBLICOS

Remuneração em Sentido Amplo = **Vencimentos** | **Subsídios** | **Salários**

- Somente **fixados ou alterados por LEI** específica.
- Observada a **INICIATIVA PRIVATIVA**.
- Assegurada **revisão geral anual**, **sempre na mesma data** e **sem distinção** de índices (“dissídio”).
- Leis da **União, Estados, DF e Municípios** poderão estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração.

VENCIMENTO

Aplica-se aos **servidores estatutários em geral**, **INCLUSIVE cargos em comissão**

(+) Vencimento Básico

(+) Vantagens (adicionais e gratificações)

SUBSÍDIOS

Parcela **ÚNICA**, **VEDADO** quaisquer **acréscimos pecuniários**, como gratificação, adicional, abono, prêmio, **verba de representação**, **EXCETO indenizações** (diárias, hora extra, etc.).

FACULTATIVO: servidores organizados em CARREIRA.

OBRIGATÓRIO: **membros de Poder** (Juiz, MP, DP, AG, ministros TC), mandato **ELETIVO**, **Ministros e Secretários**, **policiais** (PM, PC, PF, PRF, PFF, CBM).

SALÁRIOS

Percebido pelos detentores de **EMPREGOS públicos (CLT)**.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Vencimentos dos cargos do Poder **Legislativo e Judiciário** não poderão ser superiores aos do **Executivo**.
- **VEDADA** vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias.
- Acréscimos pecuniários **NÃO serão computados** para **concessão de acréscimos ulteriores**.
- Judiciário **NÃO pode** aumentar remuneração com base na isonomia nem esta ser resultado de convenção coletiva.
- **Irredutibilidade**: **subsídios e vencimentos** são **IRREDUTÍVEIS** (**nominal BRUTO**, **NÃO real / inflação**).

É **constitucional** a redução de percentual de gratificação, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, pois não há direito adquirido a regime jurídico – **EX**: gratificação de desempenho.

- **VEDADA** a **incorporação de vantagens** de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão **à remuneração do cargo efetivo**.

Jurisprudência

- **STF (SV 42)**: **INCONSTITUCIONAL** a **VINCULAÇÃO** do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a **índices federais** de correção monetária.
- **STF (RE 576.6441)**: vantagens de **natureza genérica**, **concedidas** ao **pessoal da ativa**, são **EXTENSÍVEIS aos aposentados**, em nome do princípio da isonomia.
- **STJ (Resp. 1.360.774)**: os servidores públicos **fazem jus** ao recebimento do **auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças**.
- **STF (Rcl 32483)**: é **possível** o pagamento de terço de férias e de décimo terceiro salário aos Vereadores, mas desde que a percepção de tais verbas esteja prevista em lei municipal.
- **STF (RE 565.089/19)**: O **não encaminhamento** de projeto de lei de **revisão anual dos vencimentos** dos servidores, **não gera direito subjetivo** a indenização.

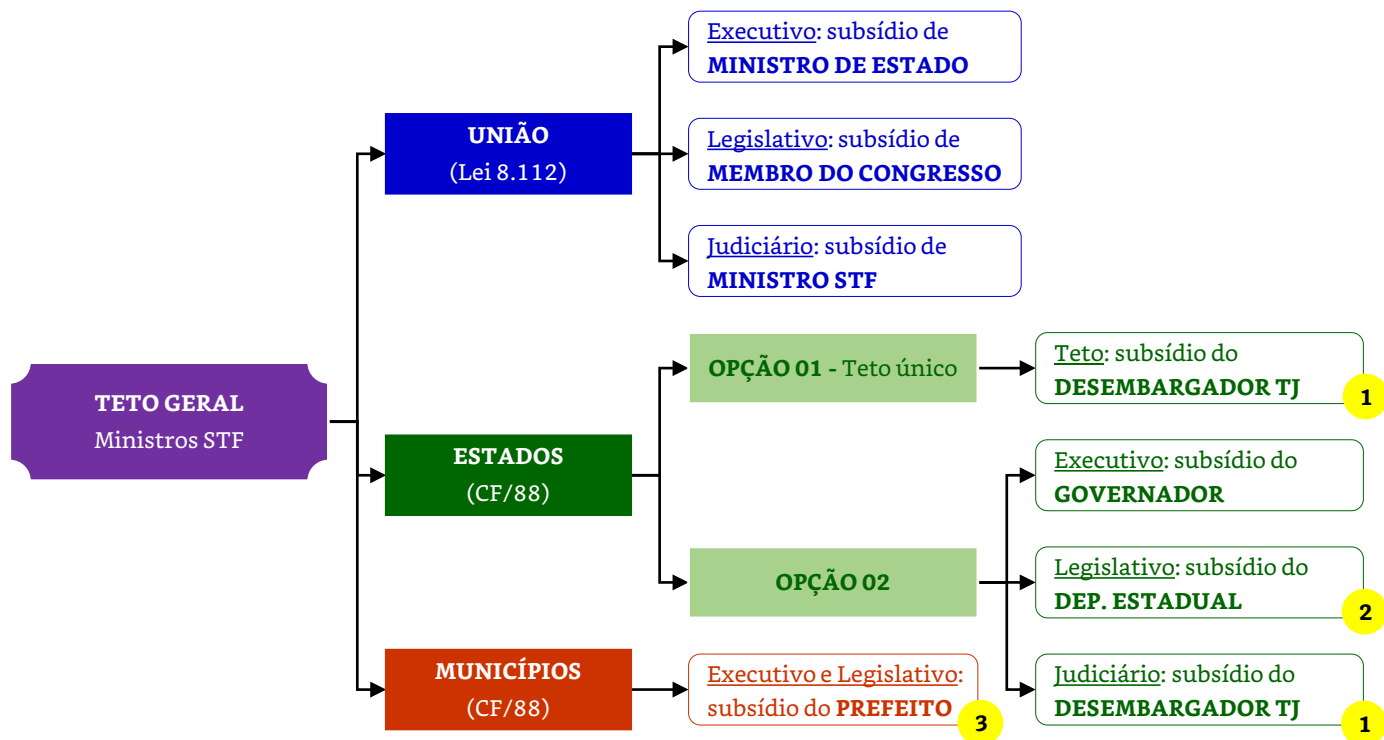


TETO REMUNERATÓRIO

REGRA GERAL

O teto remuneratório aplica-se a TODOS os ocupantes de cargos, empregos, funções, detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos da Adm. Direta, Autárquica e Fundacional, de TODOS os Poderes da União, Estados, DF e Municípios.

STF (RE 602.043/17): Nas situações jurídicas em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de **CADA UM deles, e NÃO ao somatório do que recebido.**



Subsídio dos Desembargadores do TJ é **limitado a 90,25%** do subsídio dos Ministros do STF.

1 **STF (ADI 3.854):** o limite de 90,25% aos juízes e desembargadores do TJ, cujo subsídio pode ser de até 100% dos Ministros do STF. Portanto, o **limite de 90,25% é aplicável aos servidores.**

2 Subsídio dos Deputados Estaduais é **limitado a 75%** do subsídio dos Deputados Federais. Assim, a eles **NÃO** se aplica o limite imposto pelo teto único estadual.

3 Subsídio dos Vereadores é **limitado de 20 - 75%** do subsídio dos Deputados Estaduais.

Empresas Públicas, SEM e subsidiárias: existem duas situações:

- 1) Recebem recurso público para pagamento de pessoal (**estatais dependentes**): **APLICA-SE O TETO**
- 2) NÃO recebem recurso p/ pagamento de pessoa (**estatais independentes**): **NÃO SE APLICA TETO**

O que entra no cálculo?

- **SÃO computados:** vantagens pessoais
- **NÃO computados** (§11º): parcelas **INDENIZATÓRIAS**, *expressamente* previstas em **LEI ORDINÁRIA**, aprovada pelo **Congresso Nacional**, de CARÁTER NACIONAL, aplicada a **todos os Poderes e órgãos** constitucionalmente autônomos.



ACUMULAÇÃO DE CARGOS

REGRA GERAL

VEDADA acumulação **REMUNERADA** de **cargos, empregos ou funções**, que **se estende** à **Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Soc. De Economia Mista e suas subsidiárias**, e sociedades controladas, **direta ou indiretamente**, pelo poder público, incluindo cargos em comissão.

Obs: acumulação **NÃO remunerada** é **permitida**, facultado a escolha de uma das remunerações.

EXCEÇÕES

Compatibilidade de horários + Respeito ao **teto remuneratório**:

- **2 professor** ou **1 professor** + **1** qualquer natureza – **EC 101/19**: aplica-se aos militares dos estados/DF
- **2** privativos de **profissionais de SAÚDE** - **EC 101/19**: aplica-se aos militares dos estados/DF **bem como** das FFAA
- **1 Juiz** ou **MP** + **1** Magistério (professor)
- **1 Vereador** + **1** cargo, emprego ou função

O **STF** tem entendimento de que a **acumulação lícita** de cargos acumuláveis **NÃO encontra limite** no patamar de **60h semanais** ou **outro valor definido em norma infraconstitucional** (ref.: **RE 1.094.802 AgR, ARE 1.246.685, entre outros**).

ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS

VEDADA percepção simultânea de aposentadoria (**RPPS** | **RGPS** pode) com remuneração de cargo, emprego ou função, **EXCETO** cargos **acumuláveis, eletivos** e em **comissão**.

Ex: Auditor da RFB aposentado (**RPPS**) **pode** voltar à ativa em um cargo em comissão (**RGPS**), ou como deputado, por exemplo, percebendo ambas as remunerações.

SERVIDORES E MANDATO ELETIVO

Regra aplicável ao servidor público da **Adm. Direta, AUT e Fundacional** (empregados e temporários).

Federal	Presidente, Vice-Presidente, Senador e Deputado Federal	- AFASTADO do cargo
Estadual	Governador, Vice-Governador e Deputado Estadual	- Percebe remuneração mandato ELETIVO
Municipal	Prefeito e Vice-Prefeito	- AFASTADO do cargo - OPTA pela sua remuneração
	Vereador <i>A acumulação só para <u>cargos EFETIVOS</u></i>	Havendo compatibilidade de horários - SEM afastamento do cargo (pode ser +1) - Percebe TODAS as remunerações NÃO havendo compatibilidade - AFASTADO do cargo - OPTA pela sua remuneração

Tempo De Serviço: será **contado para todos os efeitos legais**, **EXCETO** para promoção por merecimento;

Benefício Previdenciário: como se no exercício estivesse (contribui com base na remuneração do cargo).



REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

O **STF**, no julgamento da **ADI 2135**, considerou constitucional a EC 19/98 que extinguiu a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único. A decisão, com efeitos *ex-nunc*, não altera a exigência de concursos públicos para a admissão de servidores, mas flexibiliza a admissão pelos dois regimes, estatutário ou celetista, conforme lei editada pelo respectivo ente.

ESTABILIDADE

STF (Súmula 22): o estágio probatório **NÃO PROTEGE** o funcionário contra a **EXTINÇÃO** do cargo.

3 ANOS

de efetivo exercício.
Uma vez estável, só
perde o cargo se...

- Sentença judicial **transitada em julgado**;
- PAD em que lhe seja assegurada ampla defesa (**infração funcional GRAVE**)
- **Avaliação de desempenho***, na forma de **LC nacional**, assegurada ampla defesa.
- **Excesso de gastos com pessoal***, caso medidas prévias sejam insuficientes.

*São casos nos quais **não há punição**, portanto não há demissão, mas **EXONERAÇÃO**.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (CONFORME EC 103/19)

Caráter **contributivo** e **solidário**

Aplica-se aos **servidores titulares de cargos EFETIVOS**

Aplica-se ao RPPS, *no que couber*, as regras do RGPS

Contribuintes: ENTE público + **ATIVOS** + **APOSENTADOS** + **PENSIONISTAS**

- **Atenção 1!** Quem ocupa *exclusivamente* cargo comissionado / temporário / mandato / emprego público = **RGPS**
- **Atenção 2!** Servidor em **mandato eletivo**, segurado de RPPS, *permanecerá filiado a ele*, no **ente federativo de ORIGEM**
- **Contribuição dos aposentados e pensionistas**: incide sobre o que ultrapassar o teto do RGPS

Proventos de Aposentadoria

Reajuste dos benefícios: deve assegurar o **valor REAL** (critérios definidos em lei).

Acumulação de Aposentadorias do RPPS: **VEDADA**, salvo os casos de cargos acumuláveis (aplica-se as mesmas regras do RGPS)

Valores: regras de cálculo estabelecidas pela LEI de cada ente, sendo:

VALOR MÍNIMO

Um Salário Mínimo

VALOR MÁXIMO

Mesmo limite (teto) do RGPS

💀 **Pensão por Morte** 💀 valores e critérios de concessão nos termos da LEI do ente, observado que não poderá ser inferior ao SM. Essa LC dará **tratamento diferenciado** na hipótese de *morte decorrente de agressão em serviço* de agente penitenciário, agente socioeducativo, Policial Legislativo (Câmara e Senado apenas), PF, PRF, PFF e PC.

Requisitos para Aposentadoria

Há regras de transição para quem já contribuía!

	Âmbito da UNIÃO ¹	Professor de ensino infantil , fundamental e médio (superior NÃO!) ²
Homem	65 anos	60 anos
Mulher	62 anos	57 anos

¹E, **DF** e **M**: idade mínima estabelecida nas CE e LOrg, e os demais requisitos, como tempo de contribuição, em LC do ente.

²Em relação aos professores, há de se comprovar o efetivo exercício, conforme regras em LC do ente.

Aposentadoria concedida com a **utilização de tempo de contribuição** decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, acarretará o **rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição**.



INCAPACIDADE PERMANENTE: é a antiga “invalidéz permanente”. Quando o servidor for insuscetível de readaptação (deve-se realizar, obrigatoriamente, avaliações periódicas para comprovação). Valores e critérios regulados pela LEI de cada ente.

APOSENTADORIA ESPECIAL: em regra é **VEDADO critérios diferenciados**, exceto [requisitos em LC do ente]

- ✓ Servidores com deficiência (*previamente submetidos a avaliação biopsicossocial*)
- ✓ Agente penitenciário, agente socioeducativo, Policial Legislativo (Câmara e Senado apenas), PF, PRF, PFF e PC
- ✓ Atividades com riscos químicos, físicos e biológicos (**VEDADA** caracterização por categoria profissional ou ocupação)

Contagem do Tempo

VEDADA qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

- Tempo de **CONTRIBUIÇÃO federal, estadual, distrital ou municipal** será contado **para efeito de APOSENTADORIA**
- Tempo de **SERVIÇO** correspondente **para efeito de DISPONIBILIDADE**

↓
observada a contagem recíproca entre os tempos de RGPS e RPPS

Abono Permanência

É um valor¹ devido ao servidor **completou os requisitos para se aposentar voluntariamente e optou por permanecer em atividade**, ATÉ completar idade para **aposentadoria compulsória**. Os **critérios** são estabelecidos em **LEI de cada ente**.

¹Equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária (na prática ele deixa de recolher o RPPS).

Previdência Complementar

Instituição: por **LEI de iniciativa do Executivo** de cada ente (U, E, DF e M).

Valor das Aposentadorias e Pensões: tem como *limite máximo* o **limite dos benefícios do RGPS**

Adocção: **FACULTATIVA para o servidor** que tenha entrado antes da instituição do regime, por sua expressa opção;

Administração: por **entidade FECHADA** ou **ABERTA de previdência complementar** – não precisa mais ser entidade pública!

VEDADA a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que **NÃO seja decorrente da previdência complementar ou que não seja prevista em lei** que extinga RPPS.

Regimes Próprios após a EC 103/19

VEDADA a instituição de novos RPPS! Para os que já existem, **LC federal** estabelecerá **normas gerais** de *organização, funcionamento e responsabilidade na gestão*.

A LC disporá também, entre outros aspectos, sobre:

- Requisitos p/ **extinção** e consequente **migração** p/ RGPS
- Fiscalização **pela União** e **controle externo e social**
- Definição de **equilíbrio financeiro e atuarial**;
- Modelo de arrecadação, aplicação e utilização dos recursos
- Mecanismos de **equacionamento do déficit atuarial**
- Condições para adesão a consórcio público
- Condições e hipóteses para **responsabilização** dos responsáveis pela gestão do regime
- Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência
- Parâmetros para apuração da **base de cálculo** e definição de **alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias**
- Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;

VEDADA a existência de mais de um RPPS e de mais de um órgão ou entidade gestora do regime em cada ente, abrangidos todos os poderes, órgãos, autarquias e fundações. A regras de funcionamento serão estabelecidas na **LC federal** acima.

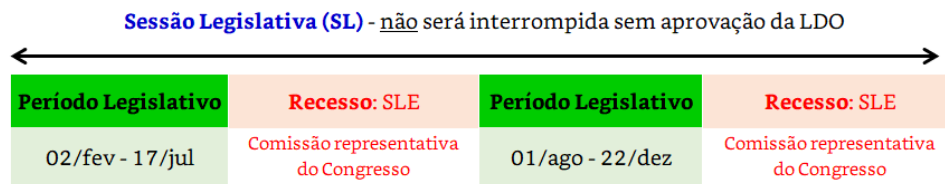


DO PODER LEGISLATIVO

Siglas importantes que serão utilizadas:

- PSF: Presidente do Senado Federal
- PCN: Presidente do Congresso Nacional
- PCD: Presidente da Câmara dos Deputados
- MA: Maioria Absoluta

REUNIÕES



Sessão Legislativa Extraordinária (SLE): deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada, **SALVO MPs em vigor, que entram em pauta**. **VEDADO** pagamento de **INDENIZAÇÃO**.

Convocação: PSF (na condição de PCN) ▪ <u>Aprovar</u> Estado de Defesa e Intervenção Federal ▪ Apreciar <u>autorização</u> de Estado de Sítio. ▪ <u>Compromisso e posse</u> do PR e VPR (05/jan)	Convocação: PR + PSF + PCD OU MA de ambas Casas ▪ <u>Objetivo</u>: urgência e relevante interesse público. ▪ Convocação depende da aprovação da MA de cada casa.
---	---

Sessões Preparatórias (cada Casa faz a sua): **antes da 1ª e 3ª SL: eleição da Mesa** → *Mandato: 02 anos*, **VEDADA** recondução p/ **mesmo cargo** na eleição SUBSEQUENTE.

Sessão Conjunta (não confunda com sessão unicameral) → PSF *atua como* PCN.

- Inaugurar **SL** (02/fev)
- Regular a criação de serviços comuns às 2 Casas.
- Conhecer e deliberar do **VETO** do **PR**
- Regimento Interno do CN
- Receber o compromisso do PR e VPR.
- Projeto de Lei Orçamentária (PLOA)

CONGRESSO NACIONAL

Cabe ao **CN dispor** sobre todas as matérias de competência da União, *especialmente* sobre **COM a sanção do PR**

LEI

- Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas
- Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações
- Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
- PPA, LDO e LOA, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado
- Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento
- Fixação e modificação do efetivo das FFAA
- Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União
- Incorporação, subdivisão ou desmembramento de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Leg.
- Transferência temporária da sede do Governo Federal
- Concessão de anistia
- Organização administrativa, judiciária, MP e DP da União e Territórios e organização TJDF e MPDFT
- Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções, observado decreto autônomo
- Criação e extinção de Ministérios e órgãos da Adm. Pública
- Telecom e radiodifusão
- **Subsídio: Ministros do STF**



Decreto Legislativo

Competência **EXCLUSIVA** do CN

- Resolver **definitivamente** sobre tratados, acordos ou atos internacionais **que acarretem encargos** ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional – **Cuidado!** Não são todos tratados / acordos / atos.
- **APROVAR** ou **SUSPENDER** o Estado de Defesa e Intervenção Federal
- **AUTORIZAR** ou **SUSPENDER** o Estado de Sítio
- **Aprovar, previamente, a alienação ou concessão** de terras públicas com área ≥ 2.500 ha
- **Aprovar** iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares
- **Sustar** os atos normativos do Executivo que **exorbitem do poder regulamentar ou delegação legislativa**
- **Fiscalizar e controlar**, diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Executivo, incluídos os da Adm. Indireta
- **JULGAR anualmente** as **contas do PR** e **apreciar os relatórios** sobre a **execução dos planos** de governo
- **Apreciar** os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de Rádio e TV
- **Mudar** temporariamente sua sede
- **Escolher 2/3 dos membros do TCU** (1/3 é do PR)
- **AUTORIZAR** referendo e **CONVOCAR** plebiscito
- **Autorizar** o PR a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que FFAA estrangeiras transitem (casos em **LC**)
- **Autorizar** o PR e o VPR a se ausentarem do País, por **+15 dias**
- **Autorizar, em terras indígenas**, a exploração de recursos hídricos e lavra de jazidas de minério
- **Decretar** o estado de calamidade pública de âmbito nacional
- **Subsídio: idêntico** para **Deputados e Senadores**
- **Subsídio: Presidente, Vice-Presidente e Ministros.**

Interessante notar que o **CN é um órgão** formado pela CD e pelo SF. Dessa forma, o **Legislativo federal é composto por 3 órgãos**, com competências próprias, serviços próprios, Regimento Interno e mesas próprias.

CÂMARA DOS DEPUTADOS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 45. Deputados eleitos pelo sistema **PROPORCIONAL**, em cada Estado, Território e no DF.

- Nº deputados: **LC**, proporcional à **POPULAÇÃO** do estado.
- Mín: **08** / Máx: **70** (ajustes feitos no ano anterior).
- Território: fixado em **04**

Resolução

Competência **PRIVATIVA** da CD

- **Autorizar**, por **2/3**, a **instauração de processo** contra o **PR, VPR e Ministros** (comum ou responsabilidade)
STF (ADI 4798): É vedado às UF instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, **por crime comum**, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao STJ dispor, fundamentalmente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo.
- Proceder à **tomada de contas do PR**, se **não apresentadas ao CN em 60 dias** da abertura da SL
- *Elaborar seu regimento interno – RICD*
- *Dispor sobre sua organização [...], e a iniciativa de lei para fixação da remuneração (dos servidores)*
- *Eleger 2 membros do Conselho da República*

Mesa CD: poderá encaminhar **pedidos ESCRITOS de INFO** a **Ministros ou titulares de órgãos subordinados à PR**, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não atendimento em 30d, ou prestação falsa.



SENADO FEDERAL



Art. 46. Senadores eleitos pelo sistema **MAJORITÁRIO simples** (50% + 1 dos votos válidos).

- Nº de Senadores: **03 Senadores** + 02 suplentes cada Senador
- Mandato: 8 anos
- Renovação: 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3.

Resolução

Competência **PRIVATIVA** do SF

Matérias não financeiras

Processar e julgar, nos **crimes de responsabilidade**:

- PR e VPR
- Ministros e Comandantes FFAA nos crimes da mesma natureza **conexos com** os do PR / VPR
- Ministros do STF, PGR, AGU e Membros do CNJ e CNMP

Aprovar previamente, por **voto SECRETO (maioria absoluta)**, após **arguição PÚBLICA**, a escolha de (*sabatina*):

- Magistrados, nos casos da CF/88 (ex: Ministro do STF e desembargadores dos TRFs)
- Ministros do TCU indicados pelo PR (**1/3**)
- Governador de Território
- Presidente e diretores do Bacen;
- PGR (**EXONERAÇÃO ANTES** do término do mandato: **MA** e **voto secreto**)
- Chefes de missão diplomática de caráter permanente (**embaixadores**) ★ **arguição em sessão SECRETA**.
- Outros conforme Lei (**EX**: dirigentes de Autarquia) – **dirigentes de EP/SEM não precisam de sabatina**.

- Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário e o **desempenho das Adm. Tributárias** da União, Estados, DF e Municípios
- **Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional** por decisão definitiva do STF
- *Elaborar seu regimento interno – RISF*
- *Dispor sobre sua organização [...], e a iniciativa de lei para fixação da remuneração (dos servidores)*
- *Eleger 2 membros do Conselho da República*

Matéria Financeira: SF se incumbe de **AUTORIZAR** e fixar **LIMITES** e **CONDIÇÕES**

- **AUTORIZAR operações EXTERNAS** de natureza financeira, de interesse da [U, E, DF, M e T]
- Fixar, por proposta do PR, **LIMITES globais da DÍVIDA consolidada** da [U, E, DF, M] → proposta do PR
- Estabelecer **LIMITES globais e CONDIÇÕES** para a **DÍVIDA mobiliária** dos [E, DF, M] – para **União é o CN**
- Dispor sobre **LIMITES e CONDIÇÕES** para Op. Crédito externa / interna: [U, E, DF, M, suas AUT e controladas]
- Dispor sobre **LIMITES e CONDIÇÕES** para **concessão de GARANTIA** da [União] em Op. Crédito externa / interna

Mesa SF: poderá encaminhar **pedidos ESCRITOS de INFO** a **Ministros ou titulares de órgãos subordinados à PR**, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não atendimento em 30d, ou prestação falsa.



COMISSÕES

MESA: assegurada a **representação proporcional** dos partidos ou blocos parlamentares.

COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES:

- Discutir e **votar** PL que **dispensar Plenário, conforme Regimento, SALVO** recurso de 1/10 dos membros da Casa
- **SOLICITAR depoimento** de **QUALQUER** autoridade ou cidadão
- Realizar **audiências públicas** com entidades da sociedade civil
- Appreciar e emitir **PARECER** sobre programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento
- Receber petições, reclamações, representações ou queixas contra autoridades ou entidades públicas
- **CONVOCAR** Ministro, titular de órgão subordinado à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para **prestarem informações**. Ausência injustificada = crime de responsabilidade.

CPI - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

- OBJETO: **fato DETERMINADO, NÃO IMPEDE** investigação de fatos que **surjam no CURSO** das investigações
- PRAZO CERTO: **STF - NÃO IMPEDE** sucessivas **prorrogações, desde que** na **mesma LEGISLATURA**
- PODERES: próprios das **autoridades JUDICIAIS** + *outros nos Regimentos.*
- CRIAÇÃO: **requerimento 1/3** da Casa / CN. Cumprido, criação é **vinculada, NÃO** sujeito à deliberação em **plenário**
- RELATÓRIO: **deve ser CONCLUSIVO**. Se for o caso, conclusões encaminhadas ao MP para Ação Penal / Cível.

PODERES CPIs

- ✓ Quebra de sigilo **bancário, telefônico e fiscal**
- ✓ Determinar exames, perícias e diligências
- ✓ Requisitar documentos e informações de órgãos
- ✓ Convocar e interrogar **PESSOAS**
STF: notificação deve ser pessoal, NÃO pode via correio / telefone.
- ✓ Ouvir testemunhas sob juramento e sob pena de **condução coercitiva**;
STF: coercitiva não alcança o convocado na condição de investigado.
- ✓ Utilizar documentos oriundos de **inquérito sigiloso**
- ✓ Busca e apreensão, desde **que não viole domicílio**;
- ✓ **PRENDER** qualquer pessoa em **flagrante delito**

LIMITAÇÕES CPIs

- ✗ Interceptação telefônica
- ✗ Convocar **Chefe do Executivo**
- ✗ Quebrar sigilo judicial
- ✗ **Busca e apreensão domiciliar**
- ✗ Anular ato do Executivo (competete ao CN)
- ✗ Ordem de prisão, **salvo flagrante**;
- ✗ **Medidas cautelares** – arresto, bloqueio de bens, etc.
- ✗ Formular **denúncia** ao **Judiciário** (MP)
- ✗ Investigar negócios particulares, **SALVO, interesse público.**
- ✗ CPI federal não pode investigar fatos de competência dos estados, DF e Municípios.

STF (MS 25.966): Todas as medidas que impliquem em **restrição de direito** (ex: quebra de sigilo) somente são válidas se forem: Pertinentes | Indispensáveis | Motivadas | Lapso temporal definido | **Aprovado pela MA.**



DEPUTADOS E SENADORES

Eleição

Diplomação ("adjudicação")

Posse (entra em exercício)

SUJEIÇÕES (proibições)

- **Firmar ou manter contrato** com PJ de direito público, AUT, EP, SEM ou concessionária, **salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes**;
- **Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado**, inclusive os demissíveis "ad nutum", **nas entidades acima**.

- Ser **proprietários, controladores, diretores** ou **exercer função remunerada** em empresa que goze de favor decorrente de contrato com PJ direito público;
- **Patrocinar causa** em que seja interessada qualquer PJ de direito público, AUT, EP, SEM ou concessionária.
- **Ocupar cargo ou função**, demissível "ad nutum" nas entidades acima.
- Ser **títular** de + 1 cargo ou mandato público **eletivo**.

IMUNIDADE FORMAL

Prisão

- **SOMENTE** flagrante de crime inafiançável.
Autos remetidos a Casa respectiva para **decidirem em 24h se irá ou não ser preso**.
- **PODEM** ser presos por **sentença transitada em julgado**.

Sustação

- Crime **APÓS** diplomação: recebida a denúncia, **STF dá ciência à Casa**, que, por pleito de **iniciativa do partido** poderá **SUSTAR** andamento da ação.
Apreciado em até 45d do recebimento pela Mesa e **aprovado por maioria** dos membros da Casa.
- Sustação **NÃO** é licença prévia (não é necessária autorização p/ ser julgado).

INVIOABILIDADE MATERIAL

Inviolabilidade **CIVIL** e **PENAL** de quaisquer dos **votos, palavras e opiniões**:

DENTRO ou FORA do parlamento, e **DEVE haver CONEXÃO** entre a **ofensa** e o **exercício do mandato**.

NÃO abrange suplentes, (STF, AP 511)

STF: NÃO abrange parlamentar **AFASTADO** (EX: exercendo cargo de Ministro)

NÃO exclui punição por **quebra do decoro** (conselho de ética).

IMUNIDADES – irrenunciáveis, mas podem ser suspensas no Estado de Sítio por 2/3 da Casa

Jurisprudências do STF

- A **renúncia** de parlamentar, **APÓS o final da instrução**, não acarreta a perda de competência do **STF** – se antes da instrução, processo vai para 1ª instância.
- Exercício superveniente de mandato parlamentar pelo réu, **antes da conclusão do julgamento**, **não tem** o condão de **deslocar a competência** para o **STF**.
- **Estende-se ao suplente** respectivo **apenas** durante o período de **efetivo exercício**.
- **Cidadãos envolvidos em um mesmo processo** de congressista **também serão julgados pelo STF**.

HIPÓTESES DE PERDA DE MANDATO

Decisão por MA da CD / SF - voto ABERTO

- **Infringir qualquer das proibições**
- **Quebra de decoro** parlamentar
- **Condenação criminal** transitada em julgado

Perda AUTOMÁTICA (declarada pela Mesa)

- Deixar de comparecer a **1/3 SLO**, **SALVO** licença ou missão
- Que **perder** ou tiver **suspensos** os **direitos políticos**
- Quando o **decretar a Justiça Eleitoral**

Art. 55, § 4º A **RENÚNCIA** que **vise ou possa levar à perda** do mandato, terá seus **efeitos suspensos** até as deliberações finais (perda por voto ou automática).



HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ PERDA DO MANDATO

INVESTIDO: Ministro, Secretário de estado, DF e Território/ Prefeitura de capital, Governador de Território ou chefe de missão diplomática temporária.

> Nesses casos o Deputado ou Senador **OPTA pela remuneração**.

LICENCIADO: doença (**remunerado**), ou interesses pessoais (**não remunerado**), desde que, neste caso, não ultrapasse 120 dias por Sessão Legislativa (1 ano).

STF: embora licenciado, o parlamentar NÃO perde o foro (STF) nos crimes comuns.

Suplente será convocado: investidura em funções previstas ou licença > 120d.

NÃO havendo suplente: far-se-á eleição se faltarem **mais de 15 meses** para o término do mandato.

PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL

DEPUTADOS ESTADUAIS

Número de Deputados

[REGRA] Deputados estaduais = **3x nº de Deputados Federais** que sejam **até 12**.

[EXCEÇÃO] Caso haja > 12 Deputados Federais, acrescenta 1:1 (Ex. 14 Federais → $12 \times 3 = 36 \rightarrow 14 - 12 = 2 \Rightarrow$ **Total 38**)

Imunidade e Subsídio

- Imunidades: **MESMAS** dos Deputados **Federais**
- Subsídio: **Legislativo FIXA** → sujeita à sanção do Governador
- Limite do subsídio: no máximo **75%** dos Dep. Federais.

VEREADORES

Imunidades

Quanto à imunidade FORMAL: vereadores **NÃO estão albergados pela imunidade processual**. Podem ser processados **independentemente de licença** da Câmara. Vereador, condenado criminalmente, perde o mandato, independentemente de deliberação, como consequência da suspensão de seus direitos políticos. (STF, RE 225.019).

Info 617, STJ: Vereador, **EM REGRA, NÃO possui foro por prerrogativa de função**, sendo julgados criminalmente por juízes de 1ª instância, **PORÉM a Constituição Estadual PODE prever que ele seja julgado pelo TJ**.

Quanto à imunidade MATERIAL: para o STF, AI 631.276, aos Vereadores se aplica a imunidade material, assim:

- a) Se nas dependências da Câmara Municipal (CM), a inviolabilidade é **ABSOLUTA**;
- b) Se FORA das dependências da CM, **deve haver nexo** entre as declarações e o ofício legislativo;
- c) Em **todos os casos, aplica-se APENAS na circunscrição do Município**.

As proibições e incompatibilidades são as mesmas dos parlamentares federais.

Subsídios

- Subsídio: próprio **Legislativo fixa**, em cada legislatura, para a subsequente.
- Limite: não pode ultrapassar **5%** da receita do Municípios.
- Câmara Municipal (CM) **não gastará** mais de **70%** de sua receita com folha de pagamento, **incluído** os gastos com o subsídio de seus Vereadores (se violado, constitui **crime de responsabilidade do Presidente da CM**).

STF (RE 638307/19): Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de “subsídio” por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte **não é harmônica** com a CF/88.



DO PROCESSO LEGISLATIVO

DISPOSIÇÕES GERAIS

- O processo legislativo, *em si*, **NÃO é cláusula pétrea**
- Lei COMPLEMENTAR** disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis (= **LC 95/1998**)
- Processo legislativo compreende**: EC, LC, LO, MP, Leis Delegadas, Decretos Legislativos e Resoluções
- Não convalidação das nulidades**: sanção **NÃO** convalida **vício de iniciativa**, tampouco de **emenda**
- Princípio da Simetria**: as regras básicas DEVEM ser **seguidas** pelos demais entes
- Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **MAIORIA dos votos, presente a maioria ABSOLUTA de seus membros** (= **Maioria Simples**)

MEDIDA PROVISÓRIA (MPV OU MP)

Efeito Imediato: **SUSPENDE** a legislação pretérita.

Competência: PR (**INDELEGÁVEL**) → Governador e Prefeito se previsto na Constituição Estadual / Lei Orgânica

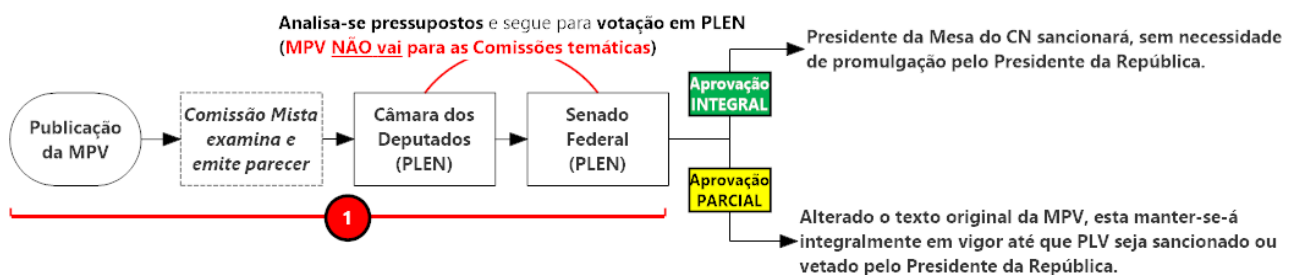
Art. 62. Em caso de **RELEVÂNCIA** e **URGÊNCIA**, o PR poderá adotar MP, com **força de LEI (= LO)**, devendo **submetê-las de IMEDIATO ao CN**

VEDADA a edição de MP sobre - Limitações MATERIAIS

- ☒ **Reservada a LC**
- ☒ Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos e **direito eleitoral** – **Pegadinha!** Falar **direitos individuais**
- ☒ Direito Penal, **PROCESSUAL** penal e civil – **Pegadinha!** **Direito Civil PODE**
- ☒ **Organização** do Judiciário / MP, carreira e garantia de seus membros
- ☒ Que vise a **detenção** ou **sequestro de bens**, de poupança popular **ou qualquer outro ativo financeiro**
- ☒ **Disciplinada** em **Projeto de Lei** aprovado pelo CN e **PENDENTE de sanção ou veto**.
- ☒ PPA, LDO, LOA, Créditos Especiais e Suplementares, **exceto Crédito Extraordinário** (**abertura PODE ser via MP**)

MP x IMPOSTOS **instituição ou majoração de IMPOSTOS**, **EXCETO II, IE, IPI, IOF e IEG**, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte **SE** houver sido **convertida em lei** até o último dia daquele em que foi editada.

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA MP



- **Vigência**: **60 dias prorrogáveis** por mais **60 dias** – combinando-se **Regimento + CF/88**, **prazo MÁX = 145 dias**
- **Início da contagem**: **PUBLICAÇÃO** da MP
- **Suspensão da contagem**: durante períodos de **RECESSO legislativo**
- **Regime de urgência**: MP começa a sobrestar (“*tranca pauta*”) sobre as demais **após 45 dias**

Perda de vigência (prazo / rejeição): CN edita **Decreto Legislativo**, em **60 dias**, **regulando as relações jurídicas** nascidas da MP; **não editado o DL**, as relações **CONSERVAR-SE-ÃO por ela [MP] regidas**.



OBSERVAÇÕES SOBRE O PROCESSO DA MP

- PR **NÃO pode retirar a MP** tramitando, PORÉM poderá **editar nova MP revogando a anterior**.
- A deliberação de **cada uma das Casas** sobre o **MÉRITO** das MPs dependerá de **JUÍZO PRÉVIO** sobre o atendimento de seus **pressupostos** constitucionais (**RELEVÂNCIA** e **URGÊNCIA**).
- **VEDADA** a reedição, **na mesma Sessão Legislativa**, de MP **rejeitada** ou que tenha **perdido sua eficácia por decurso de prazo**, ou seja, **irrepetibilidade ABSOLUTA**.

LEIS ORDINÁRIAS E LEIS COMPLEMENTARES

Iniciativa (LC / LO): Deputado, Senador ou Comissão, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR e Cidadãos.

STF (ADI 5003/19): A Constituição Estadual **NÃO PODE** ampliar as hipóteses de reserva de LC, ou seja, não pode criar outras hipóteses em que é exigida LC, além daquelas que já são previstas na CF.

Privativa do PR

→ **INICIADO** sempre na **Câmara**

Forças Armadas

- > Fixar ou modificar os efetivos
- > Regime jurídico, provimento, promoções, etc.



Pedido de Urgência | Projetos de Lei iniciados pelo PR

- Pedido **NÃO** atendido em **até 45 dias, tranca pauta**.
- Prazo **NÃO** corre nos **recessos nem se aplica à Códigos**

Adm. Pública Federal

- > Criação e extinção de ministérios, órgãos, cargos, funções ou empregos; Servidores (remuneração, regime jurídico, etc.)

Territórios Federais (não é ente federativo)

- > Organização administrativa e judiciária; serviços públicos e pessoal da administração
- > Matéria tributária e orçamentária

Ministério Público e Defensoria Pública

- > Organização MPU e DPU (**concorrente** com PGR e DPGU)
- > Normas **GERAIS** de organização dos MPs e DPs estaduais, DF e Territórios

Cidadãos

→ **INICIADO** sempre na **Câmara**

QUALQUER matéria e **PODEM** ser emendados.

- ✓ **Municípios:** **5,0%** do **ELEITORADO**.
- ✓ **Estados e DF:** consta na **Constituição Estadual**.
- ✓ **União:** **MÍN. 1% do eleitorado nacional** + **pelo menos 5 estados** + **não menos que 0,3% dos eleitores de cada um** (**1-5-03**)

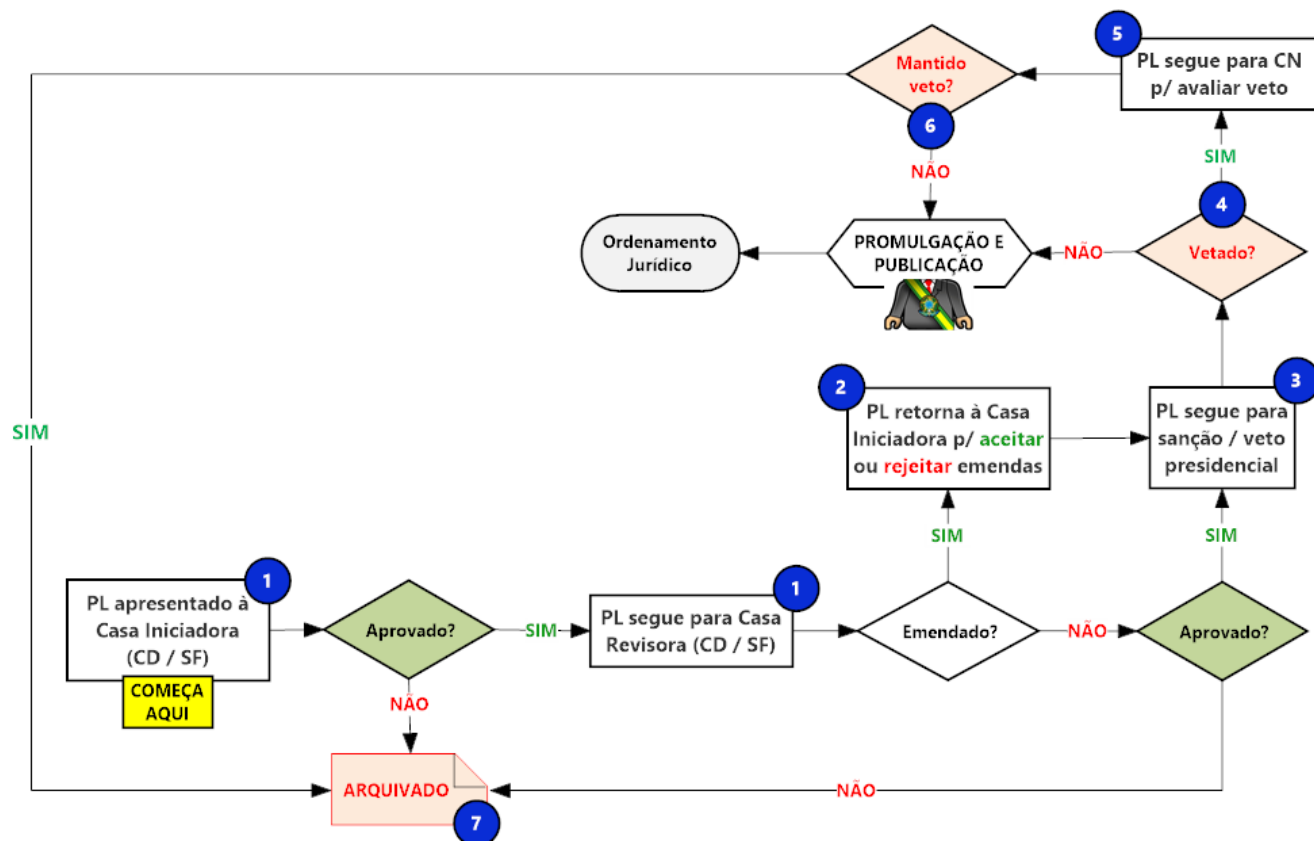
Aumento de Despesa (art. 63)

NÃO será admitido **aumento da DESPESA** (trata das **EMENDAS**):

- ✗ Nos PLs de iniciativa **exclusiva** do PR, **RESSALVADO** as emendas ao PLOA / PLDO
- ✗ Nos PLs sobre **organização** dos **serviços administrativos** da Câmara, Senado, TRF e MP



FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DAS LEIS



- 1 Votações em **turnos ÚNICOS**; LO (Maioria Simples) e LC (Maioria Absoluta).
- 2 Avaliação feita em **ATÉ 10 dias** – não há “ping-pong”.
- 3 Presidente tem **15 dias** para avaliar – uma vez “estourado” o prazo, o **silêncio importará em SANÇÃO TÁCITA (ITEM 6)**.
Veto parcial: só abrange **texto INTEGRAL** – **Doutrina**: dias **ÚTEIS**
- 4 Uma vez **vetado** o motivo do veto é enviado ao Presidente do SENADO em **ATÉ 48h**.
- 5 **Análise do veto: sessão CONJUNTA**, em **ATÉ 30 dias** do recebimento (**não avaliado, tranca pauta**). **Derrubada do veto: Maioria ABSOLUTA** dos Deputados (257) e Senadores (41), em **votação ABERTA**.
- 6 Caso o veto seja derrubado **OU** silêncio do PR, o PL **voltará ao PR para promulgação e publicação**. Caso o **PR não promulgue em 48h**, o **Presidente SF** o fará, e se este **não o fizer em 48h**, incumbirá ao **Vice-Presidente SF**.
- 7 **Irrepetibilidade**: matéria de PL rejeitado só poderá ser objeto de novo PL, **na mesma SL**, se proposta da **maioria absoluta** de qualquer das Casas.

LEIS DELEGADAS

Presidente da República **solicita ao CN** permissão para que edite lei sobre determinado tema.

- **Autorização: ato discricionário** via **RESOLUÇÃO do CN**
- Resolução **PODE determinar que o projeto seja APRECIADO** pelo CN, em **votação única** e **SEM emenda**.
- PR exorbita delegação? CN edita **Decreto Legislativo** para **SUSTAR**, operando efeitos **EX-NUNC** (não retroativos)

LIMITAÇÕES MATERIAIS ÀS LEIS DELEGADAS

- ❌ **EXCLUSIVA** do CN ou **PRIVATIVA** da Câmara / Senado
- ❌ **Reservada a LC**
- ❌ PPA, LDO, LOA, Créditos Especiais e Suplementares, **exceto Extraordinário** (abertura **PODE** ser via **Lei Delegada**)
- ❌ Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais
- ❌ **Organização** do Judiciário / MP, carreira e garantia de seus membros



EMENDAS CONSTITUCIONAIS (EC)

INICIATIVA

A Constituição poderá ser emendada mediante PROPOSTA (PEC):

1/3 dos <u>membros da Câmara ou Senado</u> (membros do CN não)	Presidente da República	Mais da metade das AL, manifestando-se, <u>cada uma</u> , pela maioria <u>RELATIVA</u>
---	--------------------------------	--

☒ **NÃO** há participação popular nem dos Municípios.

☒ **NÃO** há iniciativa privativa / reservada

Emendas Parlamentares

PEC fica indo e voltando de uma Casa para outra, até que se tenha um consenso. O STF considera que a PEC **só precisa voltar** para revisão de outra Casa se houver **alteração substancial**.

Deliberação

Cada Casa do CN, em 2 turnos, sendo aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos (para o **STF, ADI 486/DF**, o quórum e o procedimento são **OBRIGATÓRIOS nas CE** – princípio da simetria).

Promulgação

Mesas da Câmara e do Senado, com respectivo nº de ordem. **NÃO** há sanção / veto / promulgação do PR.

LIMITAÇÕES MATERIAIS

Não será objeto de deliberação a PEC tendente a ABOLIR (FODI VOSE):

- ☒ **FO**rma federativa de Estado – **Pegadinha!** Sistema de Governo (presidencialista, parlamentarismo, etc.) **pode!**
- ☒ **DI**reitos e garantias individuais
- ☒ **VO**to direto, secreto, universal, periódico – **Pegadinha!** Voto **obrigatório** pode.
- ☒ **SE**paração dos Poderes.

NÃO pode PEC p/ alterar a titularidade do *Constituinte Originário* nem do *Derivado Reformador* nem os *procedimentos de reforma constitucional* – **nem mesmo torná-lo mais rigoroso** (**VEDADA dupla revisão**).

LIMITAÇÕES FORMAIS

São limitações do **PROCEDIMENTO** legislativo das PECs:

- Votação **BICAMERAL**.
- **Irrepetibilidade ABSOLUTA** – Obs: **substitutivo** rejeitado → **PEC original PODE** ser votada na mesma SL.

LIMITAÇÕES CIRCUNSTANCIAIS E TEMPORAIS

Limitações Circunstanciais: a CF **não poderá ser EMENDADA** na vigência de **intervenção federal**, de **estado de defesa** ou de **estado de sítio**.

Limitações Temporais: **NÃO** há (nem mesmo a Revisão constitucional é limitação temporal).

Revisão Constitucional: ocorreu 05 anos após a promulgação da CF/88. Características:

- Procedimento inaplicável aos Estados.
- Turno **único**, sessão **unicameral** (≠ sessão conjunta), **aprovado por MA** e **promulgado pela Mesa CN**.



DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CONTROLE EXTERNO E INTERNO

Conforme o arts. 70 e 71 da CF/88, a **FISCALIZAÇÃO**:

- Patrimonial, Orçamentária, Contábil, Operacional e Financeira [POCOF]
- União e das entidades da **Adm. Direta** e **Indireta** (inclusive **Empresa Pública** e **SEM**, conforme STF, MS 25.092)
- Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas

Será **REALIZADA pelo Congresso**, via controle externo (com *auxílio* do **TCU**) + sistema de controle interno de cada Poder.



Quem está obrigado à prestação de contas?

QUALQUER pessoa (física ou jurídica), pública ou privada, que **utilize**, **arrecade**, **guarde**, **gerencie** ou **administre** dinheiros, bens e valores **PÚBLICOS** ou pelos quais a **União** responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

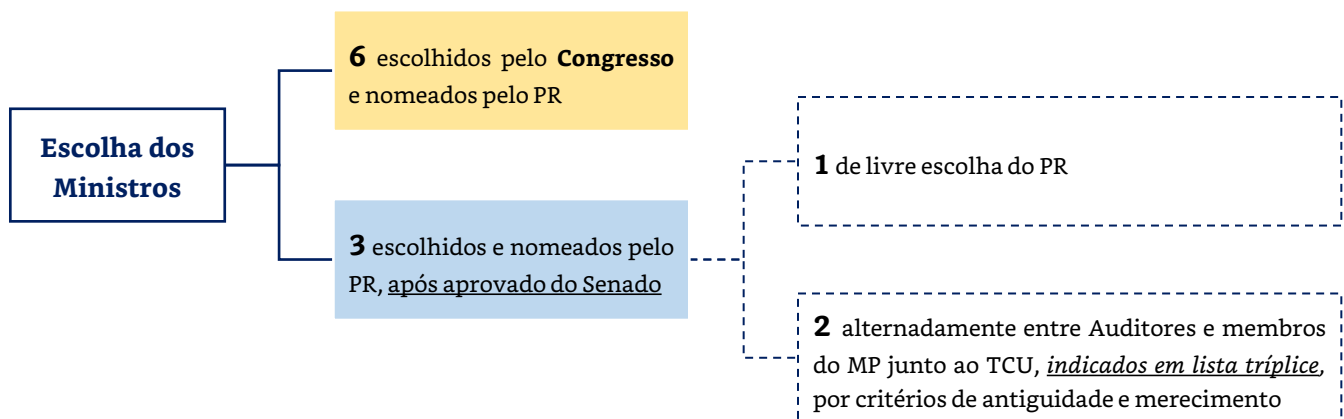
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU

MEMBROS DO TCU

9

ministros

- Brasileiro (**nato** ou **naturalizado**)
- Idade entre 35 e 70 anos
- Idoneidade moral e reputação ilibada
- Notórios conhecimentos econômicos, jurídicos, contábeis e financeiros ou de Adm. Pública
- Mais de 10 anos exercendo atividades profissionais que exijam tais conhecimentos
- Possuem mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros STJ**



O **auditor**, quando em substituição a Ministro, terá as **mesmas garantias e impedimentos do titular** e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de TRF.



COMPETÊNCIAS DO TCU

O Tribunal **encaminhará ao Congresso**, TRIMESTRAL e ANUALMENTE, relatório de suas atividades.



REPRESENTAR ao Poder competente sobre **irregularidades** ou **abusos** apurados.

FISCALIZAR a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a estados, DF e Municípios.

APRECIAR as **contas prestadas anualmente pelo PR**, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento - **Pegadinha!** NÃO é “julgar”.

FISCALIZAR as **contas nacionais** das empresas supranacionais de cujo **capital social a União participe**, de forma direta ou indireta – EX: Itaipu Binacional.

REALIZAR, por iniciativa própria, da Câmara / Senado / Comissão ou CPI, **inspeções** e **auditorias** de natureza POCOF, nas Unid. Adm. dos Poderes, e entidades da Adm. Direta e Indireta.

PRESTAR informações solicitadas pelo Congresso, Câmara, Senado ou Comissão, sobre a fiscalização POCOF e sobre **resultados de auditorias** e **inspeções** realizadas.

ASSINAR prazo para que o órgão ou entidade adote as **providências** necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.

SUSTAR, *se não atendido*, a execução do ATO impugnado, comunicando à Câmara e ao Senado.

► **CONtrato**: sustação direta pelo **CONgresso**, que solicitará ao Executivo que tome medidas.

► Caso o Congresso ou Executivo, em **90 dias**, não efetivar as medidas, **TCU decidirá a respeito**.

APLICAR aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as **SANÇÕES** legais, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano ao erário.

► As **decisões do TCU** de que resulte imputação de **DÉBITO** ou **MULTA** terão eficácia de **título executivo EXTRAjudicial** (= não é necessário recorrer ao judiciário, e a cobrança feita pela AGU).

JULGAR as **contas dos admin. e responsáveis** por dinheiros, bens e valores públicos da Adm. Direta e Indireta, Fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público **FEDERAL**, e as contas dos que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

► **STF (ADI 3.715)**: o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas (*todos*) não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo (= não cabe recurso).

APRECIAR, para fins de registro, a **legalidade dos atos de ADMISSÃO** de pessoal, a qualquer título, na Adm. Direta e Indireta, incluídas as Fundações, **EXCETUADAS** as nomeações para cargo em comissão, bem como a das **CONCESSÕES de aposentadorias**, reformas e pensões, **RESSALVADAS as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório**.

► **STF (SV 3)**: Nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, **EXCETUADA a apreciação da legalidade do ato de concessão INICIAL de aposentadoria, reforma e pensão**.

Qualquer **CIDADÃO** (pessoa), **partido político**, **associação** ou **sindicato** é parte legítima para **denunciar irregularidades** ou **ilegalidades** perante o TCU.

Importante ressaltar que o STF (MS 24.405) decidiu pela **impossibilidade de o TCU manter sigilo quanto à autoria de denúncia**.



JURISPRUDÊNCIAS

STF (MS 22.801): STF entendeu que a LC 105 **não concedeu** ao TCU o poder de quebra de sigilo bancário.

STF (MS 26.547): [...] TCU tem poderes para **conceder medida cautelar** no exercício de suas atribuições explicitamente fixadas no art. 71 – EX: **suspender cautelarmente licitação em andamento** (CAI MUITO).

STF (Súmula 347): O TCU, no exercício de suas atribuições, **PODE apreciar a constitucionalidade** das leis e dos atos do poder público (**CASO CONCRETO**) – obedece a regra da **reserva de plenário**.

STF (ADIs 1.175 e 2.597): para o STF, a independência conferida ao TCU **não exclui a competência de fiscalização de suas contas pelo Legislativo** (aplica-se aos TCEs e TCMs).

STF (RE 848.826): cabe **exclusivamente à Câmara Municipal** a competência para **julgar as contas** de governo e as contas de gestão dos prefeitos, **cabendo ao TC** auxiliar o Legislativo municipal, emitindo **parecer prévio e opinativo**, que somente poderá ser derrubado por **decisão de 2/3**.

STF (RE 1.182.189): A **OAB** e o **CFOAB** **não estão obrigados** a prestar contas ao TCU nem a qualquer outra entidade externa.

CONTROLE INTERNO



Os Poderes manterão, de **forma integrada**, sistema de **controle interno** com a finalidade de:

- **APOIAR** o controle externo.
- **AVALIAR** o cumprimento das **metas do PPA**
- **AVALIAR** a **execução dos orçamentos** da União
- **AVALIAR** a **execução dos programas** de Governo
- **EXERCER** controle das **Op. Crédito, avais e garantias**, dos **direitos e haveres da U.**
- **COMPROVAR** a **legalidade** da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos **órgãos e entidades da Adm. Federal**, e da **aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado**.
- **AVALIAR** os **resultados**, quanto à **eficácia e eficiência** da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos **órgãos e entidades da Adm. Federal**, bem como da **aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado**.

Os **responsáveis pelo controle interno**, ao tomarem conhecimento de **qualquer irregularidade ou ilegalidade**, dela **darão ciência ao TCU**, sob pena de **responsabilidade SOLIDÁRIA**.



DO PODER EXECUTIVO

CHEFIA DE ESTADO E CHEFIA DE GOVERNO



CHEFE DE ESTADO

Representa o Estado nas suas relações internacionais, e corporifica a unidade interna. O Chefe de Estado é basicamente a “cara” do País. É o caso da Rainha da Inglaterra. Como diz o ditado: *“ela reina, mas não governa”*.



CHEFE DE GOVERNO

Cabe ao Chefe de Governo a **gerência** dos negócios internos do Estado, sejam os de natureza **política**, sejam os de natureza **administrativa**, exercendo, com isso, a **liderança da política nacional**, pela orientação das decisões gerais e pela direção da máquina administrativa.

FORMAS E SISTEMAS DE GOVERNO

FORMAS DE GOVERNO

Forma de Governo: conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade, bem como as relações entre os detentores do poder e demais membros da sociedade.

MONARQUIA

O cargo de chefe é **vitalício**, **hereditário** e **sem responsabilidade**. Todo **poder político está concentrado**. Ou seja, é um Estado dirigido, comandado, administrado por uma só pessoa conforme sua arbitrariedade, **independendo da vontade da população**.



REPÚBLICA

O **povo tem o direito de escolher seus governantes** / representantes, participando da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema de governo. Os **governantes**, escolhidos **temporariamente** pelo povo **administram o Estado** e devem **prestar contas**.

SISTEMAS DE GOVERNO

Sistema de Governo: é o modo pelo qual os poderes se relacionam, especialmente o executivo e o legislativo. O sistema de governo varia de acordo com o grau de separação dos poderes.

Presidencialismo

Modelo de sistema em que há **concentração do chefe de governo e o chefe de Estado** na figura de uma só pessoa, o Presidente, mas que não se confunde com a monarquia. Nesse sistema os governantes devem ser **escolhidos pelo povo**, pressupondo assim, a democracia (regime de governo).

- Divisão orgânica dos poderes;
- Independência entre os poderes;
- Harmonia entre os poderes;

Parlamentarismo

Os parlamentares, assim como no presidencialismo, são escolhidos pela população, no entanto, neste sistema de governo há diferença entre **chefe de governo** (administra o país) e **chefe de Estado** (relações externas e forças armadas) que são escolhidos pelos parlamentares e não diretamente pelo povo.

- Interdependência entre legislativo e executivo;
- Descentralização de chefia de governo e chefia de Estado;
- Parlamento escolhe o chefe de Estado;
- Dissolução do parlamento com convocação de novas eleições gerais, por injunção do Chefe de Estado;



PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Eleição

Sistema **majoritário de 2 turnos** → **maioria ABSOLUTA** dos **votos VÁLIDOS** (50% dos votos + 1).

Em caso de morte, desistência *ou* impedimento **antes do 2º turno**:

- 1) Convocado, **entre os remanescentes**, o de **MAIOR VOTAÇÃO**
- 2) Se dentre os remanescentes houver **empate**, convoca-se o de **maior idade**

Posse

Presidente e Vice tomarão posse em **ATÉ 10 dias**, em sessão do Congresso → posse **NÃO precisa ser simultânea**.

- Mandato tem início no dia **05/janeiro** do ano seguinte ao da sua eleição

Substituição

Substituirá o Presidente, diante de **impedimentos**, nesta ordem:

- 1) Vice-Presidente
- 2) Presidente da Câmara
- 3) Presidente do Senado
- 4) Presidente do STF

Vacância (cargo declarado vago)

- Presidente **NÃO tomar posse em 10 dias**, **SALVO força maior**
- Ausência do País por **+15 dias sem autorização** do Congresso | Para o **STF**, aplica-se aos estados
- Vacância do cargo de Presidente → Vice-Presidente assume

Dupla Vacância

STF (ADI 1057): autonomia dos Estados, DF e Municípios para legislar, desde que **PREVISTO** eleições, diretas *ou* indiretas

2 primeiros anos do mandato
Eleições DIRETAS em 90 dias

2 últimos anos do mandato
Eleições INDIRETAS em 30 dias

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

LEGIFERANTE

- ▶ **EXPEDIR decretos e regulamentos** para fiel execução das leis.
- ▶ **DESPROVER, PROVER e extinguir** cargos FEDERAIS (*âmbito do Executivo*), **na forma da lei**
- ▶ **DECRETO AUTÔNOMO** (**normatividade de lei**, sendo apenas *formalmente* um ato administrativo):
 - **EXTINÇÃO** de funções *ou* cargos públicos, **quando VAGOS**.
 - Organização e funcionamento da Adm. Federal **quando NÃO aumentar despesa; NEM criar / extinguir órgãos**.

STF: É indispensável a iniciativa do chefe do Executivo (PL *ou* decreto) na elaboração de normas que de alguma forma **remodelem as atribuições de órgão da estrutura Adm.**



NOMEAR

Casos que **independem de ratificação** pelo Senado:

- Magistrados, nos casos previstos na CF/88
- Membros do Conselho da República
- **AGU**

Carece de **aprovação** do **Senado** - **V_{MA}**, **voto secreto** e **arguição pública, entre outros**:

- Ministros do **STF** e dos Tribunais Superiores;
- Governadores de Territórios;
- PGR;
- Presidente e os diretores do Bacen;
- Ministros do TCU (**1/3 livre** escolha do PR).

CHEFE DE ESTADO

- ▶ **CELEBRAR** tratados, convenções e atos internacionais, **sujeitos a REFERENDO do Congresso** [Decreto Legislativo].
- ▶ **EXPULSAR** estrangeiro - **STF**: competência **DELEGÁVEL** ao Ministério da Justiça.
- ▶ Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos - **STF**: É **válida LEI** que **reserva ao Executivo** o poder **privativo** de conceder **asilo ou refúgio**.

SEGURANÇA NACIONAL

- ▶ **DECRETAR** estado de **DEFESA** e de **SÍTIO** (necessita de aval do Congresso).
- ▶ **DECRETAR e EXECUTAR** a **intervenção FEDERAL** (em **estado ou Município de Território Federal**).
- ▶ **PROPOR** ao Congresso a **decretação do estado de calamidade pública** de **âmbito NACIONAL**
- ▶ **CONVOCAR** e **PRESIDIR** os Conselhos de Defesa e da República
- ▶ Exercer o **comando supremo** das FFAA, **nomeando Comandantes e promovendo generais**
- ▶ **CONCEDER indulto e COMUTAR penas**, **com audiência, se necessário**, dos órgãos legais
- ▶ Permitir (casos **LC**), que forças estrangeiras transitem / permaneçam no território nacional
- ▶ **Autorizado pelo CN** OU **referendado por ele** (no intervalo das SLs):
 - **Declarar guerra e celebrar a paz.**
 - **Decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional** – oitiva do Cons. Defesa (**não vincula!**): é a **convocação de reservistas** e outras **forças militares auxiliares** no caso de agressão estrangeira.

OUTRAS

- ▶ Conferir condecorações e distinções honoríficas.
- ▶ **Remeter mensagem e plano de governo ao CN por ocasião da abertura da SL.**
- ▶ Prestar, **ANUALMENTE**, ao Congresso, **em 60 dias** da abertura da SL, as contas do exercício anterior (PR não fizer → CD faz a tomada de contas) – **STF**: aplica-se aos estados.

Obs: são competências delegáveis aos **Ministros**, ao **AGU** e ao **PGR (AZUL)**.

Art. 63, I. Não será admitido **AUMENTO DA DESPESA** prevista nos projetos de **iniciativa exclusiva do Presidente da República** (simetria: Governadores e Prefeitos), ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º.

RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

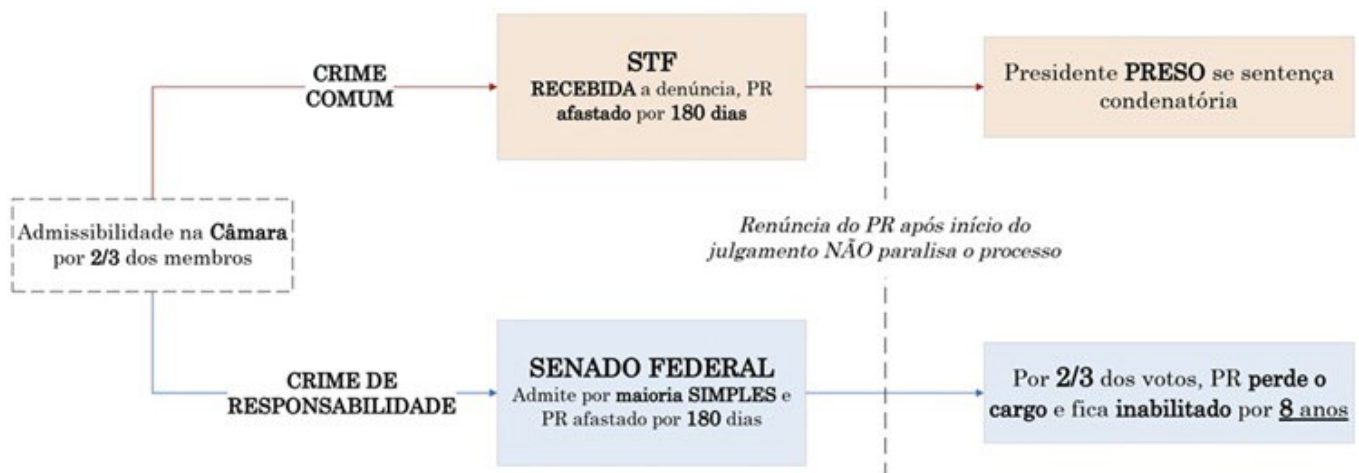
STF (SV 46): A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da **competência PRIVATIVA da União**. A denúncia pode ser apresentada por **qualquer CIDADÃO**.

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentem contra a CF e, especialmente, contra:

- A **existência** da União
- O **exercício** dos direitos políticos, individuais e sociais
- O **livre exercício** do Legislativo, Judiciário, do MP e dos Poderes constitucionais das UF's
- A **segurança INTERNA** do País
- A **probidade** na administração
- A **lei orçamentária**
- O **cumprimento** das leis e decisões judiciais



PROCESSO DE JULGAMENTO



Obs: no processo de julgamento por crime de responsabilidade, o Presidente do STF atuará como Presidente do Senado.

JURISPRUDÊNCIAS

O **Presidente**, na **vigência do mandato**, **NÃO PODE** ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas **funções**.

STF: regra **NÃO** extensível aos Prefeitos, Governadores *ou* outras autoridades, como as integrantes do Legislativo. ÚNICA imunidade do PR extensível aos Governadores é o juízo de admissibilidade.

Quanto ao rito processual de julgamento:

STF: No impeachment, **TODAS as votações** são **ABERTAS**.

STF (ADPF 378): A aplicação subsidiária do Regimento da Câmara e Senado ao processamento e julgamento do impeachment **não viola a reserva legal, limitando-se** a questões **interna corporis**.

STF (ADI 4798): **VEDADO às UFs instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra Governador, por crime comum, à previa autorização da AL**, cabendo ao **STJ** dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, **INCLUSIVE afastamento** do cargo.

CONSELHO DA REPÚBLICA E COSELHO DE DEFESA

Conselho da República (ConR)

Órgão superior de consulta do PR

- o Vice, Presidente Câmara e do Senado, Min. Justiça
- o Líderes da **Maioria e minoria** da CD / SF
- o **6 BRA natos**, +35 anos, mandato de 3 anos, **VEDADA recondução** (2-PR | 2-CD | 2-SF)

PRONUNCIAR-SE sobre intervenção federal, estado de defesa e de sítio e questões relevantes para estabilidade das instituições democráticas.

Obs: PR pode convocar **MINISTRO** p/ participar, quando na pauta estiver questão relacionado ao seu Ministério.

Conselho de Defesa (ConD)

Órgão de consulta do PR sobre soberania e defesa do EDD

- o Vice, Presidente Câmara e do Senado, Min. Justiça
- o Ministros Defesa, Relações Exteriores e Planejamento
- o Comandante das FFAA

OPINAR sobre intervenção federal, estado de defesa e de sítio, declaração de guerra e celebração da paz;

As demais competências são relacionadas com **segurança do território**, a garantia da **independência nacional** e **defesa do Estado Democrático de Direito (EDD)**.



MINISTROS DE ESTADO

Escolhidos pelo Presidente, **maiores de 21 anos**. **Competências:**

Expedir instruções par execução das leis, decretos e regulamentos.	REFERENDAR os atos emanados e decretos assinados pelo PR.	Apresentar ao PR relatório ANUAL de sua gestão.	Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos da Adm. Federal na área de sua competência.
---	--	--	---

LEI: CRIAÇÃO e EXTINÇÃO de Ministérios e órgãos da Adm. Pública.

PODER EXECUTIVO ESTADUAL E MUNICIPAL

ESTADUAL

Perda de Mandato

PERDERÁ o mandato o Governador que **assumir outro cargo** ou **função na Adm. Direta** ou **Indireta**, ressalvada a posse em virtude de **CONCURSO** público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V [aplica-se aos prefeitos].

Subsídio

Os **subsídios** do **Governador**, do **Vice-Governador** e dos **Secretários** serão fixados por **LEI DE INICIATIVA da Assembleia Legislativa**.

MUNICIPAL

Eleição

Eleição do Prefeito: será feita eleição SIMULTÂNEA para os **prefeitos** e **vereadores**.

Menos de 200 mil ELEITORES → não há 2º turno, sendo eleito o candidato que alcançar a maioria absoluta votos .	Mais de 200 mil ELEITORES → mesmos moldes do Presidente; (Cuidado! Não são 200.000 habitantes).
---	--

Dupla Vacância

Os Municípios têm **autonomia política para disciplinar o processo de escolha dos sucessores no caso de dupla vacância**, **FERINDO** essa competência a constituição estadual que vier a disciplinar essa matéria.

STF (ADI 3.549): A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põem-se no **âmbito da autonomia política LOCAL**, em caso de dupla vacância.

Crimes

CRIMES COMUNS

TJ – Se competência estadual
TRF – Se competência federal

CRIMES DE RESPONSABILIDADE

REPASSE que supere os limites	Não enviar o REPASSE até 20/mês	Enviar REPASSE menor que da LOA
---	---	--

Prestação de Contas

STF (RE 848.826/16): APRECIACÃO das contas de prefeitos, tanto as de **governo** quanto as de **gestão**, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, cujo parecer **PRÉVIO** somente deixará de **prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores**

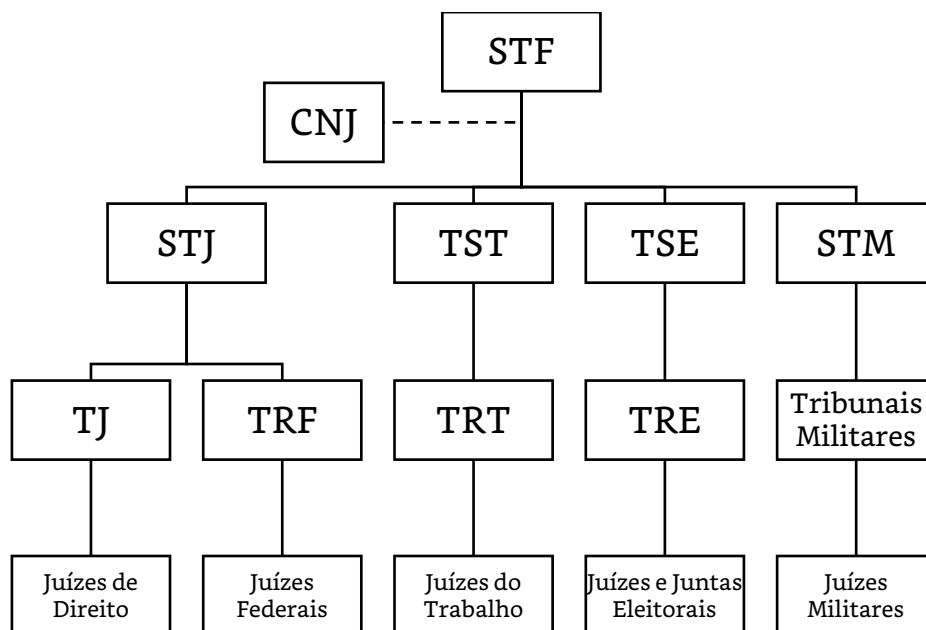


DO PODER JUDICIÁRIO

DISPOSIÇÕES GERAIS

ORGANIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO



ÓRGÃO ESPECIAL (OE)

- **Objetivo:** exercício das atribuições ADM. e JURISDICIONAIS do **PLENO**.
- **Requisito:** tribunais com **+25 julgadores** (EX: STJ e TRF-1).
- **Composição:** MÍN. 11 e o MÁX. 25 membros → **50% antiguidade** e **50% por ELEIÇÃO** do Plenário.
- **Cuidado!** OE *não se confunde* com órgão fracionário (turmas, seções, câmaras, etc.).

Reserva de Plenário: somente pelo voto da MA dos **membros** (Plenário) ou do **respectivo OE** poderão os tribunais declarar a **inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo.

STF (SV 10): VIOLA a reserva de plenário a decisão de órgão FRACIONÁRIO de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, **afasta a sua incidência no todo ou em parte – DEVER do órgão fracionário o envio do incidente ao PLEN, independentemente de pedido.**

STF (RE 432.884): Da decisão de **órgão fracionário** que **viole a cláusula da reserva de plenário**, declarando a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, **cabe RE para o STF** e não recurso para o Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Autonomia Orçamentária

TRIBUNAIS elaborarão suas propostas **nos limites estipulados conjuntamente pelos demais Poderes na LDO.**

- As propostas são **enviadas pelos respectivos Presidentes (STF, Tribunais Superiores e TJs)**
- **Caso NÃO enviadas:** Executivo considerará os valores aprovados na **LOA vigente**.
- **Caso enviadas em desacordo com LDO:** valores serão **ajustados pelo EXECUTIVO**



Autonomia Administrativa dos Órgãos do Judiciário

- Eleger seus órgãos diretivos e **elaborar seus Regimentos Internos**
- **Prover os cargos de JUIZ** de carreira
- **PROPOR** a criação de **VARAS** (criação é por **LEI**)
- **Iniciativa de LEI** (STF, Tribunais Superiores e TJs)
 - a) Alteração do nº de membros dos tribunais inferiores
 - b) Criação e a extinção de **CARGOS** e **TRIBUNAIS INFERIORES**
 - c) **REMUNERAÇÃO** dos **serviços aux.** e dos **Juízes**
 - d) **Fixação do SUBSÍDIO** de seus membros e dos Juízes
 - e) Alteração da **ORGANIZAÇÃO** e da **DIVISÃO** judiciárias

SERVIDORES

- Prática de atos de administração e atos de mero expediente, **SEM caráter decisório**.

PRINCÍPIOS

Publicidade	<u>Decisões Administrativas</u>: sessão PÚBLICA; as DISCIPLINARES são tomadas por Maioria Absoluta. <u>Julgamentos</u>: TODOS julgamentos serão PÚBLICOS, e fundamentadas todas as decisões (inclusive disciplinares), sob pena de nulidade, mas: PODE a LEI limitar a <u>presença</u> às próprias partes / advogados, OU somente aos advogados – Obs: <u>preservação à intimidade</u> NÃO PODE <u>prejudicar o interesse público à informação</u>.
Ininterruptibilidade da Jurisdição	• <u>Número de juízes</u>: proporcional à demanda e à população; • <u>Distribuição de Processos</u>: IMEDIATA, em TODOS OS GRAUS de jurisdição. • VEDADAS férias COLETIVAS nos juízos (1º grau) e tribunais de 2º GRAU, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em PLANTÃO permanente.

MAGISTRADOS (JUÍZES)

- ⇒ Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN): Lei **COMPLEMENTAR** de **iniciativa privativa** do STF
- ⇒ Residência do Juiz Titular: na **respectiva COMARCA**, **SALVO** quando **autorizado pelo tribunal**

INGRESSO NA CARREIRA

Concurso

Cargo inicial será o de juiz substituto, mediante **concurso** de **provas E títulos**, com a **participação da OAB** em **TODAS as fases**, exigindo-se no **mín. 3 anos** de atividade jurídica - **APÓS colação**; estágio **NÃO** conta.

Nomeação Direta

Quinto Constitucional: **20% das vagas** dos **TRIBUNAIS** serão reservadas a advogados (+10 anos de atividade) e membros do MP (+10 anos de carreira), alternadamente.

- **Tribunais a que se aplica**: TJ, TJDFT, TRF, TRT, TST
- **Indicação**: OAB / MP elaboram **lista SÊXTUPLA** e **tribunal** a transforma em **TRÍPLICE**, posteriormente encaminhada ao Chefe do Executivo, que nomeia **em 20 dias** - **Obs**: TRT e TRF: idade **entre 30 e 70 anos**.
- **STF (ADI 4.150)**: conflita com a CF norma da CE que **junge à aprovação da Assembleia Legislativa** a escolha de candidato à **vaga do quinto** em TJ.
- **STF (RE 484.388)**: a regra do quinto, se **não observada**, **não gera nulidade do julgado**, **CASO** se observe a incidência do princípio *pas de nullité sans grief* (não há nulidade sem prejuízo).



PROMOÇÃO

O “restante” das vagas (as que sobraram depois do “quinto” = 4/5 dos membros) será preenchido por promoção, que se dá de **entrância** para **entrância**, **alternadamente**, por **antiguidade** e **merecimento**, **NÃO** sendo **promovido** aquele juiz que, **injustificadamente**, **retiver autos em seu poder**.

Antiguidade: tribunal **SOMENTE** poderá recusar pelo **voto de 2/3**, assegurado **ampla defesa**.

Merecimento:

- Critérios **objetivos** de **produtividade e presteza** + frequência em **cursos**.
- **Pressuposto:** **2 anos na entrância E integrar a 1ª quinta parte da lista de antiguidade**.
- Caso apareça **3x seguidas ou 5x alternadas** na lista de **merecimento** = **promoção OBRIGATÓRIA**

REMOÇÃO E PERMUTA

Remoção de Magistrado a PEDIDO

- Comarca de igual entrância

Permuta de Magistrado, *inclusive* de segundo grau:

- Comarca de igual entrância, *quando for o caso*;
- Dentro do mesmo segmento de justiça, vinculados a diferentes tribunais (EX: TRT 11 – TRT 3)
- Aplica-se à justiça estadual, federal ou do trabalho.



Tanto a remoção a pedido, quanto a permuta devem obedecer, no que couber, às mesmas regras para promoção.

GARANTIAS FUNCIONAIS

Garantias de Independência [EXTENSÍVEIS AO MP]

Irredutibilidade de Subsídio: valor **NOMINAL**, não o poder de compra (real). Em relação aos subsídios:

- > *Ministros dos Tribunais Superiores (TS)* = 95% do STF.
- > *Demais magistrados:* definido em **LEI**, de forma escalonada, sendo a diferença de níveis entre 5% e 10% **E** ≤ 95% do TS.

Inamovibilidade: juiz **NÃO** pode ser **removido de ofício**.

- > **SALVO interesse público**, por **Maioria Absoluta** do **tribunal** ou **CNJ**, assegurada a ampla defesa.

Vitaliciedade: só perderá o cargo por **sentença judicial transitada em julgado**.

- > **Cuidado!** É pegadinha afirmar que juiz pode perder o cargo por decisão do CNJ
- > Aquisição da vitaliciedade (participação em **CURSO OFICIAL** constitui **etapa OBRIGATÓRIA**)
 - a) *Concurso (1ª instância):* **2 anos** de **EXERCÍCIO** (nesse “estágio” pode perder o cargo por decisão do tribunal)
 - b) *Nomeação direta:* com a **POSSE**

Garantias de Imparcialidade [VEDAÇÕES]

- × **Receber custas ou participação** em processo
- × Dedicar-se a **atividade político-partidária**
- × Receber auxílios ou contribuições, **ressalvadas as exceções em lei**
- × Exercer a advocacia no Juízo ou tribunal do qual se afastou, **ANTES** de decorridos **3 anos** (= quarentena)
- × Exercer, **ainda que em disponibilidade**, outro cargo ou função, **SALVO +1** de magistério (**decisão do STF**)



PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS

Pagamentos em virtude de sentença judiciária

EXCLUSIVAMENTE em ordem cronológica, **VEDADA** designação de pessoas e casos na LOA

Aplica-se a todos os entes
(União, Estados, DF e Municípios)

Fazenda Pública engloba:

- Entidades de direito público

- Empresas Públicas e SEM, prestadoras de serviço público E natureza NÃO concorrencial



É obrigatória a inclusão na LOA de verba para pagamento de precatórios apresentados até o dia **01/fevereiro**, sendo o pagamento realizado até o final do exercício seguinte, **quando terão seus valores atualizados monetariamente**.



POSSÍVEL ceder um precatório, total ou parcialmente, **SEM anuência** do devedor

Ex: Fulano tem um precatório de R\$ 100.000 para receber. Ele pode ceder todo ou parte desse precatório a Beltrano, sem anuência do ente.



A **seu critério exclusivo** e na forma de lei, a **UNIÃO** poderá **assumir débitos de precatórios**, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente.

Ordem de prioridade de pagamentos devidos pela Fazenda:

- 1 Requisições de Pequeno Valor (RPV)
- 2 Precatórios de natureza alimentícia¹ (60 anos e portadores doenças graves / deficientes até 3x RPV)
- 3 Demais precatórios de natureza alimentícia¹
- 4 Outros precatórios

¹**Débitos de Natureza Alimentícia** (art. 100, §1º) – são os decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da natureza tributária, incluindo os oriundos de repetição de indébito sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil.

O credor que possua **créditos líquidos e certos**, reconhecidos pelo ente ou por decisão judicial transitada em julgado, poderá utilizá-los para (atenção para as assinaladas em vermelho):

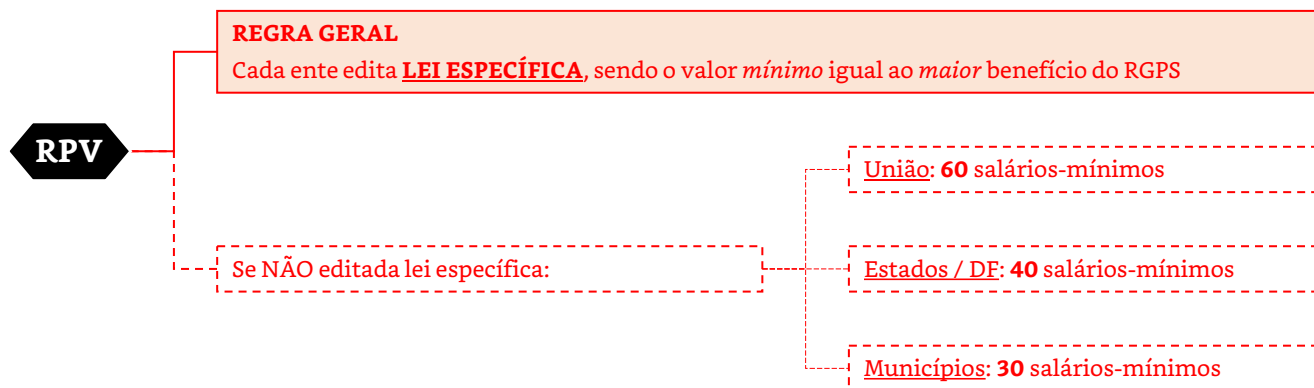
1. **Quitar débitos inscritos em Dívida Ativa** do ente devedor, inclusive de suas autarquias e fundações;
2. **Comprar IMÓVEIS públicos** de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda;
3. **Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos** e demais espécies de concessão negocial;
4. **Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária**, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo;
5. **Compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente** federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo.

Obs: as situações acima são regulamentadas por lei do ente devedor. No caso da União elas são autoaplicáveis!



REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

Quantia certa, devida pelo ente público, em virtude de decisão judicial. Cuidado, pois **NÃO** se trata de uma espécie / tipo de precatório. E o que vem a ser um “pequeno valor”?



É facultado ao credor desistir do que ultrapassar o valor, para poder encaixar seu crédito como RPV.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

			
11 Ministros	Brasileiro nato + $35 \leq \text{idade} \leq 70$	Notável saber jurídico e reputação ilibada – não precisa ser bacharel em direito.	Nomeados pelo Presidente, após aprovação pela maioria absoluta do Senado – arguição pública e voto secreto

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE)

RECORRENTE deverá demonstrar a **repercussão geral das questões CONSTITUCIONAIS** (questão deve ultrapassar os interesses subjetivos da causa), nos termos da lei, a fim de que o STF examine sua admissão, **SOMENTE** podendo **RECUSÁ-LO** pela manifestação de **2/3 de seus membros**.

Hipóteses de cabimento. **Cabe RE** nas **causas decididas em única ou última instância**, quando a decisão recorrida:

- 1) Contrariar **dispositivo da CF**;
- 2) Declarar a **inconstitucionalidade** de **tratado ou lei FEDERAL**;
- 3) Julgar válido **ATO de governo local** contestado *em face da CF*;
- 4) Julgar válida **LEI local** *em face da CF ou lei FEDERAL*.

STF (Súmula 733): não cabe RE contra decisão proferida no processamento de precatórios.

STF (Súmula 735): não cabe RE contra acórdão que defere medida liminar – *afinal, não houve decisão de mérito*.

SÚMULAS VINCULANTES

Forma	De ofício ou provocação, aprovada por 2/3 , após reiteradas decisões sobre MATÉRIA CONSTITUCIONAL . Aprovação, revisão e cancelamento: mesmos legitimados a propor ADI + Defensor Geral + Qualquer Tribunal do Judiciário + Municípios que sejam parte no processo .
Objetivo	Verificar a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a Adm. Pública que acarrete GRAVE insegurança jurídica e RELEVANTE multiplicação de processos sobre questão idêntica .
Vincul	Órgãos do JUDICIÁRIO e à Adm. Direta e Indireta , em TODAS as esferas de governo . Atenção, pois NÃO vinculam o próprio STF nem o Legislativo (federal, estadual ou municipal) em suas atividades TÍPICAS (julgar e legislar).



RECLAMAÇÃO

Hipóteses:

- 1) Preservar a **COMPETÊNCIA do STF** (algum juiz ou tribunal a tenha usurpado) – Vale para **TODOS os tribunais**
- 2) Garantir a **autoridade de suas DECISÕES** (monocráticas ou colegiadas) – Vale para **TODOS os tribunais**
- 3) Garantir a **autoridade de Súmulas VINCULANTES**, contrariada por decisões Adm. ou Judicial.

Objeto: atos administrativos OU decisões judiciais.



Julgando-a procedente, **anulará o ato ou cassará a decisão**, e determinará que **outra seja proferida** com ou sem a aplicação da súmula.

Cuidado! Questões adoram confundir o candidato falando que cabe **reclamação contra Lei ou ato normativo** com mesma ou superior estatutura. Isso é **FALSO!** Nesse caso, **cabe ADI!**

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ



Composição: min. 33 Ministros [Dica! Somos Todos de Jesus] – *possível +33 Ministros.*

Brasileiro (~~NATO~~) +
35 ≤ idade ≤ 70

Notável saber jurídico e reputação ilibada –
não precisa ser bacharel em direito.

Nomeados pelo Presidente, após aprovação da
maioria absoluta do Senado.

1/3 do TRF	1/3 do TJ	1/3, em partes iguais
Lista tríplice do próprio TRF / TJ		ADV e membros do MP

STJ é a corte responsável por **uniformizar a interpretação da LEI FEDERAL**. É a **última instância da Justiça para as causas INFRACONSTITUCIONAIS**, não relacionadas diretamente à Constituição, entre outras atribuições.

RECURSO ESPECIAL (RESP)

Hipóteses: cabe REsp nas causas decididas, em **única ou última instância**, pelos TRF, TJ e TJDFT, quando a decisão recorrida:

- 1) **Contrariar** tratado ou lei federal, ou **negar-lhes vigência** – || Cuidado! Para declarar inconstitucionalidade = RE
- 2) Julgar válido **ATO de governo local em face de lei FEDERAL** – || Cuidado! Em face da CF = RE
- 3) Der a **lei FEDERAL interpretação divergente** da que lhe haja atribuído outro tribunal – || STJ vai uniformizar!

No REsp, o **recorrente deve demonstrar a RELEVÂNCIA** das questões de **direito federal infraconstitucional**, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode **dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros** do órgão competente para o julgamento.

RELEVÂNCIA

- Ações **PENAIAS**
- Ações de **IMPROBIDADE** administrativa
- Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários-mínimos
- Ações que possam gerar **INELEGIBILIDADE**;
- Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ
- Outras hipóteses previstas em lei



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ



Composição: 15 membros c/ **mandato de 2 anos**, admitida 1 recondução. **Dica!** Coroa Na Jovem.

- a) **NÃO exerce função jurisdicional**;
b) **Atos e decisões** sujeitas ao **CONTROLE JUDICIAL** do STF.

MEMBROS

Presidente CNJ = **Presidente do STF** - na sua ausência ou impedimento, substituído pelo Vice-presidente do STF

STJ	Justiça Fed.	Justiça Est.	Justiça Trab.	Min. Público	Adv. Priv.	Soc. Civil
1 Min. STJ [corregedor]	1 Des. TRF 1 Juiz Fed.	1 Des. TJ 1 Juiz Est.	1 Min. TST 1 Des. TRT 1 Juiz Trab.	1 MPU 1 MPE	2 Adv.	2 Cidadãos
STJ indica	STJ indica	STF indica	TST indica	PGR indica	OAB indica	Câmara e Senado indicam

Nomeação: **Presidente**, após aprovação **maioria absoluta** do **Senado**; se não feito no prazo legal, serão escolhidos pelo STF.

- Cuidado, o Presidente CNJ é **membro nato**, portanto **NÃO** é nomeado pelo PR.

Corregedor: ficará **excluído** da distribuição de processos no STJ. Compete-lhe:

- a) Receber as reclamações e denúncias;
b) Exercer funções executivas do CNJ, de inspeção e de correção geral;
c) Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores.

Junto ao CNJ oficialiarão o PGR e o Presidente do CFOAB – **Cuidado!** Não são membros.

Estados, DF e Territórios: criarão **ouvidorias de justiça**, para receber denúncias, representando diretamente ao CNJ

COMPETÊNCIAS DO CNJ [ROL EXEMPLIFICATIVO]

- **Controle da atuação adm. e financeira** do **Judiciário** e do cumprimento dos **deveres funcionais** dos juízes;
- Zelar pela autonomia do Judiciário e cumprimento do Estatuto da Magistratura (LOMAN)
- **Pode** expedir atos regulamentares – **são normas primárias!**
- **REPRESENTAR** ao **MP**, no caso de **crime contra a Adm. Pública** ou de **abuso de autoridade**;
- **AVOCAR** processos disciplinares
- Appreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos **atos adm.** praticados no Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para providências, sem prejuízo da competência do TCU;
- **DETERMINAR** remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções adm. – **Cuidado** A Ref. da Previdência **RETIROU** do CNJ / CNMP a possibilidade de determinar a **APOSENTADORIA com proventos proporcionais**.
- **REVER**, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais **julgados há MENOS de um ano** – **Cai Muito!** A pegadinha é falar “...há mais de um ano”
- Receber e conhecer das **reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário**, **inclusive** seus serviços auxiliares, serventias, notários, etc. que **atuem por delegação** ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional dos tribunais.

Relatório	Semestral	Estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação
	Anual	Propondo providências, sobre a situação do Judiciário e as atividades do CNJ. Deve integrar mensagem do Presidente do STF ao CN, por ocasião da abertura da SL.

Súmula 649/STF: É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades.



FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (TABELA AUXILIAR)

	RESPONSABILIDADE	COMUM
Presidente e Vice-Presidente	 SENADO FEDERAL	 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ministro do STF		
PGR		
AGU		
Ministros ou Comandantes FFAA <i>conexo</i> c/ PR		
Membros do CNJ e CNMP		
		Trib. Origem do membro
Membros dos TS (STJ, TSE, TST e STM)	 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Embaixador		
Ministro do TCU		
Ministro ou Comandantes FFAA <i>não conexo</i> c/ PR		
Deputados e Senadores (<i>inclusive crimes eleitorais e crimes dolosos contra a vida</i>)		
	-	
Governador de Estado e DF	TRIB. ESPECIAL	 STJ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conselheiro do TCE e TCM	 STJ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
Desembargadores do TJ, TRF, TRE e TRT		
Membro do MPU que officie perante <u>tribunais</u>		
Juízes Estaduais e do DF e T		
Membros do MP (oficiam <u>perante juízes de 1º grau</u>)	 TJMG	 TJMG

Observação: **Ações CÍVEIS não se sujeitam a prerrogativa de foro por função.**

STF (Súmula Vinculante 45): Competência **Constitucional do Tribunal do Júri** PREVALECE sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido EXCLUSIVAMENTE por **Constituição ESTADUAL**.

STF (ADI 4764): INCONSTITUCIONAIS normas que **exijam licença prévia da ALE** para que o **STJ instaure AP** contra **governador**. Outro ponto: afastamento do Gov. não é automático (STJ decide se o faz ou não).

STF (HC 201.965): INDISPENSÁVEL prévia autorização judicial para a **instauração de inquérito** ou outro **procedimento investigatório** em face de autoridade com foro por prerrogativa de função em TJ.

STF (ADI 7.447): A **instauração de inquérito e demais atos investigativos** em desfavor de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função depende da prévia autorização do órgão judicial competente pela supervisão das investigações penais originárias.

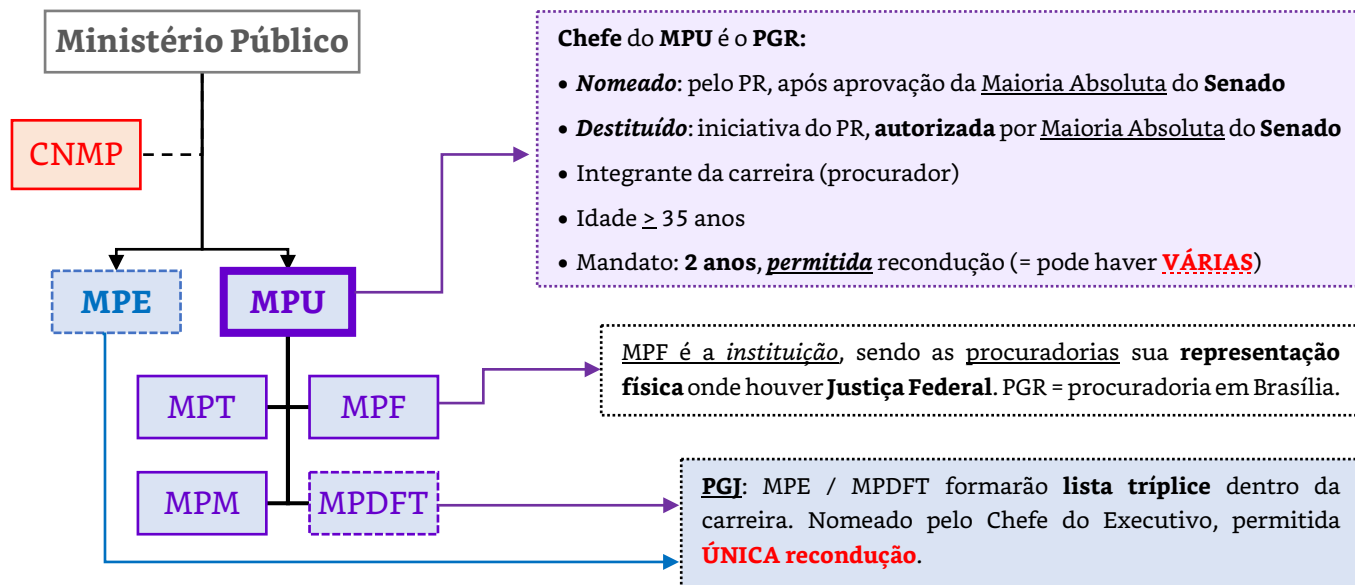
STF (HC 232.627): A prerrogativa de foro para julgamento de **crimes praticados no cargo e em razão das funções** subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO

Ministério Público: instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



CARACTERÍSTICAS

Princípios Institucionais	Unidade Cada MP integra ÚNICO órgão, sob chefia única de seu PGR / PGJ. Indivisibilidade Dentro de cada MP, os membros poderão, sem arbitrariedades, ser substituídos uns pelos outros, não há divisibilidade de seus membros. Independência Funcional NÃO existe vinculação dos órgãos do MP a pronunciamentos processuais anteriores de outros membros que o antecederam.
Autonomia	É assegurada autonomia funcional e administrativa. Assim, o MP possui autogoverno: • <i>Autonomia adm.:</i> auto-organizar, propondo ao Legislativo a criação e extinção de cargos e órgãos. • <i>Autonomia orçamentária-financeira:</i> propor seu próprio orçamento. Caso não o faça, ou o faça incorretamente, o Executivo faz os devidos ajustes.
Funções Institucionais	1) Promover, privativamente, a Ação Penal Pública, na forma da lei 2) Promover a ADI ou representação para fins de intervenção da <u>União</u> e dos <u>Estados</u> 3) Promover o inquérito civil e a Ação Civil Pública (ACP) - ACP NÃO é privativa do MP 4) Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 5) Exercer o controle EXTERNO da atividade policial, na forma da LC 6) REQUISITAR diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial VEDAÇÃO: <u>representação judicial</u> e a <u>consultoria jurídica</u> de entidades públicas (ABSOLUTA).



Garantias dos membros	Cuidado! As questões tentam confundir <u>princípios institucionais</u> com <u>garantia dos membros</u>! ✓ VITALICIEDADE: 2 anos de exercício. Perde o cargo só por sentença transitada em julgado – PAD não ✓ Inamovibilidade: <u>salvo interesse público</u> => por órgão colegiado do MP [= maioria absoluta] ✓ Irredutibilidade de SUBSÍDIO ✓ FORO por prerrogativa de função
Vedações aos membros	✗ Receber honorários, percentagens ou custas. ✗ Exercer a advocacia. ✗ Participar de sociedade comercial, na forma da lei. ✗ Receber auxílios ou contribuições de PF, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções. ✗ Exercer, <u>mesmo em disponibilidade</u>, qualquer outra função pública, SALVO professor / magistério. ✗ Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (= QUARENTENA).

Aos membros do **MP junto ao Tribunal de Contas** (MPjTC) aplicam-se as disposições pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura - esses **MPjTC fazem parte** da **estrutura dos PRÓPRIOS Tribunais de Contas**.

Art. 128, § 5º **LC** da **União** e dos **Estados**, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a **organização**, as **atribuições** e o **estatuto de cada MP**, observadas, relativamente a seus membros.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP)



Composição: 14 membros com **mandato de 2 anos**, admitida UMA recondução, sendo:

PGR – presidente do CNMP

04 Membros do MPU INDICADOS por cada carreira

- 01 MPF
- 01 MPT
- 01 MPM
- 01 MPDFT

Corregedor Nacional: **votação SECRETA**, dentre os membros do MP do CNMP, **VEDADA a recondução**.

- Receber reclamações e denúncias;
- Inspeção e correição geral;
- Requisitar e designar membros do MP.

03 Membros do MPE

02 Juízes (01 pelo STF + 01 pelo STJ)

02 Advogados (CFOAB)

02 Cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada (01 pela CD e 01 SF)

Os membros do CNMP são **nomeados** pelo **Presidente** da República, após aprovação pelo **Senado**, por **maioria absoluta** dos votos.

⇒ Junto ao CNMP oficiará o Presidente do CFOAB – **Cuidado!** Ele não é membro.

⇒ Leis União / Estados: criarão **ouvidorias do MP**, para receber reclamações e denúncias (...)

COMPETÊNCIAS (rol exemplificativo) = CNJ

Elaborar relatório	Semestral	Estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação
	Anual	Propondo providências, sobre a situação do MP e as atividades do CNMP. Deve integrar mensagem do PGR ao Congresso, por ocasião da abertura da Sessão Legislativa.



ADVOCACIA PÚBLICA



- > **REPRESENTA** a **UNIÃO** (**TODOS** seus **órgãos**), **JUDICIAL** e **EXTRAJUDICIALMENTE**;
- > **CONSULTORIA** e **assessoramento jurídico** do **EXECUTIVO** (**Pegadinha!** Falar que é da União)
- > **Organização e funcionamento nos termos da LC**;
- > Diferentemente do MP e da DP, **NÃO possui autonomia funcional e administrativa**.
- > Chefe é o **AGU**, que possui **status** de **Ministro de Estado**.
 - **LIVRE** nomeação pelo Presidente da República
 - **CIDADÃOS** $\geq$ 35 anos, de **notável saber jurídico** e **reputação ilibada**.
 - **NÃO precisa** ser **membros da AGU**, nem de **aprovação pelo Senado**

STF (ADI 3.056): NÃO OFENDE a Constituição Federal a previsão, em ato normativo estadual, de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira.

DEFENSORIA PÚBLICA



DPU é uma **instituição permanente**, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos DH e a defesa, em **TODOS os graus, judicial e extra**, dos direitos individuais e coletivos, de forma **integral e gratuita, aos NECESSITADOS**¹.

- > Princípios: unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
- > Organização: **LC** de **iniciativa do Presidente** organizará a DPU / DPDFT e prescreverá **normas gerais** para sua organização nos **Estados**.
- > DPU / DPE / DPDFT: são asseguradas **autonomia funcional** e **administrativa** e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO.

¹**STF (ADI 4.636)**: A Defensoria Pública **PODE SIM** prestar assistência jurídica às PESSOAS JURÍDICAS, desde que preencham os requisitos constitucionais.

STF (ADI 4.982): INCONSTITUCIONAL norma estadual que prevê a livre nomeação e exoneração, pelo governador, dos cargos de Defensor Público-Geral e do Subdefensor Público-Geral locais, escolhidos dentre advogados com reconhecido saber jurídico e idoneidade.

STF (ADI 5.662): São **INCONSTITUCIONAIS** — por violarem a autonomia da Defensoria Pública e usurparem a competência privativa da União para legislar sobre essa instituição — normas estaduais que subordinam as atividades da Defensoria Pública ao governador e estabelecem critérios mais rigorosos do que os estabelecidos pela legislação federal para a promoção de defensores públicos.



DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

ESTADO DE DEFESA E ESTADO DE SÍTIO

Ambas são limitações **CIRCUNSTANCIAIS** ao poder reformador, sendo também hipóteses de **convocação** do Congresso pelo Presidente do Senado. São regidas pelos seguintes princípios:

Necessidade, Temporariedade, Proporcionalidade	Controle político (Mesa do Congresso designa 05 membros para fiscalizar)	Controle judicial (Judiciário)
--	--	--------------------------------

	ESTADO DE DEFESA (EDF)	ESTADO DE SÍTIO
Quem	Presidente, após oitiva do Conselho da República e de Defesa. Oitiva obrigatória , mas NÃO vincula .	= EDF
Como	DECRETAÇÃO <u>ou</u> PRORROGAÇÃO Ato DISCRICIONÁRIO , via decreto encaminhado ao Congresso em 24h , para aprovação em 10 dias , por maioria absoluta . Se em recesso, convocado extraordinariamente em 5 dias.	DECRETAÇÃO <u>ou</u> PRORROGAÇÃO Mediante SOLICITAÇÃO ao Congresso que autoriza, por maioria absoluta , o Presidente a baixar decreto. Se em recesso, o Presidente do Senado convocará, dentro de 5 dias, o CN para votar o pedido.
Onde	Em locais restritos e determinados	-
Objetivo	Preservar <u>ou</u> restabelecer a ordem <u>ou</u> a paz .	-
Hipótese	Grave e iminente instabilidade institucional <u>ou</u> calamidades de grandes proporções na natureza.	SIMPLES : comoção grave <u>ou</u> ineficácia do EDF. QUALIFICADO : guerra <u>ou</u> agressão armada estrangeira.
Duração	Máxima : 30d + 30d. Durante EDF, Congresso continuará funcionando .	SIMPLES : máximo 30d, sucessivamente prorrogável por até 30d cada. Congresso continuará funcionando . QUALIFICADO : enquanto durar a guerra <u>ou</u> agressão.
Medidas	RESTRIÇÃO : 1. Direitos de reunião , 2. Sigilo de correspondências 3. Sigilo das comunicações Calamidade : ocupação e uso de bens e serviços públicos, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. Limitações : VEDADA prisão por +10 dias, SALVO autorização do Judiciário, sendo vedada a incomunicabilidade do preso.	SIMPLES ▶ Obrigação de permanência em local determinado. ▶ Detenção em edifício que não seja presídio. ▶ SUSPENSÃO da liberdade de reunião . ▶ Intervenção nas empresas de serviços públicos. ▶ Requisição de bens. ▶ Busca e apreensão em domicílio. ▶ RESTRIÇÕES do sigilo da correspondência , do sigilo das comunicações , prestação de inf. e à liberdade de imprensa, rádio e TV, na forma da lei. QUALIFICADO : CF/88 é omissa. Imunidade parlamentar : só suspensão por voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa.

FORÇAS ARMADAS (FFAA)

Marinha, Exército e Aeronáutica - Instituições nacionais **permanentes** e **regulares**, sob **comando do Presidente da República**.

- **Lei Complementar: NORMAS GERAIS** de organização.
- Praças (recrutas) podem receber remuneração inferior ao SM.



- **NÃO caberá** Habeas Corpus em relação a punições disciplinares militares.
- **PROIBIDA** sindicalização, greve e filiação a partido político.
- Serviço Militar é OBRIGATÓRIO, **MAS se por convicção religiosa, política ou filosófica a pessoa for contra, será atribuído serviço alternativo.**

SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, **DEVER do Estado**, **DIREITO e responsabilidade de todos**, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Órgãos de Segurança Pública

Polícia Federal

Órgão permanente, organizado em carreira e criado por lei. São atribuições da PF:

- Apurar infrações **PENAIAS** contra a **ordem política e social** *ou* em detrimento de **bens, serviços e interesses da União, Autarquias e Empresas Públicas (Sociedade de Economia Mista não)**.
- Prevenir e reprimir **tráfico e contrabando**, sem prejuízo ação fazendária (RFB) e demais órgãos.
- Polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
- Exercer, com **exclusividade**, as funções de **polícia JUDICIÁRIA da União**.

Polícia Rodoviária / Ferroviária Federal

Órgãos permanentes, organizados em carreira e criados por lei. Tem a função de patrulhamento das rodovias / ferrovias **FEDERAIS**.

Polícia Civil

Dirigida por **delegados de carreira**, é polícia **JUDICIÁRIA** que **apura infrações penais, EXCETO militares**.

STF (ADI 5522): É INCONSTITUCIONAL norma estadual que assegure a **independência funcional** a **delegados**, bem como que **atribua à polícia civil** o caráter de **função essencial ao exercício da jurisdição** e à defesa da ordem jurídica.

Polícia Militar e Bombeiros

Subordinados aos Governadores. É **polícia administrativa** destinada a **polícia ostensiva** e preservação da ordem pública. Obs: PMDF é apenas **mantida pela União**, mas continua subordinada do Governador.

Guarda Municipal

Polícia **ADMINISTRATIVA** para **proteção dos bens, serviços e instalações MUNICIPAIS, exclusivamente**. **NÃO é responsável** pela segurança pública. Para constituir GM, basta que o **Município tenha dinheiro**.

STF (RE 608.588): CONSTITUCIONAL, no âmbito dos municípios, o exercício de **ações de segurança urbana** pelas **Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário**, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo MP. As leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Segurança viária (agentes de trânsito)

O transporte é um direito fundamental. Responsável pela educação, engenharia e fiscalização de trânsito, assegurando mobilidade urbana eficiente (rol exemplificativo); É responsável pela segurança pública no âmbito dos Estados, DF e Municípios e estruturado em carreira.

Polícia Penal

Vinculadas ao **órgão administrador do sistema penal** da UF a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**. É uma polícia subordinada ao Governador (Estados / DF) e ao Presidente (União).



DA ORDEM SOCIAL

DISPOSIÇÕES GERAIS

Base da Ordem Social: o primado do trabalho. | **Objetivo**: o bem-estar e a justiça sociais.

PRIVATIVA da **União** LEGISLAR sobre SEGURIDADE (delegável aos Estados questões específicas **via LC**)

CONCORRENTE da **União, Estados / DF** LEGISLAR sobre PREVIDÊNCIA e PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE.

COMUM de **TODOS** CUIDAR DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA PÚBLICA, PROTEÇÃO E GARANTIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

SEGURIDADE SOCIAL

Conceito: conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à SAÚDE, PREVIDÊNCIA e ASSISTÊNCIA SOCIAL (P-A-S).

Objetivos / Princípios da Seguridade Social

UCA

Universalidade da cobertura e do atendimento

"Cobertura": caráter **objetivo** - maior nº possível de riscos sociais

"Atendimento": caráter **subjetivo** - maior nº possível de pessoas.

"Todas as pessoas residentes no país, sem nenhuma distinção"

SDBS

Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços

Estabelecer parâmetros p/ concessão de benefícios e serviços buscando dar mais a quem tem menos.

IRRVB

Irredutibilidade do valor dos benefícios

Valor real: manter o poder de compra - **benefícios da previdência**;

Valor nominal: manter o valor numérico - benefícios da **seguridade**;

EQPC

Equidade na forma de participação no custeio

Contribui mais quem tem maior capacidade contributiva. Aplica-se apenas às **contribuições da previdência**.

DBF

Diversidade da base de financiamento

Possibilidade de **múltiplas fontes de custeio**, inclusive instituição de outras fontes não previstas (= Contribuição Social Residual, via LC).

Conforme EC 103/19: deve-se identificar as receitas e as despesas VINCULADAS a ações de saúde, previdência e assistência, PRESERVADO o caráter contributivo da previdência social.

CDDA

Caráter democrático e descentralizado da adm.

Gestão QUADRIpartite: trabalhadores, empregadores, **aposentados** e do Governo nos órgãos colegiados.

UEBS

Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais

Decorrência imediata do princípio da isonomia.

Demais Disposições

Tríplice forma de custeio: governo, empresas e empregadores (**aposentados**)

PJ em débito com a seguridade **não poderá contratar** com o poder público nem receber benefícios ou incentivos.

Justiça do TRABALHO: competente p/ executar (cobrar) de ofício as Contribuições dos empregadores e empresas decorrentes das sentenças que proferir.

[DESPENCA] Nenhum benefício ou serviço da **SEGURIDADE** poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de **custeio TOTAL**.

Orçamento da Seguridade: "abrange **todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Adm. Direta e Indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público**". Na **eventual falta de recursos** para o pagamento dos benefícios do RGPS, cabe à **União efetuar a complementação** mediante inclusão da destinação dos recursos em seu **ORÇAMENTO FISCAL**, na forma da LOA.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 201)

Caráter CONTRIBUTIVO	Filiação OBRIGATÓRIA	Critérios que preservem EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
--------------------------------	--------------------------------	--

Eventos Cobertos pelo RGPS

1. **Incapacidade** temporária ou permanente para o trabalho e **idade avançada**
2. Proteção à **maternidade**, especialmente à gestante
3. Proteção ao trabalhador em situação de **desemprego INVOLUNTÁRIO**
4. **Salário-família** e **auxílio-reclusão** p/ os dependentes dos segurados de baixa renda
5. **Pensão por morte** do segurado

Cuidado (EC 103/19): a reforma da previdência removeu os eventos de doença, invalidez e morte e os substituiu por “incapacidade temporária ou permanente para o trabalho”.

Sobre os Benefícios Previdenciários

- 1) **Valor:** **NENHUM benefício** que substitua o Salário de Contribuição ou o rendimento do trabalho **terá valor mensal < 1 SM**
Gratificação Natalina (13º): aposentadoria e pensão terão por base o valor dos proventos de dezembro de cada ano.
- 2) **Reajuste:** para preservar, em caráter permanente, o **valor REAL** (critérios em LEI)
- 3) **Acumulação:** **LC** estabelece vedações, regras e condições
- 4) **Benefícios não programados:** **LC** poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados (ex: salário maternidade), inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida **concorrentemente pelo RGPS e pelo setor privado**.

Concessão da Aposentadoria

Não há mais a aposentadoria apenas por tempo de contribuição! Há, porém, **regras de transição** para quem já contribuía.

	Trabalhadores em Geral	Trabalhador e produtor rural, garimpeiro e pescador	Professor de ensino infantil, fundamental e médio (superior NÃO!) ¹
Homem	65 anos	60 anos	60 anos
Mulher	62 anos	55 anos	57 anos

¹Em relação aos professores, há de se comprovar o efetivo exercício, conforme regras em **LC**.

Tempo e Salário de Contribuição

	RPPS x RGPS: é assegurada contagem recíproca do tempo de contribuição entre RGPS e RPPS. A compensação financeira tem critérios estabelecidos em LEI. Militares (PM, CBM e FFAA): também têm contagem recíproca com RGPS e RPPS para fins de aposentadoria / inativação militar. A compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição aos militares e as receitas aos demais regimes. Reconhecimento do tempo de contribuição: só se contabiliza a competência cujas contribuições seja superior à mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Contagem fictícia: VEDADA, tanto para efeito de concessão de benefícios quanto de contagem recíproca.
--	---



Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício **serão devidamente atualizados, na forma da lei.**

Ganhos Habituais: serão **incorporados** ao salário **para efeito de contribuição previdenciária** e consequente repercussão em benefícios, nos casos e **na forma da lei.**

Aposentadoria Especial

Regra: VEDADA a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios.

Exceções: a previsão em **LC** de idade e tempo de contribuição diferenciados em favor dos segurados:

- 1) Com **DEFICIÊNCIA** (submetidos a avaliação biopsicossocial)
- 2) Cujas **atividades sejam de RISCO** (exposição a agentes químicos, físicos e biológicos), **VEDADA** a **caracterização** por categoria profissional ou **ocupação**.

Segurados

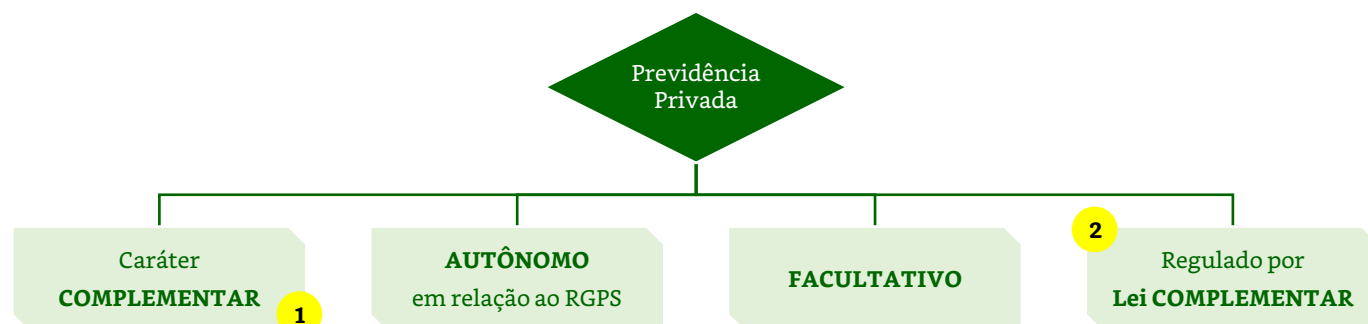
Segurado baixa renda: sistema especial de inclusão, **instituído por LEI**, com **alíquotas diferenciadas**. Aposentadoria = 1 SM.

- 1) Trabalhadores de baixa renda, **inclusive em situação de informalidade**
- 2) Trabalhadores domésticos, **sem renda própria**, no âmbito de sua residência, **desde que** família de baixa renda

RPPS x RGPS: **VEDADA** a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante RPPS.

Empregados de consórcios públicos, das EP, das SEM e suas subsidiárias: **aposentados compulsoriamente**, observado o cumprimento do **tempo mínimo de contribuição**, ao atingir a idade máxima (70 ou 75), na forma estabelecida em lei.

PREVIDÊNCIA PRIVADA



1 Contribuições do Empregador: **NÃO integram** o contrato de trabalho dos participantes nem a remuneração dos beneficiários (à exceção dos benefícios concedidos).

Aporte de recursos pela U, E, DF, M, suas Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e SEM: é possível **SOMENTE** na qualidade de **PATROCINADOR**, sendo que em **hipótese alguma** sua **contribuição** poderá ser **superior à do segurado**.

Quais os papéis da Lei Complementar?

- 1) Assegurar ao participante o pleno **acesso às informações** relativas à gestão dos planos
- 2) Disciplinar a **relação entes públicos patrocinadores** (item 1 acima) e **entidades de previdência complementar**. Aplica-se, *no que couber*, às **empresas privadas permissionárias / concessionárias** quando patrocinadoras
- 3) Estabelecer os **requisitos para designação de membros das diretorias** das *entidades fechadas de previdência complementar* **instituídas** pelos **"patrocinadores públicos"** (item 1 acima)



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prestada a quem **dela necessitar**, **independentemente** de contribuição

Objetivos	Diretrizes
Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;	Descentralização político-administrativa; + Participação da população
Amparo às crianças e adolescentes carentes;	
Promoção da integração ao mercado de trabalho;	
Habilitação e reabilitação de PCDs;	
Garantia de 01 SM de benefício mensal à PCD e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, <u>conforme a lei</u> → Renda mensal per-capita < 1/4 SM.	

SAÚDE

Direito de TODOS e dever do Estado. O acesso deve ser **UNIVERSAL** e **IGUALITÁRIO**. O **Poder público** regulamenta, sendo sua **execução** feita **diretamente** ou através de **terceiros** e, também, **PF/PJ de direito privado**.

	Agentes de combate a endemias: processo seletivo público, de acordo com a complexidade e a natureza das atribuições. Lei federal (Lei 11.350) disporá sobre o regime jurídico , o piso salarial , as diretrizes para o plano de carreira e a regulamentação das atividades , competindo à <u>União prestar assistência financeira</u> complementar aos Estados, DF e Municípios, <u>para o cumprimento do piso</u> .
---	--

	O SUS é um conjunto de ações e serviços públicos de saúde, que integram uma rede regionalizado e hierarquizado e constitui em um sistema único. DIRETRIZES: ♥ <u>Descentralização</u>, com direção única em cada esfera de governo; ♥ Atendimento INTEGRAL, com <u>prioridade</u> para as <u>atividades preventivas</u>; ♥ Participação da comunidade. <u>Financiamento:</u> pela sociedade através das contribuições sociais (INSS, CPP, CSLL, etc.) e dos orçamentos da seguridade social da União, Estados, DF e Municípios, além de outras fontes. <u>Aplicação mínima de recursos para saúde:</u> ▪ UNIÃO: mín. 15% da Receita Corrente Líquida (RCL) do respectivo exercício. ▪ ESTADOS E DF: mín. 12% (LC 141) da receita com impostos e repasses tributários da União ▪ MUNICÍPIOS: mín. 15% (LC 141) da receita com impostos e repasses tributários da União + Estados OBS: LC 141, que estabelece normas relativas ao financiamento da saúde, será reavaliada pelo menos a cada 05 anos. <u>Competências:</u> rol exemplificativo, do Art. 200. Outras competências estão na LOS (Lei 8.080).
---	---

A assistência à saúde é **LIVRE** à iniciativa privada, observado que:

- ♥ **VEDADA** a destinação de recursos públicos para entidades **privadas com fins lucrativos**.
- ♥ Instituições privadas: podem participar de **forma COMPLEMENTAR ao SUS**, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo **preferência as entidades filantrópicas** e as **sem fins lucrativos**;
- ♥ **VEDADA** participação **direta ou indireta** de empresas ou capitais **estrangeiros na saúde no País**, **SALVO lei** – *existem previsões feitas no Art. 23 da LOS (Lei 8.080), por exemplo, doações feitas por órgãos ligados à ONU.*



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

ASPECTOS GERAIS

CONCEITO: é uma **atividade de caráter analítico**, por via da qual se avalia compatibilidade vertical entre certas fontes normativas e a Constituição, tendo como **pressupostos** uma Constituição **RÍGIDA** e **ESCRITA**.

- As normas dispostas pelo *Constituinte Originário* **NÃO** são passíveis de controle de constitucionalidade.
- A **relação deve ser IMEDIATA**
 - Dessa forma, não se admite normas interpostas, senão seria controle de legalidade;
 - Há **decretos** que retiram sua validade direto da CF, como os **autônomos**, cabendo controle de constitucionalidade.

FINALIDADE: garantir a **força normativa** e a **efetividade** da constituição.

⇒ **Finalidade imediata:** avaliar se a fonte normativa **é ou não compatível** com a Constituição.

⇒ **Finalidade mediata (finalidade maior):** preservar a supremacia da Constituição.

Pegadinha! A finalidade **NÃO é declarar a inconstitucionalidade**, sendo este apenas um dos RESULTADOS possíveis (constitucional ou inconstitucional).

PARÂMETRO DO CONTROLE: parâmetro genérico é a própria CF, sendo o parâmetro específico qualquer norma isoladamente considerada (*seja ela norma princípio ou norma regra*) **ou** um conjunto de normas.

Pegadinha! **NÃO** só a CF é parâmetro genérico, já que a LODF e as Constituições Estaduais também o são.

Atenção! O preâmbulo **NÃO** possui relevância jurídica, portanto **NÃO** pode servir como parâmetro no controle de constitucionalidade. O preâmbulo, contudo, funciona como princípio e vetor de interpretação.

OBJETO DO CONTROLE: é a fonte normativa infraconstitucional que está sendo avaliada. Pode ser:

- Lei:** Ordinária, Complementar e Delegada;
- Norma equiparada à lei:** Medida Provisória, Decretos Autônomos (previstos na CF), Decretos Legislativos, Resoluções, Regimentos Internos, Constituições Estaduais, tratados que **não versem** sobre DH, Atos Administrativos dotados de caráter autônomo (generalidade e abstração).

NULIDADE: STF, pelo voto de 2/3, pode **modular efeitos** da decisão de inconstitucionalidade como *ex tunc* ou *ex nunc*. Ou seja, **não se aplica** a teoria da nulidade absoluta.

EX TUNC

Efeitos são **RETROATIVOS**, isto é, aplica-se desde o início da nulidade.

X

EX NUNC

NUNCA retroage, ou seja, os efeitos são aplicados a partir da data definida pela modulação.

MOMENTOS DO CONTROLE:

⇒ **Controle Preventivo:** norma está em fase de ELABORAÇÃO – anterior à vigência da lei.

⇒ **Controle Repressivo:** norma já está em VIGOR. Incide sobre norma pronta e acabada, **ainda que não publicada**.



ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE

TOTAL X PARCIAL

Inconstitucionalidade Total

- Ato normativo por inteiro for inconstitucional
- Em regra, vício formal, leva a inconstitucionalidade total

Inconstitucionalidade Parcial: *princípio da parcelaridade*: Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de **apenas parte de dispositivo** (artigo, inciso, parágrafo, uma palavra, etc). É **diferente do veto parcial do Presidente**.

Declaração parcial de inconstitucionalidade **SEM redução do texto**: conclui-se que ato é parcialmente inconstitucional e, para sanar o vício, é suficiente modificar **aplicação** da lei ou modificar **interpretação**. É **diferente do princípio da parcelaridade**

STF (ADI 1.949): não se declara a inconstitucionalidade parcial, normalmente sem redução de texto, quando haja clara inversão do sentido da lei, caso em que a lei deveria ser declarada inconstitucional em sua integralidade.

MATERIAL X FORMAL

Inconstitucionalidade Material ou Nomoestática [**Pode ser total ou parcial**] → O **conteúdo viola** a CF (ex: norma que viola forma federativa do estado; prevê pena de morte).

Inconstitucionalidade Formal ou Nomodinâmica [**Pode ser total ou parcial**] → Violação ao **processo legislativo**. Tipos de Inconstitucionalidades formais:

- **Orgânica**: inobservância da COMPETÊNCIA legislativa.
- **Formal propriamente dita**: inobservância do processo legislativo em si.
- **Subjetivo**: vício de iniciativa.
- **Objetivo**: demais fases (ex: quórum).
- **Violação a pressupostos objetivos do ato normativo** (ex: MP editada sem requisitos de urgência e relevância; a não realização prévia de plebiscito p/ criação de Municípios).

STF (RE 1.297.884): [...] quando **não caracterizado** o **desrespeito** às **normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo**, é DEFESO (*proibido*) ao **Judiciário** exercer o **controle jurisdicional** em relação à **interpretação** do sentido e do alcance de **normas regimentais das Casas Legislativas**, por se tratar de matéria '*interna corporis*'.

DIRETA X INDIRETA

Inconstitucionalidade Direta

- Ato **normativo primário** viola a CF

Inconstitucionalidade Indireta / REFLEXA

- Violação indireta;
- **Ato secundário viola a CF - no Brasil NÃO É ADMITIDA**, faz-se controle de legalidade

Inconstitucionalidade por arrastamento: quando há **relação entre duas normas**. É uma exceção ao princípio do pedido. **PERMITIDO pelo STF**. EX: um decreto depende da existência de uma lei. Se determinado artigo dessa lei for declarado inconstitucional, a parte do decreto que regula aquele dispositivo também o será, por arrastamento.

ORIGINÁRIA X SUPERVENIENTE

Inconstitucionalidade Originária

- A lei já **NASCE inconstitucional** ("natimorta")
- Norma parâmetro [CF / Lei Orgânica / Constituição Estadual] é **ANTERIOR** à norma objeto.

Inconstitucionalidade Superveniente

- A norma parâmetro é **POSTERIOR** à norma objeto - **no Brasil NÃO É ADMITIDA**



OUTRAS ESPÉCIES

Vício de Decoro Parlamentar: vontade dos parlamentares está viciada (ex: receber dinheiro p/ aprovar lei)

Inconstitucionalidade por omissão [Pode ser total ou parcial]

→ *Estado deixou de legislar* → conduta negativa

→ *Pressuposto:* norma de **EFICÁCIA LIMITADA**

→ *Requisitos:*

- **Inércia** de qualquer Poder (não só legislativo)
- **Inércia** por intervalo razoável de tempo – inércia pode ser parcial.

→ Pode ser combatida por:

- **Mandado de Injução** (qualquer PF / PJ no caso concreto; diversos órgãos jurisdicionais; competência difusa para julgar)
- **ADI por Omissão** (legitimados da ADI, em controle abstrato; apenas STF; controle concentrado)

SISTEMAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

CONTROLE JUDICIAL 	PREVENTIVO	Mandado de Segurança: impetrado por Deputado ou Senador, exclusivamente, em QUALQUER fase do processo legislativo, contra ato do Presidente da Mesa. É um controle CONCENTRADO. Objetiva buscar respeito ao devido processo legislativo (inconstitucionalidade FORMAL), seja qual for o instrumento em elaboração (PEC, PL, MP, etc.). → <i>Perda da condição de parlamentar:</i> MS prejudicado → <i>Processo encerrado antes:</i> MS prejudicado por perda do objeto
	REPRESSIVO	DIFUSO: TODOS os órgãos do Judiciário, na via INCIDENTAL. <i>Via incidental:</i> diante de um caso CONCRETO. O pedido de inconstitucionalidade é apenas uma questão incidental e <u>não pode ser o pedido principal</u>. CONCENTRADO: sobre LEI EM TESE, na via PRINCIPAL STF - Federal e TJ - Estadual <i>Via Principal:</i> quer-se arguir a inconstitucionalidade de uma norma em ABSTRATO, sem um caso concreto (EX: ADI, ADC, etc.).
CONTROLE POLÍTICO 	PREVENTIVO	Executivo e Legislativo → Trabalho das comissões competentes (Legislativo) – <u>EX:</u> CCJ do Senado / Câmara → VETO JURÍDICO pelo Presidente (Executivo)
	REPRESSIVO	No caso brasileiro, só Legislativo → Congresso: sustar atos que exorbitem do poder regulamentar e da delegação legislativa. → Congresso: pode rejeitar MP com fundamento em inconstitucionalidade. → TCU: controle de constitucionalidade no caso CONCRETO



CONTROLE CONCRETO, DIFUSO OU INCIDENTAL

Conceito e Efeitos

Feito por **qualquer JUIZ, em qualquer grau de jurisdição, inclusive STF e TJ**. Incide sobre **lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal em face da CE ou CF, desde que** o faça no julgamento de um **caso concreto** (processo subjetivo).

- Parâmetro: norma **pré** ou **pós-constitucional**, em face da **CF vigente ou anterior**.
- Efeitos: **INTER-PARTES** e, *em regra*, **EX-TUNC** [retroativo] - **NÃO vincula ADM ou Judiciário**.

Legitimados Ativos

TODAS AS PARTES do processo, eventuais intervenientes, bem como o MP, **podendo o Judiciário, de ofício**, declarar a inconstitucionalidade. Poderá ser utilizada **em qualquer ação** (HC, MS, ACP, etc.), desde que seja um pedido INCIDENTAL, ou seja, **NÃO pode fazer parte do pedido principal** da ação.

Reserva de Plenário

Somente pelo voto da **MAIORIA ABSOLUTA** de seus **membros** ou do **respectivo Órgão Especial** poderão os **TRIBUNAIS declarar a inconstitucionalidade**. **NÃO** se aplica quando é utilizada a “**interpretação conforme**”.

Sendo assim, **órgãos fracionários** (turmas, câmaras e seções) **NÃO podem** declarar a inconstitucionalidade, **MAS** podem reconhecer a constitucionalidade (= **rejeitar arguição de inconstitucionalidade**).

São **exceções** à Reserva de Plenário quando a decisão judicial estiver fundada em **jurisprudência do STF**, do **Órgão Especial** ou do **Pleno do Tribunal** ao qual o órgão fracionário está vinculado.

STF (SV 10): VIOLA a reserva de plenário a **decisão de órgão fracionário** de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte – impede também a decisão monocrática de relator nesses órgãos.

STF (RE 432.884): Da decisão de órgão fracionário de tribunal que viole a cláusula da reserva de plenário, declarando a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, cabe RE para STF e não recurso para o Pleno ou Órgão Especial.

Atuação do Senado

Senado pode **a qualquer tempo AMPLIAR** (“*erga omnes*”) ou **SUSPENDER** os efeitos da **decisão do STF** em sede de **controle DIFUSO**. A Resolução do Senado terá **efeitos “EX-NUNC”**.

Art. 52, X: Compete privativamente ao Senado suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão **definitiva** do STF.

Abstrativização do controle difuso: se o Plenário do STF decidir a **constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo**, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os **mesmos efeitos do controle concentrado**, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. O **art. 52, X, da CF/88 sofreu uma mutação constitucional** e, portanto, deve ser reinterpretado. Dessa forma, o papel do Senado, atualmente, é apenas o de dar publicidade à decisão do STF.



CONTROLE ABSTRATO, CONCENTRADO OU PRINCIPAL

Características

- Aferição da **constitucionalidade de uma LEI EM TESE**, ou seja, norma em **ABSTRATO**.
- Por ser um processo objetivo, **não há lide, não há partes, não há contraditório**.
- Tem como exceção a **ADI interventiva (controle concentrado, que examina um caso concreto)**.

Princípio do Pedido

Em regra, STF deve **restringir a análise de inconstitucionalidade do exato pedido feito pelo autor em sua petição** (EX: Art. 1º da Lei X, não sendo permitido avaliar o Art. 2º, 3º, etc.).

A **inconstitucionalidade por arrastamento** é uma **EXCEÇÃO** ao princípio do pedido. Trata-se da situação em que há uma conexão lógica entre o dispositivo declarado inconstitucional e outros que dele dependem.

ATENÇÃO! Não confundir “Pedido” com “Causa de Pedir”. O primeiro trata objetivamente sobre “**o que**” o autor está pleiteando, já o segundo é o “**porquê**”, ou seja, a causa / situação / fato que ensejou o pedido – “*a atividade judicante do STF está condicionada pelo pedido, mas NÃO pela causa de pedir*”.

Modulação dos Efeitos

Por razões de **segurança jurídica** ou de **excepcional interesse social**, poderá o **STF**, por **2/3 de seus membros**:

1. **Restringir os efeitos** daquela declaração, ou
2. Decidir que ela só tenha **eficácia a partir de seu trânsito em julgado** ou de outro momento que venha a ser fixado.

SOMENTE é possível quando a norma é **declarada inconstitucional**.

Tipos de Ação

ADI	ADO	ADC	ADPF
Ação Direta de Inconstitucionalidade	Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão	Ação Declaratória de Constitucionalidade	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

AÇÕES EM CONTROLE ABSTRATO

PARÂMETRO	OBJETO	LEGITIMADOS ATIVOS
ADI	STF: Lei <i>ou</i> ato normativo FEDERAL OU ESTADUAL (MUN) TJ: Lei <i>ou</i> ato normativo MUNICIPAL OU ESTADUAL <i>E perante</i> Constituição Estadual. STF (RE 650.898): TJs podem exercer controle abstrato de leis Municipais / Estaduais tendo como parâmetro a CF, desde que se trate de normas de reprodução OBRIGATÓRIA. PODEM ser objeto de ADI - Regra: atos GERAIS e ABSTRATOS - EC, LC, LO, LD, MP, DL, Resoluções - Decretos Autônomos (validade direto da CF) - Decretos Executivos (quando <u>primários</u>) - Tratados Internacionais - Regimentos Internos - Constituições e Leis ESTADUAIS (<i>Lei Orgânica Municipal não</i>) - Ato adm. autônomo (generalidade e abstração) - Leis orçamentárias e MP de abertura de crédito extraordinário STF (ADI 5717): Se for editada MP revogando lei que está sendo questionada por ADI, esta ação poderá ser julgada enquanto a MP não for votada (ainda não houve perda do objeto). NÃO podem ser objeto de ADI - Atos de <u>efeitos concretos</u>, em regra, não podem (EX: portaria de nomeação). - Exceção: atos <u>sob a forma de lei em sentido estrito</u> PODEM (EX: anistia e LOA) - Normas constitucionais originárias; - Leis ou atos <u>revogados</u> ou de <u>eficácia exaurida</u>; - Direito pré-constitucional. - Súmulas ou SV (pedido revisão <i>ou</i> cancelamento) - Ato normativo secundário (controle <u>legalidade</u>). - STF, Súmula 642: NÃO cabe ADI de lei do DF derivada da sua <u>competência legislativa municipal</u>	03 Pessoas † Presidente da República † Governador ⁽¹⁾ † PGR 03 Mesas ☛ Mesa do Senado (Senador sozinho não). ☛ Mesa da Câmara (Deputado sozinho não). ☛ Mesa de Assembleia Legislativa / CLDF ⁽¹⁾ Pegadinha! Falar em Mesa do Congresso 03 Grupos ☛ CFOAB ☛ Partido com representação no Congresso ⁽²⁾ A perda de representação superveniente, ADI CONTINUA tramitando. ☛ Confederação sindical <i>ou</i> entidade de classe de âmbito NACIONAL (= <u>pelo menos 9</u> estados) ^{(1), (2)} Sindicato e federação NÃO, mas associações de associações, de âmbito NACIONAL, PODEM. ⁽¹⁾ Legitimado Especial: pertinência temática. ⁽²⁾ Necessitam de ADVOGADO. Obs: NÃO há que se falar em propositura conjunta. EX: PR e PGR juntos propõem ADI.
	1) Norma da CF <u>em vigor na data da publicação do ato impugnado</u>. STF (ADI 709): Norma objeto de ADI, <i>posteriormente revogada</i>, PREJUDICA a ação (perda do objeto), <u>mesmo que ela tenha produzido efeitos concretos</u> (devem ser discutidos nas vias ordinárias). 2) Normas implícitas - EX: os princípios como razoabilidade. 3) Tratados de direitos humanos aprovados como EC; Dica! Sempre ficar atento ao enunciado, quando mencionar a data do ato impugnado. Em certas hipóteses só ADPF!	



	PARÂMETRO	OBJETO	LEGITIMADOS ATIVOS
ADO	= ADI	Normas de eficácia LIMITADA . A omissão pode ser TOTAL ou PARCIAL. Obs: IMPLICITAMENTE a CF autoriza os estados a instituírem em suas Constituições Estaduais a ADO.	= ADI <i>Peculiaridade:</i> autoridade responsável pela omissão NÃO PODE ingressar com ADO.
ADC	= ADI	Lei ou ato normativo FEDERAL e necessária controvérsia JUDICIAL Relevante . Obs: IMPLICITAMENTE a CF autoriza os estados a instituírem em suas Constituições Estaduais a ADO.	= ADI
ADPF	<i>Nem todas</i> as normas constitucionais. Deve haver violação de um preceito fundamental, analisado... em cada caso .	ADPF é cabível - Leis ou atos normativos pré CF/88 - Direito pós constitucional revogado - Contra interpretações judiciais - Leis <u>ou</u> atos normativos Estaduais, Federais e Municipais ADPF não é cabível - Atos políticos (EX: veto presidencial) - Súmula Vinculante - Norma secundária e de caráter regulamentar (existem exceções) <u>Princípio da Fungibilidade</u> : ADI e ADPF são ações fungíveis . Ex: alguém ingressa com ADI para questionar inconstitucionalidade de lei Municipal. A fim de não rejeitar a ADI, o STF dela conhece como se fosse uma ADPF .	= ADI

OBSERVAÇÕES

	ADI	ADC	ADPF	ADO
É possível desistência?	NÃO	NÃO	-	-
Cabe intervenção de terceiros?	NÃO	NÃO	-	-
Atuação da AGU	Para o STF ela pode OPTAR por participar, e caso opte, deverá defender a norma impugnada, inclusive estadual.	NÃO participa , uma vez que a norma presume-se constitucional.	= ADI	AGU poderá OPTAR por participar ou não.
Atuação da PGR	Atua com INDEPENDÊNCIA , ou seja, pode defender ou atacar a norma.	= ADI	= ADI	A participação da PGR é OBRIGATÓRIA
<i>Amicus Curiae</i>	Pode apresentar documentos, pareceres e até realizar sustentação oral (se admito pelo relator) . O <u>único recurso</u> cabível é contra o indeferimento de sua participação.	= ADI	= ADI	= ADI
Medida Cautelar	Concedida pela Maioria ABSOLUTA , presentes pelo menos 8 ministros (= 2/3). Casos urgentes: RELATOR pode deferir monocraticamente, <i>ad referendum</i> .	= ADI	= ADI	Concedida pela Maioria ABSOLUTA , presentes pelo menos 8 ministros (= 2/3).
Efeitos da Medida Cautelar	- Vinculante (exceto Legislativo e STF) - Ex-NUNC (salvo decisão contrária) - Erga Omnes <u>Repristinatório</u> = suspende a NORMA, salvo decisão contrária	- Vinculante (exceto Legislativo e STF) - Ex-NUNC (salvo decisão contrária) - Erga Omnes Suspende os JULGAMENTOS que envolvam a norma	Suspende o andamento de PROCESSOS ou EFEITOS de decisões dos julgamentos, SALVO se decorrente de coisa julgada .	Caso a omissão seja <u>PARCIAL</u> : - Suspende-se o ATO omissivo - Suspende-se os PROCESSOS judiciais ou administrativos.
Decisão de Mérito	Dada pela Maioria ABSOLUTA , presentes pelo menos 8 ministros (= 2/3).	= ADI	= ADI	= ADI



	ADI	ADC	ADPF	ADO
Efeitos da decisão de Mérito	▪ Vinculante (exceto Legislativo e STF); ▪ Ex- TUNC (salvo decisão contrária); ▪ Erga Omnes; ▪ Repristinatório, salvo decisão contrária;	▪ Vinculante (exceto Legislativo e STF); ▪ Ex- TUNC (salvo decisão contrária); ▪ Erga Omnes; ▪ Repristinatório (salvo decisão contrária);	▪ Vinculante (exceto Legislativo e STF); ▪ Ex- TUNC (salvo decisão contrária); ▪ Erga Omnes; ▪ Repristinatório (salvo decisão contrária);	Declarada a inconstitucionalidade, será dada ciência ao Poder competente para a adição das providências e, tratando-se de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias .
Modulação da decisão de Mérito	Admitida pelo voto de 2/3 dos Ministros (razões de segurança jurídica ou interesse social)	= ADI	= ADI	-
Recurso da decisão de Mérito	Incabível (não cabe ação rescisória), SALVO Embargos de Declaração <u>para MODULAR</u> efeitos.	= ADI	-	-

EXTRA – QUESTÕES (TEC)



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará **MUITO** bem preparado(a)! <https://www.teconcursos.com.br/s/QbiOL>